

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

**Комплекс навчально-методичного забезпечення
дисципліни**

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою «Право»
спеціальності 081 Право

Укладач: О. Н. Владикін

Електронне мережеве навчальне видання

Київ
КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
2025

УДК 341.1
М58

Укладач: *Владикін Олександр Насирбегович*, кандидат юридичних наук.

Рецензент: *Дехтярьов Євген Валентинович*, кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

Відповідальний редактор: *Дергачов Євген Вікторович*, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики управління

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 5 від 06.03.2025 р.)
за поданням вченої ради факультету соціології і права
(протокол № 7 від 10.01.2025 р.)*

Римське приватне право [Електронний ресурс] : компл.навч.-метод. забезп. дисц. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Право» спец. 081 Право / уклад.: О. Н. Владикін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 164 с.

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить інформацію про мету і завдання навчальної дисципліни, зміст навчального матеріалу, перелік тем лекцій та їх плани, конспекти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підготовки до заліку з дисципліни «Римське приватне право». Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту у вивченні та засвоєнні правових норм, на яких базуються приватні правовідносини.

УДК 341.1

Реєстр. № НП 24/25-275. Обсяг 9,5 авт. арк.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
<https://kpi.ua>

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ	4-5
2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ДИСЦИПЛІНИ (МІСЦЕ В СТРУКТУРНО - ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ НАВЧАННЯ ЗА ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)	5
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	5-7
4. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ	8-136
5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)	137-145
6. ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)	146-154
7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА	155
8. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	155-157
9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ	158-161
10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	161-162
11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ	163-164

Мета та завдання дисципліни.

Програму навчальної дисципліни «Римське приватне право» складено відповідно до освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право».

Дисципліна «Римське приватне право» класична, комплексна, юридична дисципліна, що одночасно пов'язує між собою теорію та історію права, є вступом до вивчення цивільного та сімейного права та цивільного процесу. В європейських університетах цей курс є також основою курсу, що має назву інституційна історія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правова система, яка склалася в Стародавньому Римі та регулювала відносини між приватними особами в межах Римської держави. Проводячи аналогію з сучасними юридичними дисциплінами, цю сферу можна виділяти як приватне (цивільне) та торгове права, а також цивільний процес.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Римське приватне право» є: постановка понятійного і категорійного апарату студентів юристів, розуміння співвідношення і взаємозв'язку окремих державно-правових категорій та понять, системних взаємозв'язків усіх явищ державно-правової дійсності; підготовка до вивчення загально професійних та спеціальних юридичних дисциплін; розвиток у студентів навичок порівняльного державознавства та проведення на основі узагальнення закономірностей, засвоєних у ході вивчення історико-правових дисциплін; формування основ професійного праворозуміння і правової культури майбутніх юристів на основі теоретичного аналізу відповідних державно-правових явищ, всебічний професійний, інтелектуальний, соціальний розвиток особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі.

Крім того, метою вивчення дисципліни, відповідно до Стандарту вищої освіти 081 Право¹ та освітньо-професійної програми «Право» у КПІ імені Ігоря Сікорського є оволодіння загальними та фаховими компетентностями, серед яких, вказано й наступні:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1);
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій (ЗК 13);
- цінування та повага різноманітності і мультикультурності (ЗК14);
- здатність розуміти ретроспективи формування правових та державних інститутів (ФК2);
- Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ (ФК13).

¹ Стандарт вищої освіти 081 Право, рівень вищої освіти бакалаврський, затверджено Наказом МОН від 20.07.2022 р. № 644

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти:

- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел (3).
- знати та розуміти основи права Європейського Союзу(4).
- Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права (8).

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна «Римське приватне право» вивчається паралельно з предметами «Теорія права», «Історія держави і права України». Є необхідною передумовою подальшого засвоєння галузевих, спеціальних прикладних юридичних дисциплін, такі як «Цивільне право», «Господарське право», «Цивільне процесуальне право».

Для вивчення дисципліни студенту бажано мати та удосконалювати навички використання текстового редактора на комп'ютері, навички роботи з електронними базами законодавства.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджери.

Структура навчальної дисципліни

Денна форма

Назви розділів і тем	Кількість годин				
	Всього	у тому числі			
		Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні (комп'ютерний практикум)	СРС
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Поняття, предмет, система римського приватного права.	7	1	2		4
Тема 2. Історичне значення та джерела римського приватного права	7	1	2		4
Тема 3. Захист цивільних прав	7	1	2		4
Тема 4. Особи	7	1	2		4
Тема 5. Сімейні правовідносини	7	1	2		4
Тема 6. Поняття та види речових прав	7	1	2		4

Тема 7 Володіння. Його види	10	2	4		4
Тема 8 Поняття та види права власності	7	1	2		4
Тема 9 Набуття, припинення та захист права власності	7	1	2		4
Тема 10. Права на чужі речі	10	2	4		4
Тема 11. Поняття, зміст, підстави, виникнення, види зобов'язань	7	1	2		4
Тема 12. Виконання, забезпечення та припинення зобов'язань	7	1	2		4
Тема 13. Договори	7	1	2		4
Тема 14. Окремі види договорів	7	1	2		4
Тема 15. Позадовіріні зобов'язання	7	1	2		4
Тема 16. Поняття спадкування, види спадкування. Прийняття спадщини	7	1	2		4
<i>Модульна контрольна робота</i>	2				2
Залік	2			-	2
Всього годин	120	18	36	-	66

Заочна форма

Назви розділів і тем	Кількість годин				
	Всього	у тому числі			
		Лекції	Практичні заняття	Лабораторні (комп'ютерний практикум)	СРС
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Поняття, предмет, система римського приватного права	21	2	2		17
Тема 2. Захист цивільних прав	21	2	2		17
Тема 3. Сімейні правовідносини	21	2	2		17
Тема 4. Поняття та види права власності	20	2	1		17
Тема 5. Договори	18	2	1		15

Тема 6. Поняття спадкування, види спадкування	17	2			15
<i>Домашня контрольна робота</i>	2				2
Залік					
Всього годин	120	12	8		100

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Поняття, предмет, система римського приватного права.

1. Поняття та предмет римського приватного права.
2. Система римського приватного права.
3. Поняття та види джерел римського права.
4. Звичаї. Закони XII таблиць.
5. Закони, види законів.
6. Едикти преторів.
7. Діяльність римських юристів.
8. Поняття та види рецепції римського права

Поняття римського права

Створення сучасної правової науки має свої корені в античному Римі. Хоча правові системи існували ще в давніших цивілізаціях, варто відзначити, що римське право вплинуло на них і взяло багато ідей, принципів та конкретних правових норм з давньогрецького, близькосхідного, єврейського тощо права. Проте саме в античній Римській цивілізації право стало самостійним явищем, маючи значення окремої наукової галузі, яку можна вивчати і застосовувати незалежно від конкретно-історичних обставин, культури і держави, в якій воно формувалося.

Для того, щоб глибоко розуміти сучасне право, важливо спочатку вивчити його історичні корені - римське право, його основні принципи, правові ідеї, інститути, лаконічні формулювання і глибокий зміст.

Поділ римського права на приватне і публічне право.

Поділ права на публічне і приватне відомий юриспруденції понад двох тисяч років. *Ще в стародавній Греції розрізняли право, порушення якого шкодить всьому соціуму, та право, порушення якого шкодить окремим індивідам.*

Право у суб'єктивному розумінні є людська воля, спрямована на певний інтерес. Інтерес можна поділити на такий, що спрямований на досягнення індивідуальних цілей (цілей окремих осіб), і такий, що спрямований на суспільні цілі.

Публічне право проявляється майже у всіх галузях права

По-перше, як вказує Підопригора О.А., для нього характерним є формування та використання владних відносин, за яких норми приймаються і реалізуються за принципом «команда—виконання», або імперативний метод регулювання правовідносин. Суб'єкт прийняття обов'язкових рішень не зв'язаний згодою зі стороною, якій вони адресовані.

По-друге, суб'єкти публічного права є жорстко зв'язані законами, сфера їх

діяльності окреслена правовими межами. Суб'єкти публічного права мають право діяти на свій розсуд лише у встановлених межах повноважень. Тут діє принцип, протилежний принципу приватного права «можна тільки те, що дозволено», і має місце закритий перелік повноважень.

По-третє, часто імперативний метод виявляється у забороні певних дій. Норми-заборони окреслюють сферу неправомірної поведінки, застерігаючи суб'єктів від неї.

По-четверте, у публічному праві природним є застосування засобів державного примусу.¹

Отже, публічне право — це галузь права, що ґрунтується на державних інтересах, охоплюючи організацію та функціонування держави як публічної влади. Вона врегульовує діяльність державного апарату, повноваження посадових осіб, управління державною службою, проведення судових переслідувань у випадках порушень законів, а також встановлює кримінальну та адміністративну відповідальність. Інститути публічного права побудовані на принципах влади, підпорядкування та субординації у вертикальній площині. Ось чому для публічне право відрізняється специфічним юридичним порядком, відомим як порядок "влада — підпорядкування", за яким особи з владою мають право визначати поведінку інших осіб. Ця система влади і примусу забезпечує повну і точну виконання владних установ відповідно до приписів, а всі інші особи мають підкорятися цим владним вимогам.

З урахуванням сказаного, можна погодитись з визначенням *публічного права* як сукупності правових норм, що складають особливу функціонально-структурну систему, яка з метою врегулювання і захисту суспільних інтересів за допомогою розпоряджень, переважно, імперативного характеру, регламентує відносини за участю держави, а також між суб'єктами, що перебувають у відносинах влади і підпорядкування².

Характерні риси приватного права:

1. Регулює відносини між приватними особами.
2. Спрямоване на захист приватних інтересів, акцентує увагу на економічній свободі, вільному самовираженні та рівності товаровиробників, захисті власників від державного втручання.
3. Забезпечує вільне виявлення волі суб'єктів у здійсненні їхніх прав.
4. Часто ґрунтується на угодах між сторонами.
5. Містить норми, що стосуються суб'єктивних прав і гарантують судовий захист.
6. Характеризується переважанням змовних (диспозитивних) норм, які можуть бути змінені чи узгоджені сторонами за умови дотримання закону.

Незважаючи на досить чіткий поділ римського права на публічне і приватне. У сучасному історичних вимірах такої чіткої межі поділу не існує.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 78 с.

² Петков С. В. Місце адміністративного права в сучасній системі права: концептуальний вектор і сутнісний вимір // Вісник АМСУ. Серія: "Право". 2014. № 1 (12). С. 73

Тому, розмежовуючи публічне і приватне право, слід зважати на певні особливості та обставини:

- поділ стародавнього римського права на публічне і приватне здійснено з урахуванням сучасної правової науки та праворозуміння;
- залежність такого розмежування від розвитку правосвідомості та від суспільних правовідносин;
- в процесі дослідження римського приватного права зустрічатимуться приклади регулювання відносин в приватноправових та публічноправових формах, що відмінні від сучасних, зокрема способи захисту права.

Критеріями розмежування приватного і публічного права є:

- захист особистого чи суспільного інтересу;
- відношення між учасниками у формі рівності або підпорядкування;
- організацію органів їх функцій і повноважень чи дискреція між учасниками;
- характер, застосовуються способів захисту державою (в особі уповноважених органів) за власною ініціативою, коли цього вимагає захист загальних суспільних інтересів (покарання злочинців, стягнення податків, штрафів тощо)¹.

Предмет римського приватного права

Сучасний підхід до викладання права, в основному, зводиться до розгляду і пояснення чинного законодавства. Підручники надто насичені роз'ясненнями статей кодексів та інших нормативних актів, іноді до такої міри, що студент може заплутатися серед численних гіпотез, положень та санкцій правових норм.

Метою цієї дисципліни є розкриття основних принципів систем приватного права, а також їх ключових категорій, які вижили впродовж історії. Головна ідея полягає в тому, що в освоєнні юридичної культури вирішальне значення має не лише правильне розуміння і тлумачення чинного законодавства, але і здатність до юридичного мислення, глибоке розуміння правових ідей, категорій, понять та їх реалізацію у чинному законодавстві.

Для студента важливіше не лише запам'ятовувати, наприклад, терміни позовної давності згідно з чинним законодавством, але й зрозуміти глибоко, що таке позовна давність, як працюють принципи обчислення строків, коли починається перебіг, як може бути зупинена або перервана. Те ж саме стосується всіх правових інститутів.

Якщо дотримуватися наведеної методики викладання права, то ідеальною навчальною дисципліною в цьому плані дійсно є римське право. Особливо римське приватне право є абстрагованим від тих соціально-економічних умов, на яких воно виникало, і тому цілком позбавлене характеру тлумачення чи коментування чинного законодавства того часу. Як предмет вивчення для

¹Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. с. 16 .

студентів, римське право є "чистою" юриспруденцією.

Звісно, у галузі публічного права, яка регулює відносини між державою і її громадянами, встановлюючи основи правопорядку в державі, "прив'язка" до конкретних соціально-економічних умов, політичних інститутів тощо відчувається більше, ніж у праві приватному, яке за своєю природою є "правом абстрактного індивіда". Проте римське публічне право також створило безліч категорій і понять, які мають універсальні значення і використовуються юриспруденцією протягом тисячоліть. Наприклад, такі універсальні поняття, як "республіка", "імперія", "консульство", "сенат", "вето" і інші, є важливими складовими цієї галузі права.

Як зазначає Підпригора О.А. римський юрист Ульпіан зазначав, що вивчення права поділяється на дві частини: публічне та приватне право. Він розрізняв приватне і публічне право залежно від того, чиєї користі воно, насамперед, стосується: суспільної (державної) чи приватної (окремих осіб): «Публічне право — це те, що стосується становища римської держави, приватне — це те, що стосується користі окремих осіб; існує корисне у суспільному відношенні й корисне у приватному відношенні» (Дигести Юстиніана.)¹

По-перше, предметом нашого вивчення має бути римське приватне право, взяті у їхній сукупності як складові частини (галузі) римського права.

По-друге, предметом вивчення мають бути вчення:

- 1) про сутність, значення та систему права;
- 2) про основи правопорядку в державі
- 3) про статус особи;
- 4) про майнові та пов'язані з ними відносини;
- 5) про дії, що мають правове значення.

Цей курс буде складатися з положень саме *приватного права*: 1) про статус приватної особи, сім'я та захист прав; 2) про права на речі, право власності, сервітути); 3) про зобов'язання; 5) про спадкування.

Система римського приватного права

Право у Стародавньому Римі структурно вибудовувалося за так званою «інституційною» системою, суть якої полягає в тому, що норми групуються за певними ознаками (однорідність відносин, що регулюються) в інститути, що розташовують затим у логічній послідовності.

Щодо інституційної системи побудови римського права існують дві поширені помилки.

Підпригора О.А. припускає, що така структура характерна лише для приватного, а не для всього римського права, і саме у такому контексті і пропонується розглядати його основні інститути.²

Помилка щодо її зв'язку з інститутами сучасності: Деякі можуть

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 81-82 с.

² Там само.

сприймати «інституції» у римському праві як еквівалент сучасних юридичних інститутів, що може бути неточним тлумаченням. Вони були скоріше групуванням правових норм за ознаками схожості в римському праві, а не безпосередніми інститутами, як ми розуміємо це сьогодні.

Переконання у строгій системності інститутів: Іноді припускається, що інституційна система в римському праві була абсолютно логічною та системною. Проте, ця система не завжди була абсолютно послідовною, інституції часом могли переплітатися або мати невеликі відхилення від цієї логічної послідовності.

Отже, важливо розуміти, що інституційна система в римському праві була не настільки ж строгою і абсолютною, як це іноді може здаватися, і деякі уявлення про неї можуть бути спрощеннями чи неточностями

В цілому виділяють існування таких інститутів у римському приватному праві:

- 1) особи (**personae**),
- 2) речі (**res**),
- 3) способи придбання речей (**actio**).

При цьому слід взяти до уваги, що *особисті немайнові права також були предметом правового регулювання, але розглядалися вони не як об'єкти права, а як елемент правового статусу особи* (у тому числі — статусу громадян Риму як суб'єктів публічного права). Крім того, **actio** також розуміється в значення: позовний захист, що слугував засобом захисту прав та інтересів не лише окремих громадян, а й держави.

Тобто поняття **actio** охоплює у Стародавньому Римі дві категорії дій: придбання речей (договори) і захист суб'єктивних прав. Якщо перша з цих категорій стосувалася виникнення прав щодо речей, то друга — питань процесуальних, того, що тринсформовано у судовий процес, як окрему галузь права.

Отже, інституційна система побудови римського права виглядає таким чином:

- Становище особи.
- Речі (об'єкти права).
- Договори та інші юридичні дії.
- Захист суб'єктивних прав. Судочинство.
- Значення та мета вивчення римського права

О.Є. Харитонов визначає, що увагу необхідно звернути на цивілізаційному, історичному та юридичному значенні римського приватного права.¹

Цивілізаційне значення римського права полягає у його ключовій ролі як одного з основних елементів європейської цивілізації, що сприяло створенню сучасної цивілізації.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 9-11 с.

З бігом часу багато висловів (сентенцій) римських юристів не лише зберегли свою юридичну важливість, а й перетворилися на загальновідомі, сталі лаконізми, що ввійшли в правову та навіть загальнокультурну практику як непіддані сумніву положення – *презумпції*.

Наприклад, **pater est quem nuptiae demonstrant** — батько (дитини) той, на кого вказує шлюб (з матір'ю дитини), **dominus sentit periculum** — ризик випадкової загибелі (речі) несе власник; **nemo debet bis puniri pro uno delicto** — ніхто не може бути покараний двічі за одне й те саме правопорушення.

Історичне значення права для Європи, включаючи і Україну, пояснюється тим, що протягом тривалого періоду воно, у своїх класичному та греко-римському (візантійському) варіантах, суттєво впливало на формування та розвиток всіх європейських правових систем¹.

Так почався феномен *рецепції римського права*, так зване третє підкорення Європи Римом.

Найширше було рециповане римське приватне право. Такі правові категорії, як «контракт», «зобов'язання», «делікт», «корпорація», «приватна власність» та багато інших, рецептовані з римського приватного права і використовуються майже в усіх країнах однаково.

Отже, юриспруденція була пройнята духом римського права, що наклало свій певний відбиток на її подальший розвиток.

Римське право має величезне *юридичне значення* через свій внесок у формування понять та термінології сучасного права. Ідеї, принципи та визначення, розроблені римськими юристами, укладають основу для сучасних правових концепцій. Римська юриспруденція відзначалася високою технікою правотворчості, вмінням аналізувати конкретні правові ситуації, аргументувати висновки та формулювати ідеї чітко, лаконічно й з глибиною змісту. Ці ідеї є прикладом для сучасних юристів.

Римська правова термінологія, особливо цивілістична, зберегла своє значення в практичному та науковому використанні, ставши міжнародно вживаними. Слова, які походять з римської термінології, такі як «конституція», «контракт», «мандат», «декрет», «легат», «акцепт» та багато інших, є загальноприйнятими у багатьох країнах.

Володіння загальновизнаними афоризмами, висловлюваннями та термінами не тільки свідчить про культуру правознавця, а й сприяє зручному спілкуванню між юристами різних країн. Це є ще одним аргументом на користь вивчення римського права. Такі сентенції навіть зараз використовуються у судових рішеннях та перевіряються на конкурсах на посади суддів, адвокатів тощо.

Таким чином, римське право є важливою складовою гуманітарної освіти загалом та невід'ємною частиною професійної підготовки висококваліфікованих юристів.

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. с. 20.

Юридичний базис римського права

Все право Стародавнього Риму поділялось на три частини: *jus naturale* (природне право), *jus gentium* (право народів), *jus civile* (право цивільне).).

Усе римське право має свої коріння в концепції *jus naturale*, яке включає уявлення та стандарти щодо понять таких, як «добро», «зло», «справедливість», «шкода» та інших. Римське право складається із юридичних норм, що охоплюються *jus civile* та *jus gentium*. Ці норми не лише регулюють інтереси окремих осіб, але й враховують інтереси держави в цілому. Таким чином, *jus civile* (цивільне право) та *jus gentium* (право народів) є джерелами як для приватного, так і для публічного права..

Доповнює цивільне право і право народів *jus praetorium* (преторське право). Це право, «яке ввели претори для сприяння *jus civile* шляхом його практичного застосування преторами (суддями).

У *Jus civile* (цивільне право) Підопригора О.А. виділяє такі 4 характерні риси.

По-перше, воно було суворо національним за своїм характером, його норми стосувались тільки римських громадян.

По-друге, в найдавнішу епоху воно тісно пов'язане з релігією. Причому і право, і релігія мали виражений прагматичний характер. Етичних елементів давньоримська релігія містила небагато, а пожертви дарів мали характер угоди з богами на предмет надання сприяння або усунення перешкод у справах. Тому характерним було те, що відправлення релігійного культу і тлумачення юридичних норм були в руках одних і тих самих осіб — понтифіків, що були водночас і юристами, і жерцями. І хоча вже у період ранньої республіки норми світського права — «*jus*» — і релігійного — «*fas*» — чітко розмежовувались, передусім залежно від характеру санкцій, що застосовуються, але ще тривалий час релігійний відтінок мають багато норм, а жерці, навіть втративши монополію тлумачення права, залишаються провідними правознавцями.

По-третє, для давньоримського права періоду республіки була характерна сувора формальність, обов'язковість додержання процедури, що слугувало запорукою захисту інтересів учасників правовідносин.

По-четверте, воно вирізнялося порівняною простотою і нерозвиненістю, оскільки іншого від нього не вимагав невибагливий давньоримський побут і торговий обіг. У найдавніший період римляни обходилися всього трьома договорами: *nexum*, *mantipatio*, *legata*.¹

Варто відзначити, що саме характеристики *jus civile* відіграли позитивну роль у формуванні правосвідомості римлян і в установленні

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 45 с.

правопорядку в Стародавньому Римі.

Проте, вади цього права, такі як консервативність, обмеженість у сфері суб'єктів іноді спричиняли виникнення альтернативних систем права, які регулювали ті ж самі відносини, але за іншими принципами.

Jus gentium виникло завдяки діяльності *praetor peregrinus*, магістрата, який мав юрисдикцію у вирішенні суперечок між іноземцями, а також між іноземцями та римськими громадянами. У вирішенні таких суперечок, які не мали чітких правових підстав у цивільному праві, претор перегринів звертався до норм інших національних систем права і використовував їхні принципи. Ці норми запозичувалися з правового середовища країн, громадянами яких були сторони суперечки або хоча б одна з них.

Jus gentium мало більшу гнучкість та адаптивність у порівнянні з *jus civile*, враховуючи потреби сучасності та відкритість для ширшого кола учасників різних відносин. Ця гілка римського права подолала обмеженість останнього, що виявлялася у дії лише на обмежене коло осіб.

Також слід звернути увагу на те, що діяльність *praetor urbanus*, який розглядав суперечки між римськими громадянами і не знайшов підстав у *jus civile*, виходила за межі цивільного права, спираючись на загальновизнані поняття справедливості, чесності, порядності та інших уявлень, які пізніше було об'єднано під поняттям «природне право», що дозволяло подолати недоліки *jus civile*, такі як надмірний консерватизм, формалізм і обмежена адаптованість до потреб живого та змінюючогося суспільства.

Преторські едикти, які видали як міські, так і претор перегринів перед початком виконання обов'язків, представляли собою своєрідне узагальнення практики претора та слугували орієнтиром для потенційних учасників суперечок.

Ця діяльність преторів обох видів та видані ними едикти утворювали *jus praetorium*, або преторське право, яке становило сукупність принципів та норм, що регулювали судову практику й визначали правові стандарти для суперечок, які підпадали під юрисдикцію преторів.

Звичай

Звичай представляє собою встановлене правило поведінки, що сформулювалося через тривалий час і використовувалося як основний метод регулювання поведінки в примітивних суспільствах. У родовому устрої він став основою контролю за вчинками. Дотримання звичаїв забезпечувалося через вплив громади на того, хто їх порушував. Звичай перетворювався на форму права з настанням держави. Закони XII таблиць, прийняті у 450 р. до н. е., стали першим письмовим законом і першим документом, що

систематизував звичаї, які існували в архаїчному періоді.

Закони XII таблиць отримали свою назву через те, що були викарбувані на дванадцяти мідних дошках і отримали санкцію від Римської держави. Аналіз цих законів підтверджує, що вони санкціонували римські звичаї, або ж їхнє походження може мати зв'язок із запозиченням у греків. Важливою деталлю є те, що складання цих законів, за традицією, приписується колегії понтифіків та жерців, і припускається, що це сталося між 451 і 450 роками до нашої ери. Однак джерело їхнього походження — римські звичаї або можливість запозичення від греків — залишається предметом дискусій та не є повністю з'ясованим.

Кодифікації та запозичення у ранній Республіці не зупинило процесу формування нових норм права. Ця кодифікація виступала своєрідною «точкою відліку» у становленні, існуванні та розвитку писаного *jus civile*.

Таким чином, давні звичаї, пов'язані з родовим ладом, замінюються писаним правом, яке закріплює приватну власність, систему рабовласництва та нерівність між соціальними станами. Закони зафіксували юридичну різницю між патриціями та плебеями, патронами та клієнтами, вільними та рабами, встановили повноту батьківської влади, врегулювали відносини між подружжям, порядок опіки, спадкування.

У подальшому розвитку своєї думки, римські юристи почали високо цінувати звичаї як джерело і форму права. Однак вони підкреслювали необхідність обмеженого застосування звичаїв. Тобто, той, що використовується протягом тривалого часу, мав дотримуватися як правило і закону у випадках, де відсутні писані норми (закони).

У Стародавньому Римі звичаї зберігали значення форми права, але з часом їхній характер зазнавав змін. З'явилися судові звичаї та судова практика. У часи Римської імперії звичаї почали використовуватися як засіб для скасування застарілих норм цивільного і квіритського права, відкриваючи шлях для нових норм. Це було прогресивним перетворенням звичаїв.

Проте, хоча характер звичаїв змінювався, їхня юридична сила залежала від санкції держави, і вони перетворилися на волю, санкціоновану державою.

Закони

В розвитку римського права розуміння закону, який є актом найвищої юридичної сили, зазнавало значних змін. Закони у Римі існували у декількох формах, які іноді співіснували паралельно, інколи витісняючи один одного, а іноді, залишаючись з тією ж назвою, змінювали свою сутність. Харитонов Є.О. у своїх роботах виділяє три різновиди законів:

- 1) постанови народних зборів;
- 2) сенатус-консульти;

3) конституції імператорів.¹

Постанови народних зборів (lex leges).

У Стародавньому Римі народні збори представляли найвищий державний орган. Ці збори були відповідальні за ухвалення або скасування законів, оголошення війни або укладання миру, вибір посадових осіб, що контролювали виконавчу владу.

Існувало три види народних зборів: куріатні, центуріатні та трибутні коміції.

У давньому Римі функції куріатних, центуріатних і трибутних коміцій не завжди чітко розмежовувалися, що було сприятливим для виконавчої влади. У I столітті н.е. народні збори припинили приймати закони, передаючи це право Сенату.

Постанови сенату —senatus consulta.

У період Республіки і принципату вища державна влада, включаючи законодавчу, належала сенату, який відіграв важливу роль у житті Римської держави. Починаючи з IV століття до н.е., його склад поповнювався магістратами, які вже виконали свій термін служби, і після закінчення своїх повноважень автоматично входили до складу сенатського корпусу.

Імператорські конституції.

Починаючи з епохи абсолютної монархії (домінату), вся процедура створення правових актів повністю перейшла під контроль імператора як єдиного та безумовного законодавця. У цей період інші форми створення права практично зупинилися.

Рішення, що виносив імператор, були відомі як конституції, походячи від латинського слова «constituo», що означає «встановлюю».

У період принципату існували чотири типи конституцій: едикти, декрети, рескрипти та мандати.

Положення *імператорських едиктів*, відрізнялися від преторських едиктів. Останні визначали план дій магістратів, тоді як імператорські едикти містили накази, обов'язкові для всіх жителів Римської імперії.

Декрети представляли собою рішення імператорів у конкретних судових справах.

Рескрипти — це письмові відповіді на різноманітні запити, які надходили до імператора з різних питань.

Мандати — це вказівки для чиновників у справах адміністрування та судочинства. У період домінату мандати втрачають свою значущість у

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 86с.

правотворчій діяльності імператорів. Декрети та рескрипти застосовувалися як рішення імператорів у конкретних справах. Таким чином, основною формою правотворчості імператорів залишався едикт.

Едикти преторів

У період республіки едикти преторів, стали окремою і поширеною формою римського права. Ці едикти відображали правотворчу діяльність консулів, преторів, курульних едилів, урядників провінцій та інших магістратів. Однак особливо помітною виявилася роль преторів у правотворчості, як міських, так і преторів перегрінів.

Головне завдання преторів полягало в наданні допомоги консулам; у відсутність останніх претори виконували їх обов'язки. З часом до їхніх рук у цивільних справах зосереджувалася судова влада, що призвело до зміни їхніх функцій. Міський претор проводив судові засідання в Римі, тоді як претор перегрінів вирішував суперечки майнового характеру між перегрінами або між ними та римськими громадянами.

Посада претора була вельми почесною (лат. – honor). Він, як заступник консула, мав на себе ті ж справи, що й консул. Але, можливо, головним було його право видавати едикти у судових питаннях (jus dicere), що відіграло значну роль у формуванні римського права (jus pretorium).

Поняття та види рецепції римського права

Поняття «рецепція» належить до кількох сфер, включаючи мистецтво, культуру та соціальні науки, і розглядається як використання елементів соціологічних і культурних форм, що виникли у іншій державі, народі або періоді, або як сприйняття культурних явищ однієї країни очима іншої.

У сфері права, термін «рецепція» має різноманітні визначення, що висвітлюють різні, на думку авторів, характеристики. Після знайомства зі спеціальною літературою, спочатку може здатися, що рецепція означає узяття елементів законодавства з іноземних джерел. Але тоді виникає питання щодо придатності терміну «рецепція», оскільки є такі терміни, як «акультурація», «реставрація», «запозичення», які, схоже, краще відображають процес узяття елементів закону з іншого правового середовища. Це вимагає чіткого визначення та розрізнення цих понять.

Насамперед, рецепція – це відродження системи права, яка існувала раніше. Це ключовий момент у визначенні цього поняття. Тому рецепція (римського чи іншого) права – це повторюване явище, варто говорити про «рецепції», а не про єдине унікальне явище.

Рецепцію римського права можна розглядати як його відродження та усвідомлення духу, ідей, основних принципів і базових положень цієї чи іншою цивілізацією на певному етапі її розвитку, в контексті загального циклічного процесу ренесансів.

Мета і кінцевий результат рецепції полягають у створенні чогось нового на основі вже існуючого у сферах культури, права та інших. Навіть якщо це включає пряме запозичення ідей, рішень чи правових норм, це створює новий продукт, що виникає на новому етапі соціального розвитку.

Підпригора О.А., розглядаючи питання про *чинники рецепції* римського права, зазначає, що головним чинником рецепції права є закономірності загального історичного розвитку.¹

Частіше рецепція – це саме римського і саме приватного права?

Рецепція – це процес відродження минулої високої цивілізації через вплив правової системи на менш розвинену систему, що формується в новій культурі. Римське приватне право було предметом багатьох рецепцій у наступних цивілізаціях. Ця тенденція означала, що переважно приватне право рецепували, а публічне право — лише у випадках, коли потреби держави, форми уряду, чи інші умови цього вимагали. У відміну від рецепції приватного права, коли нова цивілізація приймала дух і принципи цієї системи, у випадку публічного права зазвичай запозичували лише зовнішні форми, процедури або окремі рішення.

Форми рецепції римського приватного права, виділяють в навчальній літературі:

- вивчення в навчальних закладах як юридичної загальноосвітньої дисципліни з метою формування світогляду майбутніх правників;
- вивчення римського права як надбання культури;
- дослідження, аналіз та коментування юридичних джерел;
- безпосереднє застосування норм та положень раніше чинного права;
- використання норм позитивного права як взірця при створенні нормативних актів (особливо при реалізації кодифікаційних проєктів);
- використання методики створення нормативних актів або їхнього застосування;
- сприйняття та використання головних засад, ідей та категорій, накопичених попередніми системами права²;
- безпосереднє, вибіркове перейняття принципів правової системи.

При цьому реально рецепція ніколи не відбувається в якійсь одній формі, а є поєднанням форм.

Види рецепції права:

Прямі (первинні) та похідні (вторинні) рецепції. Рецепція може відбуватися не лише безпосередньо, але і опосередковано у часі. Ідеї та положення римського права часто приймаються через ідеї та системи законодавства інших країн, де рецепція вже відбулася раніше (вважається «вторинною» або «похідною» рецепцією). Наприклад, багато країн запозичили елементи Кодексу Наполеона чи Німецького цивільного кодексу, хоча самі ці

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 128с.

² Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. с. 21.

кодекси були результатом подальшої рецепції — як проміжна ланка для них слугували кодифікаційні акти, створені за Юстиніана.

Рецепція може бути не лише явною, а й латентною. Це може мати місце, коли відбувається запозичення ідей чи принципів з відомої раніше системи права, але з оголошенням або впровадженням зовсім іншого підходу. Такий вид рецепції можна спостерігати у радянській державі та інших країнах, де існувала чи існує соціалістична концепція цивільного права, що відкидає або редагує засадні принципи приватного права загалом, включаючи право римське. Така ситуація зазвичай супроводжується запозиченням, але офіційно оголошується відмова від «застарілих» принципів..

Також існують і інші види рецепції, *наприклад, в науці виділяють східноєвропейський (візантійський), кодекси Юстиніана тощо, та західноєвропейський типи рецепції римського права.*

Завдання на самостійну роботу.

1. Проаналізуйте зміст висловлювання: «римське приватне право продовжує своє існування, на відміну від публічного».
2. Дослідіть та визначте місце Законів XII таблиць в системі джерел римського права.

Лекція 2. Захист цивільних прав. Особи

1. Приватна саморозправа, як причина і передумова виникнення суду в Римі.
2. Види судових процесів
3. Поняття та види позовів.
4. Засоби преторського захисту.
5. Поняття та склад правосуб'єктності.
6. Поняття та зміст цивільної правоздатності.
7. Поняття та обмеження цивільної дієздатності.
8. Правове положення різних груп населення в Стародавньому Римі.
9. Поняття, ознаки, види юридичних осіб.

Приватна саморозправа, як причина і передумова виникнення суду в Римі.

Римський народ, так само, як і багато інших народів, переживав епоху особистого рішення правозахисних питань до створення державного суду. Кожен, хто вважав своє право пошкодженим, вирішував це самостійно або разом з родиною (саморозправа). З розвитком суспільства такий спосіб боротьби з порушенням прав став неприйнятним.

Перехід від особистої саморозправи до державного суду закінчився. Першими кроками була регламентація саморозправи через установку певного порядку застосування насильства проти обидчика. Далі слідувала система викупу (спочатку добровільного, а потім обов'язково). Нарешті, справи захисту прав перейшли під судову владу державних органів.

2. Проте, у розвинутому римському праві залишилися деякі сліди попередньої епохи саморозправи, яка стала передумовою виникнення державного суду, та яку умовно можна розділити на такі види:

Самозахист, іншими словами, самостійне відштовхування насильства, яке загрожує порушенню права, було допустимим: "Vim vi repellere licet", що означає "Дозволяється відштовхувати насильство силою", щоб запобігти порушенню права. Однак при порушенні права заборонялося заблокувати силу для його відновлення. Іншими словами, самостійно відновлювати порушене право було заборонено (з деякими рідкісними засобами, наприклад, якщо неприйняття негайних заходів могло призвести до значних втрат; або якщо боржник намагався втекти від кредитора, кредитор міг його догнати і силою змусити сплатити борг). (D.42.8.10.16).

За недозволене *самоуправство* належали небажані наслідки: за указом Марка Аврелія кредитор, який захопив речі боржника для задоволення своїх вимог, повинен був повернути ці речі; проте втрачав своє право на вимогу (D.4.2.13). Відповідно до іншого закону (кінець IV ст. н.), особа, яка насильно захопила свою річ у фактичного власника, втрачала право власності на цю річ і мусила повернути її власнику, а якщо така особа насправді не мала права власності на цю річ, він не тільки повертав річ, але й відшкодовував її вартість особи, у якої річ була захоплена. (C.8.4.7).

Надмірне використання саморозправи в усіх її формах стало передумовою і приводом до формування системи державного правосуддя. (Дивитись питання розмежування приватного і публічного права).

Поняття і види судових процесів.

Легісакційний процес

Найдавніша форма судового процесу.

Саме у назві цього процесу частково відображена історія його розвитку. За Гаєм цю форму процесу почали називати "легісакційною" (*legis actiones* - законні дії, законні позови), після чого вона базувалася на законах, навпаки від застарілих форм саморозправи, що формально не має законного обґрунтування. Ще одна версія походження назви: позивач мав починати свої вимоги за допомогою слів закону, яким він обґрунтував свої претензії.. На думку, Підопригори О.А. переконливішою є перша версія: **per legis actiones** —

діяти законним чином, на законній підставі, не вдаючись до насильства.¹

Однією з особливостей легісацийного процесу було забезпечення явки відповідача до претора. Це не лежало на обов'язку державних органів, але було відповідальністю позивача. Якщо позивач бажав, щоб його справу розглянули, він мав забезпечити явку відповідача до претора, навіть застосовуючи силу, якщо це було потрібно. У випадку, якщо відповідач не з'явився до претора, розгляд скарги не розпочався.

Процес вирішення наступної справи розпочався з подання вимоги до претора. Встановлена спеціальна форма була настільки суворою, що навіть невелике відхилення від неї призвело до втрати права на позов - процес припинявся. Ці позовні форми, які включали в себе звернення до претора, зберігалися в суворій таємниці жерцями (понтифіками), які тоді виконували роль юристів, і за плату надавали ці форми простим людям. Якщо позивач не містить правильну форму для звернення, він не міг отримати захист своїх прав у суді. Часом позивачам було складно точно досягти форми звернення до претора через складність запам'ятовування її. Проте лише жорстке утримання цієї форми надавало позивачеві право на продовження процесу.

Позивач мав обов'язок доставити до претора спірну річ. Якщо це була рухома річ, її потрібно було привести чи привезти до суду. У випадках спору щодо нерухомих речей до претора подавали частину цієї речі.

Існували спеціально відведені дні для звернення до претора, оскільки судочинство це його не єдина функція. Так, в період сільсько господарських робіт, війни, релігійних свят, трауру та певних громадянських подій до претора звертатися заборонялось, він був зайнятий важливішими справами держави.

Харитонов Є.О. зазначає, що розгляд справи (судочинство) починалося у претора – **in jure** - з ритуалу, що називався *віндікація (vindicatio)*. спеціальною паличкою *віндіктою* позивач вказував на спірну річ — віндікта (символ спису) — проголошував: спеціальний текст визначений законом. Якщо відповідач мовчав або погоджувався з твердженням позивача, позов вважався визнаним і процес закінчувався. Якщо ж відповідач не визнавав позову, то здійснював ті самі дії — накладав свою віндікту на спірну річ, проголошуючи такі самі слова, тобто здійснював *контрвіндікацію*.²

Так справи у претора закінчувалося, далі в присутності сторін претор призначав суддю і справа переходила в другу стадію — **in iudicium** — до суду.

Підпроигора вважає, що провадження справи у претора не було розглядом справи по суті. Тут не розглядалися докази, не викликалися свідки, не заслуховувалися їхні показання. Претор не приймав ні якої постанови по суті справи.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 114 с.

² Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 116 с.

На другому етапі розгляду справи діяв суддя. Претор, зі списку, визначав конкретного суддю для вирішення певної справи. Суддя аналізував докази, перевіряв їх достовірність, слухав свідчення та інше. При цьому він дотримувався принципів простоти та доступності, не був обмежений формальностями. Розібравшись у суті помилки та визначивши своє правильне та винне, суддя висловлював вирок усно перед учасниками процесу. *Рішення було остаточним і не підлягало оскарженню. У випадку його виявленої неправомірності або несправедливості, воно не могло бути змінено або скасоване жодною особою.*

Окремо потрібно звернути увагу на таке явище як в урочиста форма звернення до свідків, що були присутні при цьому в судді чи претора, з проханням засвідчити результат спору, вважалось за необхідне, щоб свідків було якомога більше. Цей процес називався літисконтестація (**litis contestatio** — засвідчення спору) — мало важливе правове значення, після розгляду спору позивач уже не міг повторно подати той самий позов проти того самого відповідача, якщо навіть з яких-небудь причин справа не розглядалась в суді та позивач не отримав присудження, що знайшло свої аналоги і у сучасній судовій системі всіх розвинених країни.

Отже, *легісакційний процес* складався з двох стадій: **in jure** та **in judicio**.

Оцінюючи значення *легісакційного процесу*, Борисова В.І. звертає увагу на те, що він відіграв у становленні римського права значно більшу роль, ніж йому часом відводять, коли зазначають, лише як про недоліки, про його формалізм і консервативність.¹

Формулярний процес

Необхідні були значущі зміни у законодавчому процесі. Головним чином, ці зміни полягали в тому, що позивач більше не був зобов'язаний формулювати свої вимоги у чітко визначеній формі. Тепер обов'язок юридично правильно і відповідно до закону формувати позовні вимоги покладался на претора. Позивач отримав право вільно викладати свої позовні вимоги перед претором без необхідності дотримання формальностей і ритуалів.

Після прослуховування пояснень сторін, їхніх доказів і заперечень, претор самостійно формулював юридичну сутність позовних вимог. Весь зміст спору він вписував у спеціальний запис судді, який отримав назву "формула". Таким чином, цей новий процес судочинства отримав назву формулярний процес.

Формулярний процес, так само як і *легісакційний*, складався з двох стадій і був основою у захисті у цивільному обігу протягом усього періоду

¹Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 62-64 с.

принципату, аж до встановлення абсолютної монархії. Зокрема, сам формулярний процес відіграв ключову роль у трансформації застарілого *jus civile* з вузько національного права в узагальнене, у всесвітньому масштабі визнане, і відокремлене від своєї основи приватне право. Його успішне поєднання з діяльністю преторів сприяло досягненню відомої досконалості в римському приватному праві.

Однією з характерних рис формулярного процесу була заміна ритуальних дій на першому етапі формулою, що стала основою процесу. Ця формула визначала мету провадження на першому етапі і слугувала юридичною підставою для подальшого провадження на другому етапі.

Борисова В.І. з посиланням на інші джерела виділяє такі ознаки і частини формули: у формулі містився виклад юридичної сутності спору. Вона складалась з певних основних і додаткових частин і завжди починалася призначенням судді, якому доручалося розглянути справу.¹ Потім послідовно йшли:

1) інтенція (лат. *intentio* — притязання) — полягала в заяві, твердженні позивача про належність йому певного права;

2) демонстрація (лат. *demonstratio* — опис) — описувала підставу позову, ті юридичні факти, які породили право позивача і обов'язок відповідача;

3) кондемнація (лат. *condemnatio* — осуд) — надавала судді право «осудити» чи «виправдати» відповідача, якщо підтвердяться або не підтвердяться доводи позивача;

Окрім звичайних складових частин формули до неї іноді вводили додаткові: *ексцепцію* — заперечення відповідача проти вимог позивача тощо.

В інтересах позивача у формулу могла бути введена *прескрипція*.

Отже, формула — не тільки формулювання правової суті майнового спору, а й вказівка суддям, як треба вирішувати справу за конкретних обставин, певні обов'язкові межі, в яких суддя має вирішити спір.

Однак найважливішим моментом у формулярному процесі не була навіть сама формула (хоча це є важливим явищем у самому собі), а те, що претор перестав бути простим реєстратором ритуальних дій, як це було раніше у легісакційному процесі. Поступово він починає формулювати основи правової політики у країні, його значення і влада у судовій сфері фактично стають безмежними.

Претор виявляється не просто виконавцем ритуалу, але також активним учасником у формулюванні правових принципів для країни. Його роль і вплив у судовій системі розширюються, і він отримує значущі повноваження у визначенні правової політики.

¹ Там само

Переформатування архаїчного **jus civile** у нову систему правових норм здійснювалося у двох напрямках:

1) Претор у силу своєї влади отримує право надавати чи не надавати судовий захист спірним майновим відносинам. Виходячи з принципу **aquitas** (справедливості), він може відхилити позов у разі, якщо за **jus civile** такий позов має бути наданий, і, навпаки, надати захист відношенню, що відповідно до норм **jus civile** судовому захисту не підлягає. Право на позов претор виводить не з наявності правової норми, а зі свого розуміння **aquitas**.

Систему норм **jus civile** замінено системою позовів, де факт подання позову визначав наявність матеріального права, а не навпаки. Вирішуючи питання про направлення чи ненаправлення справи до суду, претор не був обмежений нормами **jus civile** і керувався лише пануючим у суспільстві уявленням про справедливість. Якщо претор вважав, що нове відношення потребує судового захисту, позов був прийнятий, якщо ні - позов не подавався. Такі широкі повноваження давали претору фактичну можливість за допомогою зміни системи позовів вводити нові правові визначення.

Претор керував та формував судову практику у напрямку розвитку відносин у державі. Він не тільки надавав чи не надавав судовий захист, а й уважно слідкував, щоб судова практика розвивалася у потрібному державі напрямі, згідно його власних едиктів, що послугувало активному розвитку **jus pretorium**

У формулі, що видавалася судді, претор зазначав, за наявності яких обставин позов слід задовольнити, а за відсутності яких в задоволенні позову відмовити. Недоліком такої системи вважаємо те, що суддя був обмежений в повноваженнях формулою претора, не міг від неї відхилитися.

Змінилось і відношення до *явки відповідача* до суду. Так, відповідач зобов'язаний був, під загрозою штрафу та ганьби, з'явитися до претора або надати спеціального поручителя, який гарантував його прихід до суду.

Екстраординарний процес

Ще в період принципату в деяких випадках почали практикувати розгляд окремих майнових спорів особисто магістратами без передачі їх судді. Тим часом для римлян, звиклих протягом багатьох століть до двостадійного процесу, розгляд справ одноособово суддею чи посадовою особою був настільки незвичайним явищем, що такий судовий порядок вирішення спору вважався - *екстраординарним*, тобто незвичайним. Деякий час новий процес існував паралельно зі звичайним формулярним процесом. Проте новий порядок розгляду спорів мав безперечні переваги - одна стадія забезпечувала більш оперативний розгляд справи. Поступово екстраординарний процес витісняв формулярний і в період абсолютної монархії став панівним. Імператори забезпечували судочинство, призначаючи своїх посадовців. Що

свідчить про посилення влади імператора і ролі держави в судовій системі¹.

Підопригора О.А. визначає наступні особливості екстраординарного процесу.²

Судові функції виконували адміністративні органи: у столиці — начальник міської поліції, у провінціях — їх куратори. Деякі спори розглядав особисто імператор, а незначні суперечки — муніципальні магістрати.

Справи розглядалися у закритих засіданнях тільки за участю сторін і найпочесніших гостей. У разі неявки позивача справа припинялась, а за неявки відповідача — розглядалась без нього.

Принциповим нововведенням екстраординарного процесу було встановлення офіційного виклику відповідача до суду і допущення оскарження судового рішення вищому посадовцю — теоретично, залежно від важливості питання, аж до імператора.

Відповідач, який проігнорував виклик до суду, вважався та ким, що заподіяв образу магістрату, що прийняв до свого провадження справу. Спочатку такі дії відповідача тягли автоматичний програш справи, а пізніше давали підставу для розгляду її без нього.

Рішення могло бути оскаржене імператору. Але незабаром він делегував розгляд скарг префектам міста і префекту преторія. Скарга повинна була подаватися безпосередньо судді, що розглядав справу, в усній формі відразу після ухвалення рішення або в письмовій — у найближчі дні. Подання скарги на вирок або рішення суду призупиняло його чинність.

У екстраординарному процесі залишився і зазнав подальшого розвитку принцип змагальності, але йому було накладено обмеження в особі принципу публічності. Вперше було введено спеціальний збір для покриття витрат на суд.

У пізньому домініті з'явився ще один варіант спрощеного судового процесу - *рескриптий*. Його особливістю було посилення адміністративних принципів та скорочення термінів розгляду справ. **Rescriptum (rescriptio)** представляв собою письмовий висновок імператора стосовно спірного питання, відповідь на особистий звернення однієї із сторін спору або лист державного органу. Імператор відповідав приватним особам у формі *subscriptio*. Цей документ вивішувався у публічному місті, де заявник міг зняти з нього копію. Принцепс надсилав особливе послання з відповіддю (**epistula**) шановним громадянам та корпораціям.

Поняття та види позовів

У класичному римському праві позов (*actio*) представляє собою право

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. с. 71.

² Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 121-122 с.

вимагати через суд те, що належить тобі. Іншими словами, позов - це звернення до суду за захистом своїх порушених прав.

У період формулярного процесу претор мав повноваження вирішувати, які позови можуть бути подані, керуючись принципом добра і справедливості, а не наявністю конкретної норми права. В цей час розроблялася витончена система позовів. Преторські едикти містили формули для різних позовів, які були розроблені для відносин, що отримували правовий захист від претора.

Це дозволяло претору адаптувати правовий захист до конкретних обставин і відповідати потребам справедливості. Така гнучкість у визначенні позовів дозволяла більш точно враховувати справедливість у розгляді правових відносин.

Харитонов Є.О. виділяє такі найтипівіші позови.¹

1. **Actio in rem** (позов «до речі») та **actio in personam** (позов до певної особи).

Якщо об'єктом спору було право на річ, то виникало питання речового позову (*actio in rem*), що охоплює конфлікти, такі як право власності, сервітут і подібні. В даному випадку будь-яка третя сторона могла потенційно бути порушником цього права, оскільки в її володінні могла перебувати річ, право на яку позивач оскаржував. Однак визначити, хто конкретно буде відповідачем у речовому позові, було непевним, оскільки невідомо було, хто може виявитися порушником речового права. Такий захист за допомогою речового позову отримав назву *абсолютний захист*.

У випадку, коли об'єктом суперечки була конкретна дія, за якою право вимагати виконання належить позивачеві, ми маємо справу з особистим позовом (*actio in personam*). Цей тип позову впливає з особистих правовідносин, які виникали між двома або кількома конкретними особами, зазвичай на основі договору або іншого зобов'язання. Правові відносини в цьому випадку встановлювалися між конкретними особами. Такий вид позову передбачав, що заздалегідь було відомо, хто з них може виявитися порушником. Отже, відомо було, хто може бути відповідачем у даному позові.

Захист за допомогою особистого позову отримав назву *відносного захисту*.

Actio stricti juris (позов «суворого права») та **actio bonae fidei** (позов «доброї совісті»).

Основна різниця між ними полягала в тому, що при розгляді *actio stricti juris* суддя був прив'язаний буквою договору або закону і не міг від неї відступити, навіть якщо вважав, що допускається помилка. При розгляді *actio bonae fidei* суддя з'ясовував справжню волю сторін, тобто в першу чергу, воля сторін при укладенні договору, а не те, що було виражено текстом договору чи закону.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 291 -292с.

Позови суворого права виникли в давніших часах, коли панував формалізм. Позови доброї совісті виникли в результаті пом'якшення формалізму у згоди сторін. Тобто суддя керувався загальноприйнятими в його час уявленнями про справедливість і добросовісність¹.

Наприклад, якщо при відчуженні особливо важливих речей не дотримувались спеціального ритуалу (так званої манципації), право власності до набувача не переходило, що давало формальне право відчужувачеві вимагати повернення проданої речі. Згідно з позовами суворого права вимоги позивача підлягали задоволенню. Пізніше за позовом доброї совісті вимоги того самого позивача відхилялись, оскільки дії сторін були направлені на продаж і він фактично відбувся.

Позовна давність

Великий строк після правопорушення може мати негативні наслідки в судочинстві. З плином часу стає важко встановити дійсні обставини справи, оскільки можуть бути втрачені документи, свідки можуть померти або переїхати, а окремі факти можуть ними бути забуті. Ситуація значно ускладнюється через плин часу.

Однак, якщо позивач звертається за захистом свого порушеного права негайно чи протягом короткого строку після правопорушення, це дозволяє зберегти чіткість і точність обставин справи. Крім того, довгий термін бездіяльності позивача може породжувати невизначеність у правових відносинах і цивільному обігу. Наприклад, якщо до покупця звертається третя особа, стверджуючи право власності на куплену річ, і не подає позову, це може призвести до невизначеності та нестабільності в цивільному обігу.

В цій темі розглянемо один з різновидів строків, які використовуються для захисту цивільних прав. А саме, *позовна давність* — встановлений законом строк для захисту порушеного права в суді.

У римському праві правова категорія позовної давності виникла досить пізно, оскільки класичне римське право не знало цього поняття. У ті часи існували законні строки для деяких позовів, з яких поступово розвинулась саме позовна давність. Законні строки нівелювали можливість захистити матеріальне право, тобто право на звернення до суду за захистом, і вони були відносно короткочасними.

Основна відмінність між законними строками і позовною давністю полягала в тому, що вплив законного строку погашав не лише право на захист, а й саме право. Наприклад, у суперечці про право власності після закінчення законного строку власник втрачав як право на захист, так і саме право власності на спірну річ. Із впливом позовної давності власник втрачав право на судовий захист свого права власності, проте він не втрачав самого права

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. с. 73.

власності. Законні строки не переривалися і не призупинялися, в той час як позовна давність могла бути призупинена й перервана.

Встановлення відповідних строків позовної давності та їх важливість для захисту права потребувало точного *визначення початку їх перебігу*, що залежало від характеру правовідносин. У строкових договорах початком перебігу позовної давності вважався наступний день після закінчення договірному строку. У спорах про речове право перебіг позовної давності починається з того часу, коли в суб'єкта речового права (власника) виникає право на позов, тобто коли йому стає відомо, де знаходиться його річ, або хто суб'єктом порушення його прав.

Нормальний перебіг позовної давності може перериватися і призупинятися.

Позовна давність *переривається* у двох випадках: підтвердженням боргу та поданням позову в установленому порядку. Наприклад, якщо боржник, на якого кредитор нагадав про необхідність виконання зобов'язання, висловлює своє прохання про відстрочку та при цьому підтверджує наявність боргу, це може стати підставою для припинення позовної давності. Іншою ситуацією переривання є подання позову, який не був розглянутий судом через досягнення мирної угоди щодо тієї самої відстрочки. У вказаних обставинах позовна давність переривається і розпочинає свій хід спочатку, при цьому період часу до перерви не враховується.

Призупинення позовної давності на певний строк може бути обумовлене визначеними законом обставинами, але після їх усунення перебіг позовної давності відновлюється. Час, що минув після призупинення позовної давності, не враховується, а відлік часу продовжується після закінчення відповідних обставин. Призупинення позовної давності могло виникнути у випадках війни, епідемій, відсутність повної дієздатності у особи та інших обставин, що ускладнювали подачу позову до суду.

Сплив строку позовної давності призводив до того, що особа втрачала право на позов, проте не припиняв саме право на вимогу чи право на річ. Спірне право продовжувало існувати, але вже позбавлене захисту з боку держави. Таким чином, виконання зобов'язання після спливу строку позовної давності, наприклад, повернення боргу, вважалося виконанням належного, оскільки саме право існує, хоч і позбавлене захисту позовом. Щодо спірного зобов'язання, то воно залишалося чинним після спливу строку позовної давності, але втрачало позовний захист. Такі зобов'язання отримали назву натуральних.

Засоби преторського захисту.

Інтердикти, тобто розпорядження претора, які забороняли вчиняти протиправні дії, на початку були адресовані конкретним особам, а згодом вони стали загальним правилом. Ці інтердикти широко застосовувались як засіб проти самоправності, коли претор видає заборонне розпорядження іншій

стороні на самоправне відновлення свого права

Специфічною формою забезпечення виконання зобов'язань або запобігання можливим негативним наслідкам була **стипуляція** - це обіцянка виплатити певну суму або виконати конкретну дію. Такі публічні обіцянки найчастіше виголошувалися в урочистій обстановці у відповідь на конкретне питання.

Щодо поновлення первісного стану, або **реституції**, то в історичному контексті виявлення юридичних наслідків після вчинення правочину, які стали не вигідними або навіть шкідливими для однієї зі сторін, викликало необхідність виправлення цього несправедливого стану. Претори винайшли для цього концепцію *restitutio in integrum* - повернення у первісний стан. Сторона, яка після укладення договору стала жертвою негативних наслідків, мала можливість звернутися до претора з проханням визнати угоду, що призвела до негативних наслідків, недійсною. На підставі своєї влади претор визнавав недійсність юридичного факту та відновлював сторони в стан, в якому вони перебували перед укладенням договору.

Реституція застосовувалася в різних ситуаціях, таких як неповнолітність однієї зі сторін, обман - *dolus*, помилка - *error*, загроза - *metus*, відсутність однієї зі сторін – *in absentia*. Для використання реституції вимагалися дві умови: наявність збитків у потерпілого та обмежений строк застосування (не більше року після настання події, яка стала підставою для реституції).

Справу закінчено, можна розходитись – *Actum est, ilicet!*

Правосуб'єктність

Перш ніж досліджувати питання правоздатності у римському суспільстві, виділити і ознаймитись з станами, наявність яких суттєво впливає на можливість мати права в римській державі.

В науковій літературі пропонується це визначати поняттям правосуб'єктність.¹

У Римі, суб'єктом права та визнаною особою були лише ті особи, які мали статус вільних індивідів. Проте, важливо зауважити, що в самих вільних осіб існувала значна різниця у правах. Обсяг їхніх прав залежав від різноманітних факторів, на які ми зупинимось далі. Конкретна спроможність бути суб'єктом права, або правосуб'єктність (*caput*), у період рабовласницького Риму визначалася трема станами (статусами): ступенем свободи, належністю до певного громадянського стану і родинним станом. За ступенем свободи населення Риму розділялося на вільних громадян і рабів. За громадянським статусом вільні особи поділялися на п'ять груп: римські громадяни, латини, перегрини, вільновідпущенці та колоністи. За родинним станом визначалися голови сімей та інші члени родини. Важливо відзначити, що статуси могли змінюватися, наприклад, римський громадянин міг стати рабом або перегрин може отримати статус римського громадянина. Ці зміни отримали назву "*capitis deminutio*".

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 177-178 с.

Стан свободи (status libertatis) виступає як визначальний елемент правового статусу: існування свободи передбачає певний мінімум прав, в той час як її відсутність пов'язана з абсолютним відсутнім правового статусу. Таким чином, суттєві зміни в статусі свободи можуть вести до одного з двох результатів: набуття свободи (наприклад, звільнення раба) або втрата свободи (наприклад, вільна особа, що була продана в рабство). Ці перетворення отримали назву "capitis deminutio maxima", що вказує на найзначущіші зміни, які можуть призводити до отримання або повної втрати статусу правового суб'єкта (особи).

Стан громадянства (status civitatis) визначав місце вільної особи в одній з вищезазначених груп. Зміна цього статусу викликала лише зміну громадянства: наприклад, латини та перегріни могли стати римськими громадянами, а римський громадянин, у свою чергу, може стати вільновідпущеником через рабство. Ці юридичні трансформації були відомі як "capitis deminutio media", і вони впливали лише на обсяг прав. Так, перегрін, який став римським громадянином, отримував більше прав, тоді як римський громадянин, що втратив цей статус (хоча й не свободу), обмежувався у своїх правах. Проте такі зміни в статусі не призводили до повної втрати правосуб'єктності.

Серед вільних осіб найвищою мірою правоздатністю наділялися римські громадяни. У початковий період ранньої республіки, весь вільний населений піддавався розділу на римських громадян і негромадян. Останні не мали юридичного захисту з боку Римської держави. Однак з розвитком цивільного обігу та інших соціально-економічних змін римляни змушені були визнати певний правовий статус для латинів і перегрінів, а потім і для вільновідпущеників. В імператорському періоді з'явилася ще одна категорія фізичних осіб, яка отримала особливий правовий статус - колони.

Римський громадянин користувався повною правоздатністю в політичній, майновій та сімейній сферах. У нього було право служити в регулярному римському війську, брати участь і голосувати на народних зборах, а також обиратися на посади магістратів. Це означало сферу політичних прав, які не залежали від сімейного стану особи.

У підручнику згаданого вище автора для ілюстрацій правосуб'єктності зазначено, що зміст правоздатності римського громадянина відображався навіть у його імені. Повне ім'я римського громадянина складалося з п'яти частин: 1) імені у власному значенні; 2) найменування сім'ї чи роду; 3) імені батька в родовому відмінку; 4) найменування триби, в складі якої громадянин бере участь у голосуванні в народних зборах (належність до триби зазначалась і в той період імперії, коли народних зборів уже не скликали); 5) прізвища, почесного імені тощо. Наприклад, повне ім'я Ціцерона виглядало так: Марк Тулій Марка Корнелій Ціцерон (Марк — ім'я, Тулій — рід, Марка — ім'я батька в родовому відмінку, Корнелій — триба, Ціцерон — прізвище).

Ще однією важливою категорією осіб в римському праві були латини, що визнавалися як давні мешканці Лацію - околиць Риму - та їхні нащадки.

Поширення правового статусу латинів відбувалося, спочатку, серед деяких італійських громад та поза межами Лацію та неіталійські общини, які отримали римське громадянство за особливими актами римської держави¹. Після того, як у I столітті до н.е. римське громадянство охопило всю Італію, статус латина залишався тільки для населення позаліталійських громад чи провінцій, і його надавали особливими актами Римської держави. Зазвичай такий статус отримував раб, якого відпускали на волю латин або римський громадянин.

Отже, статус латина набував певного юридичного значення та оформлення внаслідок:

- а) народження в родині латина. При цьому діяли такі ж правила, що й для римських громадян: статус наданої у шлюбі дитини визначався за статусом батька, анексованої - за статусом матері;
- б) присвоєння статусу латина актом органу державної влади;
- в) добровільного переходу римського громадянина до числа латинів з метою отримання земельного наділу;
- г) звільнення від рабства хазяїном - латином чи римським громадянином, але за умови надання йому правового статусу латина.

Латини, які обирались на посади магістратів або сенаторів у своїх громадах, також надавались правами римського громадянина. На початку I століття до н.е. всім населенням Італії був наданий правовий статус римського громадянина.

Щодо переґрінів, що були сусідніми народами Італії, важливо відзначити, що вони не були рабами, але також не отримували правового статусу римського громадянина. У деяких випадках римське громадянство надавалося переґрінам за особливі заслуги перед Римом або за певних обставин. Рішення про це приймалося Римською державою на підставі політичних, економічних та інших обставин, таких як необхідність поповнення римських легіонів вояками, оскільки тільки римські громадяни мали право служити в них.

Переґріни не мали політичних прав римських громадян і в сфері приватноправових відносин керувалися власним національним правом. У міжнаціональних контактах вони спирались на право, створене претором переґрінів на основі їхньої власної правової культури.

Визвільний раб отримував статус вільновідпущеника, чи, як його називали, лібертіна. Його правовий статус визначався статусом його колишнього володаря, який визволяв його на свободу. Якщо вільновідпущений був римським громадянином, він приймав статус римського громадянина, за винятками, такими як обмеження на вступ до шлюбу з вільною римською громадянкою до періоду принципату. Заборона шлюбу з особами сенаторського стану існувала до часів Юстиніана. Якщо ж вільновідпущений отримував свободу від латина чи переґріна, його правовий статус визначався

¹ Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн та римське право: навчальний посібник. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2019. 261 с.

їхнім статусом.

У сфері публічних правовідносин вільновідпущенику обмежувалося право служити в римських легіонах.

Особливу категорію суб'єктів права складали колони — це були дрібні орендарі землі, які отримували її в користування від великих землевласників за плату, встановлену як у грошовій, так і в натуральній формі.

Поняття та зміст цивільної правоздатності

Борисова В.І. у своєму підручнику зазначає, що властивість людини бути суб'єктом права не є передбаченою її біологічною природою. Здатність особи бути суб'єктом права може бути надана, обмежена або повністю відібрана. Ця здатність визначається терміном "правоздатність"¹. У контексті Римського права визнавалися суб'єктами права лише ті, хто був вільною людиною. Раби не мали правосуб'єктності і розглядалися як об'єкти, а не суб'єкти права. Однак серед вільних людей не всі мали однаковий рівень правоздатності. В римському праві особою вважався той, хто був правоздатним, тобто той, кому закон дозволяв володіти власністю, укладати договірні угоди з іншими особами для набуття прав та встановлювати обов'язки.

Спеціального терміна, який би міг виразити поняття «правоздатність», у тому значенні, як ми його розуміємо сьогодні, римляни не знали.

Проте у загальному це поняття у літературі визначається наступним чином. Той, хто має здатність мати суб'єктивні права та виступати як носій права, у юридичному контексті визнавався суб'єктом права, або особою. Здатність особи мати певні права відома як правоздатність.

Цивільна правоздатність передбачає здатність вільної особи мати права та обов'язки у сфері приватних відносин. Ця здатність виникає з моменту народження. Відповідно до римських юристів, у деяких ситуаціях цивільна правоздатність може виникнути навіть до народження дитини. Наприклад, якщо батько ненародженої дитини помер, то його частина спадщини може бути врахована при розподілі.

Римські юристи визначали момент народження як відділення дитини від матері та її крик. У випадку мертвонародженої дитини правоздатність не виникала. З моменту народження дитина стає носієм прав, має можливість володіти власністю та виступати як суб'єкт інших цивільних прав, наприклад, спадкоємцем.

Правоздатність припинялася смертю особи. Римське право рівняло продаж у рабство, полон, а також засудження до тяжких покарань (наприклад, довічна каторга) до смерті. У випадку повернення особи до свободи її правоздатність відновлювалася, хоча не завжди в попередньому обсязі.

У згаданого і цьому розділі автора визначено 3 види таких обмежень правоздатності:

- мінімальне (*capitis deminutio minima*): Воно передбачало втрату

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 28-29 с.

окремих прав у зв'язку із зміною сімейного статусу. Наприклад, *pater familias* (голова родини) може стати підвладним, якщо він переходить до іншої сім'ї для отримання спадщини.

- середнє, медіальне (*capitis deminutio media*): Це передбачало втрату певної частини прав, зокрема *iūs conubii* (право укласти шлюб), у разі зміни статусу громадянства. Наприклад, римський громадянин може втратити певні права, переїжджаючи в провінцію і отримуючи правовий статус латина для отримання власності земельної ділянки.

- максимальне (*capitis deminutio maxima*): Це передбачало повну втрату всіх особистих та майнових прав через зміну статусу свободи. Наприклад, вільна особа може втратити свободу внаслідок полону, продажу в рабство тощо.

За Харитоновим Є.О. зміст цивільної правоздатності римського громадянина охоплював два основних елементи:

Jūs Conubii (право брати законний римський шлюб): Це право надавало особі можливість укладати законні шлюби, в яких діти автоматично набували статусу римського громадянина. Це право визначало сімейний статус особи та визначало її позицію у римському суспільстві.

Jūs Commērcii (право бути учасником цивільного обігу): Це було широким правом брати участь у цивільних правовідносинах. Воно означало право володіти майном, здійснювати різноманітні цивільно-правові угоди (продаж, дарування, найм, обмін тощо), бути спадкоємцем і спадкодавцем, вести судові справи та інше. Під час принципату внесено розрізнення між активною та пасивною тестаментною правоздатністю, а також визначено особливості права на участь у цивільному обігу, такі як право складати заповіт та бути свідком при його складанні.

В цілому, *jūs conubii* та *jūs commercii* утворювали сутність цивільної (приватної) правоздатності римського громадянина, регулюючи його правові відносини в сім'ї та цивільному обігу.

Поняття дієздатності та обмеження цивільної дієздатності.

Хоча римське право не знало і поняття дієздатності, проте, більшість визнаних науковців у сфері дослідження римського приватного права вказують на широке використання цього правового явищу у правозастосуванні у Римській державі.

У римському праві правоздатність та цивільна дієздатність були ключовими концепціями, але їхні значення і визначення різні.

Правоздатність: Це поняття визначало можливість мати права, але саме за наявності цивільної дієздатності особа може самостійно користуватися цими правами. Правоздатність дає особі можливість мати права, але для їхньої реалізації потрібна цивільна дієздатність.

Цивільна дієздатність: Це здатність своїми діями набувати права і створювати обов'язки, а також відповідати за вчинені дії та учинені приватно-правові порушення. Цивільна дієздатність не тільки передбачає можливість

мати права, але й активно використовувати їх у своїх інтересах.

У римському праві цивільна дієздатність наставала не в момент народження, а з досягненням певного віку та обставин, коли особа могла вільно виявляти свою волю, адекватно оцінювати свої дії та відповідати за них. Факторами, які впливали на цивільну дієздатність, були стан здоров'я, сімейний стан і інші обставини.

Отже, правоздатність передбачала можливість мати права, а цивільна дієздатність визначала здатність своїми діями активно користуватися цими правами та відповідати за них.

Згідно з віковим критерієм, громадяни були розділені на чотири групи щодо цивільної дієздатності. До першої, визначеної як "infantes," входили діти до 7 років, які були абсолютно недієздатними. До другої групи, "impuberes," відносились дівчатка від 7 до 12 років і хлопчики від 7 до 14 років, які мали обмежену дієздатність. Вони могли здійснювати лише дрібні правові дії, робити недорогі покупки, приймати невеликі дарунки і проводити обмін речами. У випадку необхідності вчинення правочинів, спрямованих на припинення прав або встановлення обов'язку, слід було отримати дозвіл опікуна, який його надавав у момент вчинення правочину. Правочин, вчинений без згоди опікуна, зобов'язував неповнолітнього тільки в межах збагачення, отриманого за цією угодою.

Третю вікову групу (adulescentes) становили особи від 12 до 25 років (дівчатка) та від 14 до 25 років (хлопчики), які вважалися повнолітніми та дієздатними. У них було право на здійснення будь-яких цивільно-правових дій. Однак, якщо вони уклали явно не вигідну для себе угоду в шлюбі, то мали право звернутися до претора з проханням визнати її недійсною і повернути сторони до стану, в якому вони були до укладення угоди, щоб застосувати принцип реституції.

Розвиток продуктивних сил та цивільного обігу, введення в ділове життя осіб, які були практично не досвідчені та наївні, призводили до підризу стабільності цивільно-правових відносин. З II століття таким особам було надано право запитати собі куратора (піклувальника). Після цього вони могли здійснювати правочини лише з дозволу куратора. Проте залишалася можливість самостійно скласти заповіт та вступати в шлюб.

Четверта група - повністю дієздатні особи. По досягненню 25 років вони звільнялися від обмежень цивільної дієздатності за віком, і ця дієздатність ставала необмеженою, якщо не існувало інших факторів, що могли її обмежувати.

Фізичний стан особи мав обмежений вплив на її дієздатність. Наприклад, глухонімі особи не були здатні укласти певні договори чи пред'являти позови у легісакційному процесі. Більший вплив на здатність вчинювати юридичні дії взагалі справляв психічний стан особи. Так, недоумкуваті чи особи із душевними захворюваннями визнавалися абсолютно недієздатними та не мали можливості самостійно здійснювати цивільно-правові дії. Значною мірою обмежувалися в дієздатності також марнотратники, тобто особи, які не могли

розумно управляти своїм майном. Їм призначали піклувальника, який був відповідальний за їхній майновий стан. Такі особи мали дозвіл вчиняти лише ті правочини, які спрямовані на набуття майна, в інших випадках вони потребували згоди піклувальника.

В майбутніх розділах буде розглянуто важливе питання становища жінок в контексті еволюції шлюбу. Особлива увага буде приділена переходу від шлюбу *cum manu*, де дружина переходила під владу чоловіка, до шлюбу *sine manu*, де дружина зберігала юридичну самостійність, статус та майнові права.

Обов'язковим аспектом для розгляду в рамках римського права є питання про *обмеження цивільної правоздатності*, яке виникало внаслідок *capitis deminutio*. Це обумовлювало втрату будь-якого з статусів, що неухильно впливало на можливість особи бути суб'єктом права та учасником цивільних правовідносин.

Разом із цим існували значущі обмеження загальної правоздатності, особливо стосовно визначення обсягу цивільних прав і обов'язків. Ці обмеження можна узагальнити поняттям "приниження честі", включаючи декілька його видів: а) позбавлення права бути свідком (*intestabilitas*); б) ганьба (*infamia, ignominia*); в) погана репутація (*turpitude*).

Найбільш серйозним обмеженням була *infamia* або *ignominia* (ганьба), встановлене преторським правом як інститут, переважно в сфері приватного права. Деякими діями, такими як виключення зі складу легіону або укладення подвійних заручин, особа визнавалася ганебною. Позначення особи як безчесної призводило до втрати права виступати в суді як представника іншої особи чи виконувати обов'язки опіка у судових справах тощо.

За межами *infamia* було *turpitude* (погана репутація), що регулювалось преторським едиктом і полягало в обмеженні спадкових прав осіб, що займалися ганебними професіями (повії, актори та ін.).

У випадках, коли особі неможливо самостійно реалізовувати своє суб'єктивне право, застосовується призначення опікуна або піклувальника. В римському праві юристи не розглядали принципової відмінності між цими двома поняттями. Однак, як правило, опікун призначався для повністю недієздатних осіб та жінок, піклувальник — для душевнохворих, марнотратників і неповнолітніх.

В сучасному розумінні відмінність між опікою і піклуванням полягає у тому, що опіка призначається для осіб, які повністю недієздатні, і це надає опікунові право вчиняти необхідні правочини від імені самих підопічних.

Отже, опіка стосувалася малолітніх, тобто осіб до 7 років. Неповнолітнім (хлопчикам від 14 до 25 років та дівчаткам від 12 до 25 років) призначалося піклування, оскільки вони були вже дієздатними (якщо уклали шлюб), але ще не мали достатнього життєвого досвіду¹. Піклувальник не обмежував їхньої дієздатності, він лише своїм затвердженням надавав юридичної сили їхнім правочинам. З часом відмінність між опікою і піклуванням у цих відносинах

¹ Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник / за ред. Є. О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2019. 39 с.

зникає, і залишається лише в тому, що для визнання юридичної чинності правочину, вчиненому неповнолітнім, потрібно було схвалення піклувальника. У відсутності останнього правочин не мав чинності.

Піклувальник не вчиняв правочинів від імені своїх підопічних. Він не повинен був бути присутнім під час вчинення ними правочинів, але мав право схвалити чи не схвалити даний правочин. Якщо останній не був схвалений піклувальником, він не мав чинності.

Опіка та піклування призначалися лише над *persona sui juris*, тобто тими особами, які не були під владою інших. Останні мали захист своїх цивільних прав і інтересів через осіб, під чиєю владою вони перебували.

Піклування застосовувалося до осіб з душевними відхиленнями, марнотратників, неповнолітніх до 25 років, а також до осіб з фізичними вадами (наприклад, глухота, сліпота), які не дозволяли їм самотійно здійснювати певні юридичні дії або захищати себе. Крім того, піклування може бути встановлене для майна зачатих, але ще не народжених дітей, майна неспроможного боржника, неотриманого спадку тощо.

Опіка та піклування можуть бути встановлені за заповітом, відповідно до закону або розпорядження влади. За заповітом батько мав можливість призначити опікуна або піклувальника для своїх малолітніх дітей та інших осіб, які цього потребували. У випадку відсутності заповіту опікуном ставали найближчі родичі. У разі, якщо не існувало заповіту чи відповідного закону, опіка та піклування могли бути встановлені рішенням магістрату.

Без поважних причин від опіки чи піклування не можна було відмовитися. Підставами для відмови від опіки були: а) виконання обов'язків опіки або піклування над майном трьох осіб; б) управління майном держави або імператора; в) обіймання певних посад; г) вік понад 70 років; д) бідність, неписьменність, хвороба. Були й інші передбачені законом підстави для відмови від опіки¹.

А до опікунів і піклувальників висувалися досить суворі вимоги. Вони мали бути забезпечені достатнім майном, користуватися повагою в суспільстві, викликати впевненість у їхній чесності, добропорядності, безкорисливості.

Їх головний обов'язок — *піклування про майнові інтереси підопічних*. Вони здійснювали управління їх майном і піклувалися про постійне прирощення цього майна, про його збереження та розумне використання. Опікуни і піклувальники *також турбувалися про особу підопічного*, його виховання, здоров'я, роз виток тощо, оберігали його від поганих впливів та інших небажаних зазіхань.

Зловживання опікуна чи піклувальника визнавалося ганебним вчинком і призводило до вказаного вище обмеження цивільної правоздатності - ганьби (*infamia*).

Припинення опіки та піклування відбувалося у наступних ситуаціях:

а) при смерті підопічного чи його досягненні повноліття;

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 182 с.

- б) у випадку смерті опікуна чи піклувальника;
- в) коли опікун чи піклувальник втратив здатність виконувати свої обов'язки в повному обсязі;
- г) за відмовою від опіки чи піклування з поважних причин, визначених законом;
- д) у випадку позбавлення опікуна чи піклувальника його повноважень магістратами чи іншими органами влади.

Поняття, ознаки юридичних осіб.

Римські юристи акцентують увагу на ситуаціях, коли власність не призначена окремим громадянам (фізичним особам), а закріплюється за об'єднанням. Зобов'язання об'єднання не є зобов'язаннями окремих його членів, і права об'єднання анітрохи не належать окремим членам об'єднання". Однак ці висловлювання тільки визнавали певні права та обов'язки для таких об'єднань. Ідея юридичної особи виявилася у визнанні за міськими общинами права на самоуправління і господарську самостійність, дозволяючи їм керуватися нормами приватного права у своїх майнових відносинах, і це прирівнювало їх до статусу фізичних осіб. З плином часу така правоздатність визнається і для інших корпорацій.

У результаті тривалого еволюційного процесу концепції юридичної особи, римські юристи сформулювали конкретні ознаки цього суб'єкта права. Корпорація виступала в приватноправових відносинах як автономний суб'єкт нарівні з фізичними особами. Власність корпорації була відокремленою від власності її членів. Вихід окремих осіб зі складу об'єднання не впливав на юридичний статус корпорації. Корпорація мала право від імені самої себе укладати цивільні правовідносини як з іншими корпораціями, так і з фізичними особами.

Завдання на самостійну роботу.

1. Визначте передумови виникнення та характерні риси екстраординарного процесу.
2. Сформууйте логіко-структурний зв'язок понять правосуб'єктність, правоздатність та дієздатність в системі римського приватного права.

Лекція 3. Сімейні правовідносини.

Поняття та види речових прав

1. Поняття та види сім'ї.
2. Поняття та види шлюбу.
3. Римський шлюб, його види, умови вступу, припинення шлюбу.
4. Особисті та майнові відносини подружжя в шлюбі з чоловічою владою та без чоловічої влади.
5. Правові відносини батьків та дітей.
6. Інститут батьківської влади.

7. Поняття та види речових прав.

Поняття та види сім'ї. Споріднення.

Сім'я представляє собою об'єднання осіб на основі шлюбу або кровного зв'язку, які спільно проживають, надають один одному взаємну підтримку та несуть моральну відповідальність. У контексті сімейного стану римські громадяни розподілялись на тих, хто мав самостійні права (*persona sui juris*), таких як *pater familias*, та тих, хто був підпорядкований іншим особам (*persona alieni juris*), наприклад, інші члени родини, відомі як підвладні.

Для повноцінної правоздатності особа повинна бути незалежною в межах сім'ї і мати самостійний статус, який може мати лише *pater familias*. Підвладні особи не володіли власністю і могли укласти юридичні угоди лише в інтересах та на користь *pater familias*, який був єдиним володарем майнових прав сім'ї.

Сім'ю, де влада належала *pater familias*, називали агнатською. Усі підвладні підкорялися владі цього особи і вважалися родичами, або агнатами. Кровний зв'язок на той час не мав юридичного значення. Таким чином, дівчина, яка виходила заміж і переходила жити до свого чоловіка, приймала статус дочки його батьків у цій родині, стаючи сестрою братів і сестер свого чоловіка та втрачаючи родинні зв'язки зі своїми кровними батьками з усіма впливаючими наслідками.

Агнати можуть мати родинні зв'язки через кров, як у випадку батьків і дітей, але в юридичному плані це визначалося лише підпорядкуванням владі *pater familias*. Агнатське споріднення визначалося виключно по чоловічій лінії, оскільки це стосувалося підпорядкування владі батька родини. Наслідок дітей також ставав агнатами свого *pater familias*.

Кровні зв'язки також класифікували за лініями і ступенями. Виділяли дві лінії - пряму і бокову. Пряма лінія поділялася на висхідну і низхідну. Якщо родичі походили послідовно один від одного (батько, син, онука, правнук), це були родичі по прямій лінії. Родичів по прямій лінії, від яких походила конкретна особа, називали родичами по прямій висхідній лінії (батько, дід, прадід, мати, бабуса і т. д.). Родичі, що походили від цієї конкретної особи, становили пряму низхідну лінію (діти, онуки, правнуки). Родичі, які походили від одного спільного предка, вважалися родичами по боковій лінії.

Родичі дружини та чоловіка були між собою свояками. Брати і сестри з спільним батьком і матір'ю вважалися повноцінними братами і сестрами. Брати і сестри зі спільною матір'ю, але різними батьками, були єдиноутробними. Якщо вони мали спільного батька, але різних матерів, вони вважалися єдинокровними. Такі відносини називалися неповноцінними братами і сестрами. У разі, якщо у них були різні батьки і матері, вони не вважалися кровними родичами і отримували назву зведеними.

Визначення лінії і ступеня споріднення відігравало ключову роль у встановленні прав на спадщину, оскільки в спадковому праві діяв принцип: ближчий ступінь споріднення отримував перевагу перед родичами дальшого

ступеня.

Поняття та види шлюбу. Конкубінат.

В римському праві існували два типи шлюбу: законний римський шлюб (*matrimonium iustum*) та шлюб, що укладався між переґрінами та іншими вільними особами, які не мали права укласти римський законний шлюб¹. Законний римський шлюб, в свою чергу, історично поділявся на два види: шлюб з чоловічою владою (*cum manu*) і шлюб без чоловічої влади (*sine manu*).

Законний римський шлюб укладався відповідно до норм цивільного права та допускався тільки між римськими громадянами, які мали *jus conubii*. Шлюби між римськими громадянами і переґрінами (латинами, вільновідпущениками, колонами) були заборонені. Деякі обмеження стосовно вступу до шлюбу залишалися і після того, як всі вільні особи Римської імперії стали римськими громадянами. Наприклад, особи сенаторського звання не могли укласти шлюб з вільновідпущениками, і провінціальний магістрат не міг брати за дружину громадянку своєї провінції. Існували й інші обмеження.

Переґріни укладали шлюб між собою відповідно до норм *jus gentium*, а латини, вільновідпущеники та колони — відповідно до свого правового статусу. Однак шлюби цих категорій не мали юридичних наслідків, характерних для законного римського шлюбу. Дитина, народжена в такому шлюбі, не отримувала статусу римського громадянина.

У ранній етап розвитку римського права визначальним був шлюб з чоловічою владою, відомий як *cum manu*. В рамках цього шлюбу жінка повністю підпадала під владу свого чоловіка або *pater familias*, якщо сам чоловік перебував під владою батька. Вона займала статус дочки батьків свого чоловіка, абсолютно втрачаючи агнатські зв'язки зі своїми власними батьками, братами, сестрами та іншими близькими родичами.

У подальшому влада чоловіка послабилася, що було пов'язано із розвитком індивідуальної приватної власності. Дружина почала набувати певних прав на сімейне майно і одночасно деяку особисту незалежність від чоловіка. Це призвело до зміни форми шлюбу, приходження нового типу — шлюб без чоловічої влади (*sine manu*). В класичний період цей вид шлюбу остаточно витіснив шлюб з чоловічою владою.

Наприклад, чоловіки у віці від 25 до 60 років і жінки від 20 до 50 років, які не укладали шлюб, не мали права на спадщину відповідно до заповіту. Ті, хто перебували у шлюбі, але не мали дітей, могли отримати лише половину спадкового майна. При цьому бездітність трактувалася по-різному для чоловіків і жінок, де чоловіки вважалися бездітними лише у випадку відсутності хоча б одного нащадка, в той час як жінки повинні були мати не менше трьох дітей, а вільновідпущеники - не менше чотирьох. На жаль, ці заходи не призвели до очікуваного успіху.

Дослідники, в усіх використаних підручниках, вказаних нижче, виділяють таку форму сімейних відносин, як **конкубінат**. Фактичні шлюбні відносини

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 45 с.

осіб, які не могли укласти законний римський шлюб через різне громадянство чи соціальний статус, отримали назву конкубінат. Це включало постійне спільне проживання чоловіка і жінки з наміром створити сім'ю, а не тимчасовий та короткочасний зв'язок, який був несхвалюваний, зокрема, починаючи з часів Августа. Імператори видавали ряд законів, спрямованих на утвердження моральних цінностей сім'ї та протидію перелюбу, особливо з боку жінки.

Конкубінат фактично лишався поза сферою юридичних наслідків. Діти, що народжувалися в таких відносинах, не одержували ім'я та статус свого батька, не наділялися правом на аліменти, були позбавлені можливості стати спадкоємцями після його смерті, не отримували правового статусу дітей, на яких поширювалась батьківська влада. Жінка в таких відносинах не ділилася громадським статусом і соціальним положенням свого фактичного чоловіка та інших аспектів їхніх зв'язків.

Умови вступу в шлюб і підстави розлучення.

У ранньому римському суспільстві укладення шлюбу з чоловічою владою визначалося встановленням *manus* (руки) над жінкою, що можна було здійснити за допомогою релігійних обрядів, процесу манципації або через набувальну давність. Запровадження та утвердження шлюбу без чоловічої влади призвело до втрати актуальності цих форм. Натомість стали все частіше використовувати прості угоди між майбутніми подружжями, з подальшим введенням дружини в дім чоловіка. Очевидно, що такі угоди укладались в урочистій обстановці при участі близьких родичів.

Умови укладення шлюбу були такі:

а) угода між сторонами та згода *pater familias*, яку можна було оскаржити перед магістратом згідно із законом Юлія (4 р. н. е.);

б) досягнення шлюбного віку: 12 років для дівчаток і 14 років для хлопчиків;

в) наявність права на римський шлюб (*jus conubii*) як необхідного елементу цивільної правоздатності, без якого укладення шлюбу було неможливим. Відсутність *jus conubii* (наприклад, у нареченого сенаторського звання чи вільновідпущеної нареченої) виключало можливість укладення шлюбу, але допускало конкубінат. Слід відзначити, що конкубінат був можливий лише за умови відсутності *jus conubii*. З іншого боку, контуберніум, який означав шлюбні відносини між рабами, відокремлювався від конкубінату;

г) відсутність нерозірваного шлюбу у нареченого чи нареченої на момент укладення нового шлюбу. Закон не встановлював обмежень на вступ до другого шлюбу після розриву першого, але вдова повинна була дотримуватися траурного року, тобто між смертю чоловіка і вступом до нового шлюбу повинно пройти не менше як 10 місяців;

д) відсутність інших перешкод для укладення шлюбу, передбачених законом (спорідненість, наприклад, по прямій лінії будь-якого, а по боковій між дядьком та племінницею, свояцтво по прямій лінії тощо).

Припинення шлюбу шлюбного союзу в римському суспільстві було

обумовлене різними обставинами:

- Смертю одного з подружжя: Найочевидніша і природна причина припинення шлюбу полягала в природному перебігу життя, супроводжуваному смертю одного із подружжя, а також юридична смерть.

- Відпадинням від умов існування шлюбу: Якщо виникали умови, що суперечили подальшому існуванню шлюбу, включаючи випадки *capitis deminutio*, це також може бути визначальним моментом для його завершення.

- За бажанням сторін: Самостійне рішення чоловіка або дружини, або їхня взаємна згода на розірвання шлюбного зв'язку. Це свідчить про важливість врахування особистих виборів та взаєморозуміння у подружньому союзі.

Певні підстави для розлучення: У подальшому визначили конкретні причини, такі як порушення вірності, загроза життю одного з подружжя, неможливість народження дітей або спільного сімейного життя, а також вступ одного з подружжя до монастиря. Ці аспекти розкривають важливі етичні та релігійні аспекти римського суспільства, враховуючи значення родинних цінностей.

Штраф при розлученні без обґрунтованої причини: Закріплення штрафу при розлученні без важливої причини свідчить про соціальний інтерес до стабільності шлюбних відносин та важливість їхнього збереження у випадках, коли розлучення є відповідальністю сторін перед суспільством.

Правовідносини подружжя.

Взаємини в подружньому союзі виявлялися зіставленням особистих та майнових питань, і ці аспекти суттєво розрізнялися залежно від форми шлюбу: із чоловічою владою (*cum manu*) чи без неї (*sine manu*).

У шлюбі *cum manu* особисті та майнові відносини подружжя визначалися патріархальною суворістю. Дружина позбавлялася юридичної самостійності, а влада чоловіка над нею була фактично необмеженою. Так само, майнові права дружини обмежувалися, і все, що належало їй перед шлюбом чи отримане за його тривалості (наприклад, спадщина), автоматично переходило у власність чоловіка. Практично дружина була відсторонена від власності та правочинів.

Шлюб *sine manu* інакше регулював особисті та майнові аспекти відносин подружжя. Чоловічої влади над дружиною не існувало, і дружина зберігала правовий статус, що був наявний до укладення шлюбу. У випадку, якщо вона перебувала під владою чужого *pater familias* (особи іншого права - *persona alieni iuris*), це становище зберігалось і після шлюбу, а у випадку незалежності від *pater familias*, дружина залишалася самостійною. Влада чоловіка не зачіпала її. Однак, у деяких внутрішніх родинних справах владарювання чоловіка може залишатися (наприклад, у вирішенні питань проживання сім'ї, методів виховання дітей і т.д.).

Майнові відносини подружжя визначалися також принципом роздільності майна чоловіка та дружини. Все, що було власністю дружини до вступу в шлюб або отримано нею під час шлюбу, залишалося її власністю, якщо вона була юридично самостійною. Дружина мала право володіти, користуватися та розпоряджатися цим майном самостійно.

Одночасно з цим, *jus commercii* між подружжям було дещо обмеженим у взаємних правах та обов'язках. Загалом, чоловік та дружина мали можливість укладати різноманітні види договорів між собою; проте, один із них, а саме договір дарування, здійснювався лише за певними умовами та обмеженнями.

У літературі можна зустріти твердження, що дарування між подружжям було категорично заборонено загалом. Дружина мала можливість покластися на чоловіка у управлінні своїм майном. З моменту виникнення будь-яких правових відносин між подружжям, ці відносини підлягали захисту в судовому порядку. Однак існували обмеження, які включали в себе неприпустимість судових позовів між подружжям, які могли призвести до порушення гідності одного з них.

Майнові відносини подружжя включали в себе ще два юридичні інститути, пов'язані із шлюбом: посаг (*dos*) та дарування від чоловіка (*donatio propter nuptias*). Посагом вважалася не вся власність дружини, а лише та, яка була спеціально призначена для цієї мети та передана чоловікові самою дружиною, її *pater familias* чи іншими особами. Спочатку посаг служив полегшенню фінансового тягаря чоловіка на утримання сім'ї, а пізніше — забезпеченню стабільності шлюбного союзу¹.

Згідно з загальним положенням, при припиненні шлюбу через смерть дружини, посаг залишався чоловікові. Але якщо він був встановлений батьком дружини, який був живий на момент смерті дочки, посаг повертався йому. У випадку смерті чоловіка, посаг завжди залишався дружині. Проте при розлученні діяло інше положення: якщо в розлученні винен був чоловік, посаг повертався дружині, а якщо винна була дружина — залишався чоловікові.

Практика дарування *дошлюбного майна*, що полягало у передачі майбутньою дружиною майбутньому чоловікові, визначилася звичаєм та подальше набула чітких правових рамок, особливо після того, як пояснилася роль посагу в забезпеченні стабільності сімейного союзу. У випадку, коли дружина ризикує втратити посаг у разі непідтвердженого розлучення з її боку, виникає зацікавленість у тому, щоб чоловік, отримуючи посаг, виділяв частину свого майна (приблизно рівну посагу) як гарантію для дружини. Це положення, хоч і не було юридичним обов'язком чоловіка, строго дотримувалося з моральних міркувань. Такий акт дарування від чоловіка отримав назву "*donatio propter nuptias*". Фактично, це не було звичайним даруванням. Чоловік залишався власником майна, яке він обіцяв дружині як компенсацію за посаг, і користувався ним, як і раніше. Проте, у випадку розлучення з його вини, це майно переходило власність дружини як штрафна компенсація. Такий підхід допомагав забезпечити рівновагу відносин у шлюбі та визначав роль дарувань у сімейному праві.

Правові відносини батьків та дітей. Інститут батьківської влади.

Динаміка відносин між батьком і дітьми в римській сім'ї визначалася

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 288 с.

практично необмеженою батьківською владою.

Батьківська влада, або *patria potestas*, спрямовувалась передусім на дітей, які були народжені в рамках законного римського шлюбу. Для дітей, що народжувались в незаконному шлюбі, конкубінаті чи будь-якому фактичному спільному житті, батьківська влада не застосовувалась, вони були іншими для батька.

Інтересно, що мати дитини була завжди відомою, навіть якщо вона народжувала поза шлюбом. Той, хто перебував у шлюбі з матір'ю, вважався юридичним батьком, і це було закріплено юридичною презумпцією: "Батько - це той, на кого вказує шлюб".

Батьківська влада могла встановлюватися також узаконенням або усиновленням. Узаконення включало встановлення батьківської влади над власними дітьми, народженими поза шлюбом, через визнання їх батьком. Усиновлення ж передбачало встановлення батьківської влади над чужими дітьми, існували дві форми - *argotatio* і *adoptio*. Перше застосовувалося для усиновлення осіб свого права, а друге - для осіб чужого права.

І хоча з часом формалізм усиновлення спростився, визначення дітей через узаконення чи усиновлення прирівнювалося до їхнього народження в шлюбі. Це означало, що вони отримували правовий статус та ім'я свого усиновителя, а також право спадкування, поділу соціального та громадського становища, і на них поширювалася батьківська влада.

Батьківська влада в римській сім'ї припинялася у зв'язку з різними обставинами: смертю батька чи дітей, а також внаслідок звільнення від батьківської влади. Однак досягнення повноліття чи заснування власного дому та сім'ї не впливали на батьківську владу і не послаблювали її. За волею батька, син, досягнувши високого громадського становища, міг бути звільнений від батьківської влади.

Цей процес відомий як еманципація¹, і внаслідок неї син набував повної правоздатності та господарської самостійності. Однак повноваження батька не припинялись повністю, і він зберігав право користування половиною майна сина. Батько мав право емансипувати сина своєю волею, і це надавало синові статус "особи свого права".

Батьківська влада була безмежною в архаїчні часи, і тільки обмеження у продажу дітей в рабство було допустимим. У період імперії батьківська влада змінювалася, обмежуючись правом на життя дітей, і вбивство власної дитини розглядалося як злочин, тягнучий карну відповідальність.

У майнових відносинах батька і дітей патріархально володів батько. *Pater familias*, як голова сім'ї, був єдиним і неподільним власником сімейного майна. Майно, набуте дітьми, автоматично переходило у власність батька, і ця майнова залежність не послаблювалася з їхнім віком. Діти не мали права здійснювати цивільно-правові угоди чи бути власниками майна, і їхнє становище було схоже на рабське.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 290 с.

З часом влада батька почала обмежуватись. За часів Октавіана Августа встановлено, що майно, набуте сином-воїном на війні, залишається в його власності. Деякі імператорські постанови також обмежували права батька на майно, одержане дітьми в спадщину. Ці зміни, хоча обмежували майнову владу батька, не виключали її повністю.

Поняття і класифікація речей

У сфері цивільного права, одним з ключових аспектів є розподіл матеріальних благ, зокрема речей, між індивідуальними особами. Речі можуть стати об'єктом юридичного володіння особи, і сукупність норм, які надають суб'єкту права постійне та безпосереднє юридичне панування над будь-якою річчю, отримала назву речового права. Оскільки речове право стосується речей, на які кожен може претендувати, воно підлягає абсолютному захисту через *actio in rem*, тобто право на позов проти будь-якого порушника.

Юристи римського класичного періоду виділили групи правових норм, які регулюють різні аспекти речово-правових відносин. Перша група охоплює норми, які контролюють майнові відносини протягом життя особи, включаючи право власності та право на чужі речі, а також норми, що надають особам право вимагати від інших вчинення конкретних дій (зобов'язальне право). Друга група стосується спадкового права, регулюючи майнові відносини, пов'язані зі смертю суб'єкта.

Отже, речове право розподіляється за змістом та обсягом на право власності, право на чужі речі (сервітути та заставне право), а також спадкове право. Ці категорії відображають складність та багатоаспектність юридичних відносин, пов'язаних із майновими правами в римському праві.

Природна система речових прав відкривається за допомогою поняття "*res*" (річ), що представляє собою частину природи, яка може бути живою чи неживою, ізольованою просторово або фізично, або невіддільною від інших частин природи і яка є об'єктом юридичного панування особи.

Речі, які спадають під владу божества, розподіляються на святі і релігійні. Призначення речей як святих позбавляло їх здатності бути об'єктом особистої власності, і такі речі вилучалися з цивільного обігу. Сюди входили речі, присвячені богам (*res sacrae*), храми, алтарі, а також ті, що перебували під заступництвом богів, такі як міські стіни міста Риму.

Також існували релігійні речі (*res religiosas*), до яких відносилися кладовища, могили та інші сакральні об'єкти.

Публічні речі охоплювали ті, що були об'єктом права римського народу. Ця категорія поділялася на декілька підкатегорій залежно від їхніх функцій:

Речі загального (громадського) користування, які використовуються

членами суспільства для своєї користі та для розвитку громадського життя громадян, такі як річки, моря, порти, дороги, громадські стадіони, бібліотеки та інше.

Речі, які служать специфічним цілям держави і вилучені з безпосереднього користування громадян, такі як казна, військове спорядження, тюрми, фортеці тощо.

Речі, що становлять предмет комерційної діяльності держави, такі як державний земельний фонд, державні робочі сили тощо.

Ця система речових прав відображає важливий аспект соціальних відносин та взаємодії між особами та державою в контексті римського права.

У сфері римського права, поняття речей набуває важливого значення, розглядаючи їх як власність приватних осіб у суспільстві. Особливий акцент ставиться на поділі речей на манципні та неманципні, який відображає ключовий аспект цінностей та їх переходу від власника до власника.

Манципні речі, до яких відносилися земля, раби, робоча худоба і земельні сервітути, представляли собою основний капітал у господарській системі римського суспільства. Їх виділення в окрему категорію підкреслювало їхню важливість та особливий статус, а відчуження манципних речей вимагало виконання ритуалів та участі свідків.

Неманципні речі, які охоплювали всі інші види власності, відчужувалися шляхом простої передачі, що розширювало сферу обігу власності.

Розділення речей на рухомі та нерухомі підкреслювало їхню природну властивість зберігати або втрачати цінність при переміщенні, визначаючи таким чином їхню юридичну характеристику.

Категорії споживних і неспоживних речей визначалися здатністю втрачати або зберігати споживні якості у процесі використання, розкриваючи різні аспекти власності та їх функціональне призначення в римському суспільстві.

У контексті римського права важливим аспектом розуміння власності є класифікація речей за різними критеріями, що визначають їхню природу та правовий статус. Даний підхід дозволяє нам визначити різноманітні аспекти володіння та обігу різних видів майна.

Тілесні і безтілесні речі:

Тілесні речі – це ті, що мають матеріальну субстанцію, які можна бачити та відчувати, такі як земля, будинок чи худоба.

Безтілесні речі – абстрактні об'єкти, які існують у сфері уявлення, такі як

різноманітні права (право спадкування, сервітути, право вимоги).

Подільні і неподільні речі:

Подільні речі – ті, що можуть бути поділені, не втрачаючи свого призначення, як, наприклад, земельні ділянки.

Неподільні речі – втрачають своє призначення при поділі, такі як раб чи тварина.

Головні і приналежні речі:

Головна річ – частина речі, яка містить ознаки цілої речі.

Приналежні речі – складові головної речі, які здійснюють господарське призначення, знаходячись у залежності від головної речі.

Індивідуальні і родові речі:

Індивідуальні речі – унікальні, єдині у своєму роді, наприклад, скульптури чи картини.

Родові речі – цінність яких визначається за їх родом і кількістю, таких як, наприклад, певні види продуктів.

Безхазяйні речі і речі в правовому володінні:

Безхазяйні речі – не належать на даний момент нікому і не можуть належати (звір в лісі, риба в морі, птахи у небі).

Речі в правовому володінні – мають конкретного власника та перебувають під його владою.

Ця система класифікації речей відображає різноманіття їхнього призначення, властивостей та статусу в контексті римської юридичної парадигми.

В контексті правових відносин можна визначити різні категорії речей, кожна з яких має свої особливості та юридичний статус:

Речі в обігу, виключені з обігу чи обмежені в користуванні:

Речі в обігу – це ті, які можуть бути власністю будь-якої особи та підлягають вільному обороту.

Речі виключені з обігу – це ті, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод, наприклад, речі, які є державною власністю.

Речі обмежені у цивільному обігу – це ті, що підпадають певним обмеженням, таким як ліки чи зброя. Також існують заборонені речі, такі, як

книги про магію чи отрути.

Прості, змістовні, збиральні речі:

Прості речі – це елементи, які не мають самостійної суті, або створені з єдиного матеріалу, наприклад, раб, тварина чи дорогоцінне каміння.

Змістовні речі – це функціонально-конкретні одиниці, об'єднані в одне ціле, наприклад, будівля.

Збиральні речі – це предмети, що складаються з індивідуальних частин, що утримують свою індивідуальність, але сприймаються як складові одного цілого, такі як театр, комерційне підприємство чи хор.

Плоди, доходи:

Плоди – це продукти органічного розвитку, будь то живі (тварина) чи неживі речі, такі як врожай.

Продукція – це все, що отримано в результаті виборного використання речі, таке як продукти чи приладдя тварин.

Доходи – це плоди, які отримуються з речі в результаті юридичних угод, такі як цивільні плоди.

Дохід – це грошове надходження від речі, що виникає внаслідок юридичних відносин.

Завдання на самостійну роботу.

1. Назвіть основні відмінності шлюбу *cum manu* та *sine manu*.
2. Розмежуйте поняття емансипація, адопція та арогація.
3. Визначте до яких видів речей належить земельна ділянка.

Лекція 4. Володіння. Поняття та види права власності

1. Виникнення володіння в Стародавньому Римі.
2. Поняття та види володіння.
3. Виникнення та припинення володіння.
4. Захист володіння.
5. Виникнення і розвиток інституту права власності в Стародавньому Римі.
6. Поняття та зміст права власності.
7. Види права власності.
8. Поняття спільної власності.

Виникнення, поняття та види володіння.

Харитонов розглядає у римському праві поняття *possessio*, яке має

подвійне значення. По-перше, це самостійний правовий інститут, незалежний від права власності. По-друге, це одна з правоможностей власника. У першому випадку мова йде про володіння або посідання, у другому - про *jus possidendi* - право володіння. В сучасному розумінні ці поняття часто ототожнюються, однак їх необхідно розрізняти.¹

Римські юристи вважали, що слово "посідання" (*possessio*) походить від *sedere* - тримати, як володар. Фактичне володіння речю, хоч і не юридичне, отримало захист завдяки преторам.

Цей захист, наданий факту, виявився парадоксальним, оскільки передавався сам факт, а не право. Проте, після надання юридичного захисту факт став юридично значущим, потребувавши визнання з правового погляду. Римські юристи розуміли посідання як фактичне володіння речю, поєднане з наміром вважати її своєю. Це визначення включає два основні елементи: об'єктивний - *corpus possessionis*, тобто наявність речі, і суб'єктивний - *animus possessionis*, намір володіти нею від свого імені..

Борисова В.І. визначає, що у ранній період розвитку римського права юристи перший елемент посідання — фактичне володіння (***corpus possessionis***) — трактували спрощено — тримати річ у руках, у дворі, в будинку, коморі тощо. Згодом такий стан почали тлумачити більш витончено — як можливість володільця речі без перешкод, безпосередньо і тривалий час впливати на річ.²

Віддавна для визначення фактичного контролю над речами було досить просто доторкнутися до них або утримувати їх у руках. У випадку з рухомими речами, такими як тварини у лісі, це означало їх захоплення і тримання у руках. При заволодінні земельною ділянкою потрібно було вступити на неї, освоїти її та відмежувати від сусідніх ділянок, а також приймати заходи для її охорони.

Пізніше юристи вважали, що для отримання фактичного володіння речами не обов'язково тримати їх у руках. У деяких випадках достатньо було лише окинути їх поглядом і уявити себе їх володарем. При передачі землі новому власнику достатньо було з високого місця оглянути ділянку, а будинок розглянути, щоб стати його володільцем. Посідання не втрачалося навіть у разі передачі речі в тимчасове користування іншій особі.

Римські юристи розуміли фактичне володіння речами як звичайне ставлення власників до своїх речей та речей до їх володарів. Другий елемент посідання - *animus possessionis* - визначав суб'єктивне ставлення володаря до речі. Він повинен був вважати річ своєю, незалежно від того, чи ґрунтувалася його воля на помилці чи обмані. Таким чином, якщо покупець краденої речі добросовісно вважав її своєю, то це була помилка. Але якщо він свідомо намагався обманути, то це вже був усвідомлений обман. У будь-якому випадку володільці проявляли волю володіти від свого імені та намагалися переконати інших у тому, що річ належить їм.

При наявності фактичного володіння речю завжди припускалося

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. – Київ: Юрінком Інтер, 2023 – 302.

² Борисова В.І., Баранова Л.М. Основи римського приватного права: підруч. – Харків: Право, 2008. – 81 с.

існування суб'єктивного елемента володіння, проте не будь-яка воля панувати над річчю вважалася володільницькою. Наприклад, особа, яка мала фактичне володіння річчю на підставі договору з її власником (наприклад, договір зберігання чи позики), не вважалася володільцем саме через відсутність суб'єктивного елемента.

Отже, не кожне фактичне володіння річчю можна вважати посіданням, а лише те, яке базується на волі володільника - *animus possessionis*. Таким чином, володіння річчю від імені іншої особи також не є посіданням (наприклад, за умови договору найму, оренди, зберігання тощо).

У таких випадках володільник речі здійснює володіння не від свого імені, а від імені іншої особи, власника. Він лише тримає чужу річ - *detentor*. Для того, щоб володіння мало юридичне значення, вимагається саме воля володіти від свого імені, ставлення до речі як до своєї. Така воля може бути притаманною лише справжньому власнику або особі, яка, навіть не будучи власником, вважає себе ним унаслідок добросовісного обману. Наприклад, воля володільника землі, який свідомо усвідомлює неправомірність свого володіння, але приховує це від інших за допомогою своєї зовнішньої поведінки і ставлення до речі, ґрунтується на неправомірній підставі, обмані.

Отже, на думку Підопригори О.А., посідання — це фактичне володіння річчю, поєднане з наміром вважати її своєю, а держання — фактичне володіння річчю без наміру вважати її своєю (наприклад володіння речами на підставі договору).¹

Той, хто виявив загублену чи залишену кимось річ, лише тримає її, якщо не має наміру вважати її своєю. Але якщо він намагається привласнити цю річ (що, власне кажучи, є неправомірним), він продемонструє оточуючим своє бажання володіти нею, і це означатиме, що він вважає її своєю.

На думку вчених, у римському праві розрізняли різні форми володіння, в залежності від їх правових підстав. Наприклад, володіння було поділене на законне і незаконне: законне володіння ґрунтувалося на праві власності або інших законних правах, тоді як незаконне не мало правового ґрунту.

Законне володіння передбачало, насамперед, володіння власника та так зване похідне володіння. У деяких випадках особи, які утримували чужі речі, отримували самостійний правовий захист як володільники. Цей вид фактичного володіння чужим майном називався похідним володінням, хоча насправді це було не володінням, а держанням. Тільки у зв'язку з необхідністю захисту цих держателів, їх наділили самостійним правовим захистом і порівняли з володінням.

Наприклад, потреба у наданні самостійного правового захисту заставодержателю, який отримав річ у заставу для забезпечення виконання зобов'язання, прирівняла держання заставленої речі до володіння. Заставодержатель, отримавши у заставу чужу річ, не виявляв волі володіти від свого імені, оскільки не міг вважати заставлене майно своєю річчю. Проте для

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. – Київ: Юрінком Інтер, 2023 – 303 с.

забезпечення надійного захисту його інтересів проти зазіхань третіх осіб претори надали йому володільницький захист предмета застави, і його заставу почали називати володінням.

Детально це розглянуто Харитоновим Є.О. на прикладі *прекарія* (надання власником з певною метою свого майна іншим особам у тимчасове та безоплатне користування). У цьому разі користувачі чужим майном були лише його держателями, а не володільцями, проте знову ж таки необхідність надання прекарістам самостійного володільницького захисту потягла визнання їхнього держання похідним володінням.¹

У римському праві також існував інший приклад похідного володіння - секвестр. Якщо між двома особами виникав суперечка щодо права на річ, вони могли передати цю спірну річ на зберігання третій особі - секвестрарію. Це було зроблено з тими ж мотивами, що й у інших випадках похідного володіння - надання самостійного захисту посідання.

Отже, в усіх цих ситуаціях не йшлося про посідання у суворому розумінні цього терміну, а лише про звичайне тримання, яке рівнялося володінню з метою забезпечення більш ефективного захисту.

Правові наслідки визнання набувача речей добросовісним і недобросовісним

У римському праві володілець законний мав право на володіння річчю - *jus possidendi*. Незаконне володіння, з іншого боку, не мало юридичного титулу і базувалося лише на факті. Воно поділялося на добросовісне та недобросовісне.

Незаконне, але добросовісне володіння виникало, якщо особа, яка фактично володіла річчю, не знала і не могла знати про те, що ця річ не є її власністю і вона не має права на її володіння. Наприклад, якщо покупець отримав річ не від власника і не знав про це. Проте, якщо він знав або повинен був знати про відсутність права на володіння певною річчю, то таке володіння вважалося як незаконне, так і недобросовісне. Володіння річчю, здійснене злодієм, завжди вважалося недобросовісним, так само як і придбання краденого.

Поділ незаконного володіння на добросовісне і недобросовісне призвів до різного правового статусу для них. Наприклад, право власності за давністю можна було набути лише внаслідок добросовісного володіння, у той час як крадену річ не можна було набути за давністю. Добросовісний володільник відповідав за виндикаційним позовом у меншій мірі, ніж недобросовісний.

Виникнення та припинення володіння.

Посідання встановлювалося за допомогою двох основних елементів - *corpus* і *animus*. Однак, як вже зазначалося, саме фактичне володіння або намір

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 305с.

вважати певну річ своєю були недостатніми для виникнення посідання. Лише їх поєднання надавало посідання.

Виявлення волі володіти річчю для себе (від свого імені) визначалося зовнішнім, об'єктивним виявом цієї волі. Спеціальний акт не вимагався. Володілець повинен був ставитися до речі як до власної. Якщо володільник фактично володів річчю, то вважалося, що він має намір володіти нею від свого імені, вважати її своєю. Якщо наявність такої волі у володільця викликала сумніви у будь-кого, то той, хто сумнівався, повинен був довести відсутність підстав для такого фактичного володіння.

Проте змінити свою волю володіти річчю не було можливо; ніхто не міг змінити свою волю володіти і стати володільцем речі, не змінивши підставу такого володіння. Це не означало, що на підставі договору найму особа не могла стати посідачем речі. Наприклад, купивши річ, якою вона володіла на підставі договору найму, і змінивши в такий спосіб підставу володіння, особа набувала волю володіти і ставала законним володільцем речі.

Спосіб, яким набувалося посідання, визначався також характером володіння: добросовісне володіння набувалося одним способом, недобросовісне - іншим. Згідно з Борисовою В.І., якщо особа вперше набувала річ (зокрема, під час окупації), це вважалося первинним набуттям.¹ Під час первинного володіння факт заволодіння пов'язувався з волею володіти річчю. У випадку, коли володіння передавалося від особи, яка вже мала річ у володінні, через передачу предмета володіння, виникало похідне володіння. Проте римське право не визнавало наступництва між попереднім і наступним володільцями, навіть у таких випадках. Похідне володіння встановлювалося на основі договору з попереднім володільцем речі, де видом передавання речей є звичайне *traditio*.

Незаконне володіння речами відбувалося тими самими методами, як і перехід права власності, з важливою різницею: само право власності не передавалося на нового володаря. Це було як певний вид імітації, де основною метою було отримати право власності, але через різні обставини воно залишалося за попереднім власником, і новий володар речі не ставав її власником. Ця ситуація могла виникнути або усвідомлено, коли новий володар розумів, що не має права на власність, але все одно володів речовиною, або неусвідомлено, коли особа не знала про відсутність права. Однак в обох випадках володіння вважалося незаконним, але якщо володіюча особа була усвідомлена про відсутність права, то володіння вважалося і недобросовісним.

Наприклад, можна згадати ситуацію, коли річ, яка потребувала спеціальних формальностей (*res mancipi*), була придбана без виконання манципаційного обряду. Отже, особа, яка фактично володіла такою річчю, вважала її своєю власністю, але це не призводило до передачі права на неї. Тому цей володар вважався добросовісним, але незаконним.

Подібні наслідки наставляли також у разі продажу речі особи, яка не була її

¹ Борисова В.І., Баранова Л.М. Основи римського приватного права: підруч. – Харків: Право, 2008. – 83 с.

власником. Харитонов О.Є. наголошує, що згідно з принципом "nemo ad alterum plus juris transferre potest quam ipse habet" (ніхто не може передати іншому більше прав, ніж сам має), продавець без права власності на річ не міг передати це право покупцеві. Покупець, прийнявши фактичне володіння переданою йому річчю, мав до неї волевиявлення володіти, але не ставав власником. Хоча у нього була фактична володіння і воля володіти, він не набував права власності, оскільки відсутній був відповідний правовий титул у продавця.

Аналогічні наслідки виникали у всіх ситуаціях, коли право власності на річ намагалися уявно передати, але відчужувач не був її власником або не мав відповідних повноважень на передачу цього права.

Незаконне і недобросовісне набуття володіння також можливе через незаконні дії, такі як насильницьке захоплення чужої речі, крадіжка, апропріація знахідки та інші. У цих випадках фактичне заволодіння річчю здійснювалося з метою набуття власності, але відповідно до юридичних норм право власності не виникало. Однак римські юристи вважали таку особу посесором, оскільки вона мала фізичне володіння і волевиявлення володіти.

Підпригора О.А. виділяє наступні підстави припинялося посідання:

- а) фізичною загибеллю речі;
- б) юридичною загибеллю речі (вилученням її з цивільного обігу);
- в) втратою посесором одного з правових елементів посідання (фактичного володіння річчю або наміру вважати її своєю).

Крім того, посідання завершувалося зі смертю посісора. Його спадкоємцям потрібно було знову відтворити і підтвердити всі елементи посідання для себе.¹

Виникнення і розвиток інституту права власності в Стародавньому Римі.

Одним із найдавніших юридичних понять вважається категорія власності та право власності, що за своєю суттю належать до соціальних явищ. Право на власність можна віднести до основ людського існування, відтак, власність є фундаментально важливою у розвитку будь-якого суспільства.

Особливістю римського права є те, що право власності розглядалося не як певні відносини між людьми, групами людей чи різними класами, а як ставлення індивіда до речі. Так, власність визначалась як повний контроль над річчю (*plena in re potestas*).

Ця характеристика сприяла відокремленню права власності від інших аспектів власності, які, до певної міри, обмежували власника, зводячи його у деяких випадках до голого права (*nudum ius*), яке не мало конкретних застосувань. Наприклад, лише узуфруктуарію, а не самому власнику, належить право володіти річчю, користуватися нею та споживати її плоди. Проте, як

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 308 с.

тільки чужі права на цю річ завершуються, право власності автоматично відновлюється в повному обсязі і, зазвичай, залишається найповнішим з усіх форм володіння речами.

У Римі для визначення права власності використовували терміни "dominium" та, починаючи з кінця періоду Республіки, "propretas". Згідно з римськими юристами, власник мав ряд повноважень щодо своєї власності: право користування (ius utendi), право на збирання плодів (ius fruendi) і право розпорядження (ius abutendi). Право користування дозволяло вилучати з речі її корисні природні властивості, право на збирання плодів включало як природні, так і цивільні плоди (доходи, отримані від речі). Право розпорядження означало право на продаж, дарування, використання, знищення тощо. Ці повноваження можна розглядати як складові частини права власності, що визначають його сутність.

Отже, відповідно до норм римського права, ***право власності розглядалося як найповніше право, що дозволяло в межах встановлених правовим порядком користуватися власною річчю, отримувати від неї прибуток і розпоряджатися нею.***

Відзначається, що правомочності власника не включали в себе саме володіння як панування над річчю щодо її перебування у фізичному чи господарському володінні. Це не випадково, оскільки римське право, окрім власності (proprietas), розрізняло також володіння (possessio) і утримання речі (detentio), для яких були встановлені спеціальні правила, що враховували як фактичні, так і юридичні аспекти, включаючи ті, що не були прив'язані безпосередньо до права власності. Як вважає Борисова В. І., до складових права власності можна віднести право володіння річчю (ius posidendi) і право вимагати повернення речі від будь-якого її фактичного володільця (ius vindicandi), незалежно від того, чи це був користувач речі, чи особа, яка лише утримує її у себе.

Поняття та зміст права власності.

У сучасній цивілістиці поняття права власності визначається також через перелік та опис правових можливостей власника, які у сукупності складають суть правовідносин власності. Навіть з урахуванням того, що такий підхід не був типовим для римської юриспруденції, варто враховувати його, оскільки це дозволяє перейти від класичного римського права до сучасного.

Традиційно вважалося, що римський власник має такі правоможності: *право володіння, право користування, право розпорядження, право одержування прибутків, право захисту*. Проте з часом було помічено, що деякі правоможності в певній мірі дублюють одна одну, тому правознавці звузили їх коло. Так, право захисту було виключено, оскільки будь-яке право має бути

захищене, і виділення окремої правомочності захисту для права власності вважалося недоцільним. Право користування також включало право одержання прибутків від речі - *jus fruendi*. Таким чином, лишилися лише три правомочності - право володіння, право користування і право розпорядження, які охоплювали будь-які можливі форми і способи впливу власника на річ і одночасно забороняли посягання інших осіб на цю ж річ. Тому право власності вважається найбільш повним правом за обсягом, оскільки всі інші права на річ визнають його переважаючим.

Право посідання (*jus possidendi*) - це правомірність власника на фактичне володіння своєю річчю. Це передбачає, що річ повинна перебувати в господарстві власника, займати місце, відповідне її призначенню. Фактичне володіння річчю - це реальна можливість безпосереднього володіння нею. Однак власник може передавати це право посідання іншим особам (наприклад, за договором), залишаючи за собою при цьому право власності на річ.

У такому випадку, фактичні володільці не користуються речами на власний розсуд, а виконують волю власника, який передав їм ці речі на підставі угоди. Наприклад, власник може передати свою власність заставодержателю, прекаристу чи секвестрарію. Проте не всі угоди про передачу речей в тимчасове користування іншим особам передбачають передачу їм володіння. Зазвичай угоди передбачають передачу фактичного користування речами, а не їх володіння. Наприклад, за договором оренди власник може передати орендареві речі лише на користування, а не на володіння. Орендар фактично користується речами, але не має права вважати їх своїми, тому не може використовувати засоби захисту власності. Таким чином, орендар може захищати речі від посягань третіх осіб лише за допомогою власника, що робить його ще більш залежним від наймодавця.

Право користування (*jus utendi*) - це більш широкий за обсягом правоможність, ніж право посідання. Воно включає в себе можливість власника вилучати з речі її корисні властивості та отримувати доходи і приріст від неї. Користування річчю може мати різноманітні форми і способи згідно з законодавством, такі як передача в оренду, споживання (наприклад, харчові продукти, будівельні матеріали), а також використання для прикрас, одягу, проживання, вирощування врожаю та інше. Отже, вилучення корисних властивостей речі може мати різноманітні форми, методи та види. Проте в римському праві існують загальні правила щодо користування річчю, які забороняють завдавати шкоду чи незручності іншим особам або користуватися річчю у порушення закону. Зазвичай обсяг користування, дозволеного законом, практично не обмежений, за винятком випадків, коли це обмежено законом, угодою або іншими правами третіх осіб. Наприклад, користування може бути обмежене у інтересах, до прикладу, сусіда або іншої особи, яка має право на таке обмеження.

Право користування речами є ключовою правомірністю власника, оскільки через неї він може задовольняти свої особисті, побутові, господарські та інші потреби. Отже, річ набувається з цією метою, а сам власник більше цікавиться не самою річчю або її володінням, а можливістю використовувати це право користування.

Власник мав можливість робити зі своєю власністю все, що не суперечило закону. Крім того, він міг передавати право користування іншим особам, при цьому залишаючи за собою право власності. Наприклад, власник міг використовувати свою власність як забезпечення для договору позики, дозволяючи іншій особі тимчасово та безоплатно користуватися нею. У цьому випадку власник втрачав право на користування своєю власністю без отримання відшкодування. За договором оренди, право користування реччю передавалося орендареві за певну плату.

Право розпорядження (*jus abutendi*) давало власнику можливість впливати на юридичний та фактичний статус речі, зокрема, відчужувати її будь-якими законними способами, установлювати або скасовувати сервітут на користь інших осіб, знищувати або викидати річ. Наприклад, володільці земельних наділів раніше не мали цієї можливості і отримали її лише за спеціальним законом. Згідно з цим законом, земельні наділи стали об'єктами приватної власності, а їх володільці - приватними власниками. Повна свобода власності на землю означала не лише можливість безперешкодно й необмежено володіти нею, а й можливість відчужувати її.

При вирішенні юридичного статусу речі потрібно визначити її правовий статус та змінити його на свій розсуд, зокрема, змінити або припинити відносини власності. Наприклад, можна встановити сервітут на користь іншої особи або припинити право власності шляхом відчуження її іншій особі. До прикладу, класичним способом є продаж, дарування, передачу у спадок тощо. У такому випадку варто зазначити, що всі дії можуть бути за здійсненням волевиявлення самого власника.

Право розпорядження речами може бути виконане в різних юридичних формах за умови, що воно не порушує закон. Цю можливість власник також може передати іншим особам. Наприклад, якщо власник не може особисто здійснити цю дію (наприклад, через хворобу або похилу вік), він може доручити іншій особі продати річ та інше.

Узагальнюючи, всі три правоможності (відомі як **тріада права власності**) визначають **зміст права власності (право володіння, користування та розпорядження)**, його сутність, хоча не охоплюють всі вияви володіння власником над речами, його правового впливу на відносини власності. Право приватної власності полягає у волі особи стосовно речі - ***jus utendi et abutendi***. Основний інтерес римлян полягав у розвитку та визначенні

таких відносин, які вважаються абстрактними відносинами приватної власності.

Отже, **право приватної власності можна визначити як найвищу владу особи над речами, її виняткове право володіти, користуватися і розпоряджатися речами відповідно до своїх інтересів.** Право є виключним, оскільки належить лише власникові, який не ділить його з іншими. Римляни називали право власності також необмеженим правом, найвищою владою, підкреслюючи тим самим повноту володіння власником над речами, ніби це право не обмежене ніким. Однак насправді право власності в Римі, як вказується, завжди могло бути обмежене - на користь держави, суспільства, на користь третіх осіб, таких як суб'єкти сервітутів, заставоутримувачі і так далі.

Як зазначає Підопригора О.А., незважаючи на обмеження в правах власника за римським приватним правом, римські юристи розглядали право приватної власності як єдине і неподільне.¹ Головна у їхньому розумінні цього права полягала у безмежному контролі власника над речами. Часом цей контроль вважався правовим. З цього випливала стійкість цих відносин: лише сам власник міг змінити свій статус у відношенні до речі, і ніхто інший не мав такої можливості.

Насправді відносини власності є соціальними і регулюються правом, що робить їх правовими. В процесі здійснення свого права власності власник вступає у відносини з оточуючими його особами, які повинні поважати його права і виконувати певні обов'язки. Порушником права власності може бути будь-хто з оточуючих власника. Тому захист права власності розглядається як абсолютний і включає в себе використання різних юридичних засобів, включаючи судові позови.

Поняття спільної власності.

Як вважає Борисова В. І., подібно до інших прав, власність на одну річ може бути спільною для декількох осіб. Ця форма власності відома як «кондомініум». Спочатку римські юристи, які підкреслювали виключний характер права власності, вважали, що неможливо мати власність на одну річ у декількох осіб². Проте події, які відбувалися в житті, наприклад, спільне спадкування, а також ситуації, коли особи не мали достатньо коштів для придбання речі і укладали домовленість для її спільного придбання, свідчили про існування такої форми власності. У цих випадках римляни, не маючи відповідного юридичного терміну, говорили про спільну власність (communio) та річ, що перебуває у спільній власності (res communis).

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 321с.

² Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 93 с.

Кожному співвласнику належало право на спільне володіння та користування річчю. В разі спільного права власності на недільну річ (*communio pro indiviso*), неправильним є твердження, що кожен співвласник має обмежене право власності на певну частину спільного майна, а також частку у праві власності на весь об'єкт. Ймовірніше, що кожна особа має повне право власності на усю річ. Відповідно до Підопригори О.А., оскільки інші особи також мають таке ж право власності, різні права власності, які належать співвласникам як рівноправним особам, конкурують між собою як взаємобмежені. Це призводить до розподілу права власності на ідеальні частки відповідно до вартості об'єкта, що дозволяє виразити право кожного співвласника на всю річ за допомогою дробу, який відображає кількість співвласників. Цю ідею висловив ще давньоримський класик Кв. Муцій Сцевола, який говорив про власність багатьох осіб на одну річ у вигляді ідеальних часток - *pars pro indiviso* (D. 50. 16. 25). Цей принцип подальше розвинув Цельз-син, який зазначав: "...не може бути власності або володіння двох осіб у повному обсязі: жодна з них не є власником частки речі, але має власність на певну частку всієї недільної речі". Іншими словами, одне право власності на одну й ту саму річ може належати кільком особам у вигляді ідеальної частки речі, а не фізично поділеної.¹

Виходячи з опису відносин власності, зробленого Цельзом, можна зробити висновок, що кожен власник має певну частку права власності на всю річ в цілому, тобто кожен з них має право не на певну частину речі, а на певну частку у праві на річ. Таке тлумачення права спільної власності означає: якщо річ буде пошкоджена, втрачена або зіпсована, або її вартість зменшиться, кожен власник зберігає свою частку права на ту частину, яка залишиться, або на позбавлену річ. Наприклад, якщо будинок, який належить двом співвласникам, згорить, залишившись лише кілька балок, ці балки належатимуть обом власникам відповідно до їхніх часток. Такі ж наслідки відбувалися і в тих випадках, коли вартість будинку зростала. Проте варто розрізняти частку права на річ в цілому від фактичної долі права користування, яка належить кільком співвласникам. Наприклад, якщо двом співвласникам належить будинок у рівних частках - по 1/2 кожному, то ідеальна частка кожного складатиме 1/2 будинку, але фактична частка користування може бути різною: одному - дві кімнати, іншому - три. Отже, у цьому випадку реальні та ідеальні частки не співпадають. Відносини спільної власності підлягають певним правилам.

Оскільки річ належить у цілому та в усіх її частинах усім співвласникам разом, виникає вимога, що розпорядження, володіння та користування річчю може здійснюватися тільки у випадку згоди усіх співвласників майна, незалежно від розміру їхніх часток парва власності. Усі співвласники мають рівні права здійснювати власність над річчю. Якщо хоча б один з них не

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 322с.

погоджується з ухваленим рішенням, воно не може бути втілено. Будь-яке фактичне розпорядження усією річчю або хоча б найменшою її частиною відноситься до права спільної власності на всю річ у цілому, яке належить усім спільно.

Кожен співвласник має право самостійно розпоряджатися своєю часткою у спільній власності. Він може її продати, обміняти, передати у спадщину, подарувати або здійснити інші дії, що не суперечать закону.

Проте, переважне право на викуп придбаної частки права у спільній власності належить іншим співвласникам. Співвласник, який бажає відчужити свою частку, може продати її будь-якій іншій особі тільки у випадку відмови інших співвласників від придбання зазначеної частки.

Кожен із співвласників має право вимагати поділу спільної власності у будь-який момент. Інші співвласники не можуть відмовити йому у цьому, у випадку, якщо негайний поділ може завдати шкоди самій речі.

Завдання на самостійну роботу.

1. Назвіть первинні та похідні способи набуття права володіння в Римі.
2. Визначте структуру права власності за римським приватним правом.

Лекція 5. Набуття, припинення та захист права власності

Права на чужі речі

1. Способи набуття права власності, види.
2. Види первісних способів набуття права власності.
3. Види похідних способів набуття права власності.
4. Титули набуття права власності.
5. Припинення права власності.
6. Захист права власності.
7. Поняття та зміст прав на чужі речі.
8. Види прав на чужі речі.
9. Поняття та види сервітутів.
10. Емфітевзис та суперфіцій.
11. Заставне право.

Набуття та припинення права власності

Право власності на річ може виникнути у конкретної особи у різні способи: вона може створити річ самостійно, придбати шляхом купівлі-продажу, освоїти землю, яка до цього часу не була оброблена і нікому не належала. Римляни вже дуже рано почали розрізняти два основні, але взаємопов'язані моменти у виникненні права власності — **способи набуття**

права власності (*modus acquirendi*) і **титул набуття** (*titulus acquirendi*). Факти, що спричиняють виникнення права власності у конкретної особи, називаються способами набуття права власності, а юридичні факти, які є правовою основою виникнення права власності, — підставами набуття.

Римське право вже з давніх часів розподіляло всі способи набуття права власності на первісні й похідні.

Первісні та похідні способи набуття права власності.

Первісні способи набуття права власності закладаються у тому, що право власності на річ виникає вперше. Наприклад, земля, яка нікому не належала, стає власністю того, хто першим починає її обробляти. Рибалка, який виловлює рибу в морі, стає її власником, оскільки до цього риба не належала нікому. Також виникає право власності на річ, яку тільки що створили.

Похідні способи набуття права власності ґрунтуються на праві попереднього власника, виходять з його права. Основним титулом похідного способу набуття права власності є договір (це можуть бути договори як речового, так і зобов'язального права). Похідним способом набуття є також і спадкування.

Види первісних способів набуття права власності.

Як зазначає Підпригора О.А., первісні методи отримання права власності включають: захоплення безвласних речей (заволодіння); знахідка скарбу; переробка речей; набуття права власності шляхом довгострокової володіння; приєднання речей; змішування речей¹.

Occupatio rei nullius (заволодіння безвласних земель, заволодіння) — цей метод полягав у тому, що першим почавши обробляти землю, особа ставала її власником. Таким чином, вона отримувала право на зібрані ягоди, плоди, дичину, виловлену рибу та інше, які раніше не належали нікому. Об'єктами цього права могли бути також речі, з яких власник відмовився. Проте втрачені речі не могли бути об'єктом привласнення, бо не вважаються нічийними.

Thesaurus (скарб) — цінності, які були невідомими їх власникам, вважалися безвласними і переходили у власність того, хто їх знаходив. Проте, якщо скарб був знайдений на землі іншого власника, то половина належала власнику земельного наділу, а інша половина — тому, хто знайшов.

Specificatio (переробка речей) — цей метод полягав у створенні нової речі з якої-небудь матеріалу. Власником нової речі ставав той, хто її створив, за умови, що її не можна було знову перетворити у матеріал, з якого її

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 324 с.

зроблено.

Usucapio (набуття права власності шляхом довгострокової володіння) — цей метод ґрунтувався на тривалій володінні майном, яке належало іншій особі, без її відома про це. Для успішного набуття права власності мусили бути відповідні умови, включаючи наявність правової основи володіння, добросовісність володільця та безперервність володіння.

Accessio (приєднання речей) — цей метод виникає у випадку, коли одна річ приєднується до іншої таким чином, що їх не можна розділити. Наприклад, у разі будівництва будинку на землі іншого власника, будинок стає власністю цього власника землі.

Змішування речей — це з'єднання речей таким чином, що не можливо визначити, яка з них поглинула іншу. Цей процес призводив до спільної власності для кількох власників.

Види похідних способів набуття права власності.

Основні способи похідного набуття права власності включали:

1. **Договір між відчужувачем і набувачем речі:** Це передбачало фактичну передачу власності від одного до іншого через угоду. Проте само угода ще не здійснювала передачу власності, а лише створювала юридичну підставу для цього. Фактична передача мала відбутися через манципацію, правову угоду або традицію.
2. **Перехід майна у спадщину:** Це стосувалося передачі права власності через спадкування від попереднього власника до спадкоємця.

При похідному набутті права власності набувач базувався на правах власності відчужувача. Проте, щоб відбувалася така передача, потрібні були як фактична передача, так і юридична підстава. Римське право додержувалось принципу: власність переноситься передачею, а не угодою — **traditionibus dominia rerum, non pactis nudis transferuntur**. Тільки у випадку сполучення цих двох умов право власності переходило від відчужувача до набувача.

Правовими формами похідного набуття права власності були:

1. **Манципація (Mancipatio):** Це був символічний акт передачі речі, який відбувався у присутності п'яти свідків та вагаря. Спочатку реально зважували метал, що слугував оплатою за річ, але згодом вагар став символічним, підтверджуючи факт передачі права власності.
2. **In jure cessio (Поступка правом):** Це був уявний судовий процес, в якому набувач вимагав річ, стверджуючи, що вона належить йому, а

відчужувач визнавав цю вимогу.

3. **Traditio (Проста передача):** Це була простіша та доступніша форма передачі, що полягала у фактичному передачі речі відчужувачем набувачеві. Це можливо було через різноманітні договори, такі як купівля-продаж, міна, дарування тощо. Для того, щоб право власності перейшло за договорами зобов'язального права, важливою була підстава — *causa iusta possessionis*, через яку передача здійснювалася. Ця підстава виражалася взаємною згодою, яка була висловлена в договорі, призначеному для передачі речі. Тим часом, традиція виступала лише як виконання цієї угоди, формальним актом її здійснення.

Також, відповідно до Борисової В. І., можна навести ще такі похідні способи набуття права власності на майно.¹

Переробка (specificatio) як один із способів набуття права власності за часів Юстиніана полягала в тому, що нова річ (*nova species*) належала власнику матеріалу, з якого вона була зроблена, або виконавцю цієї роботи, залежно від того, чи можливо було цей виріб, що виник унаслідок переробки, повернути в первісний стан.

Злиття (confusio) та змішування (commixtio) речей також були способами набуття права власності. Ці способи передбачали, що факт злиття для рідких речовин або змішування для твердих речей припиняли первісне право власності, і виникала спільна власність двох і більше осіб на всі злите або змішане майно в частках, пропорційних вартості цих речей.

Набувальна давність (usucapio) дозволяла особі, яка не була власником, але володіла річчю протягом певного часу за визначених умов, набувати право власності. Цей спосіб набуття права власності використовувався для рухомих речей, якими володіли протягом року, а також для нерухомих речей, таких як земельні ділянки, якими володіли протягом двох років.

Право власності може припинятися з різних причин, таких як: загибель речі, відмова власника від речі, викриття речі, вилучення речей з обігу, втрата права власності проти волі власника (наприклад, при конфіскації, реквізиції) та інші.

За словами Борисової В. І., Найбільш поширеними причинами припинення права власності на майно є відповідні похідні підстави його набуття, але у зворотному порядку. Це означає, що коли власник передає майно іншій особі за допомогою відповідного юридичного акту, такого як

¹ Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 97 с.

купівля-продаж, дарування, міна або надання приданого, він втрачає право на це майно. У таких випадках римляни визнавали припинення права власності, коли це право переходило до іншої особи. Цей перехід був можливий лише за умови суворого дотримання принципу "*nemo plus juris*" (ніхто не може передати іншому більше прав, ніж має сам) (D. 50. 17. 54). Іншими словами, право власності до нового власника переходило з тими самими обмеженнями, що й у попереднього власника, таким як право застави або земельні сервітуту.¹

Крім того, право власності на майно може бути припинене з інших причин, пов'язаних з самим об'єктом або суб'єктом цього права. За думкою римських юристів, найбільш природним способом припинення права власності було повне знищення речі. Це може включати фізичне знищення об'єкта власності або виникнення юридичної непридатності для створення об'єкта власності, наприклад, якщо раба відпустили на волю.

Щодо суб'єктивних причин припинення права власності, дерелікція (*derelictio*) вважалась однією з них. Вона виникала, коли власник відмовлявся від права на певну річ. У такому випадку річ не фізично знищувалась, а ставала безвласницькою, тобто залишалась без власника (*res derelicta*). Таким чином, ця річ могла стати предметом окупації та перейти у власність іншої особи.

Захист права власності Як зазначають Підопригора О.А., Харитонов Є.О. способи захисту права власності в римському праві залежали від різноманітних видів власності, що склалися протягом історії Римської держави.² Найбільш поширеними методами були віндикаційний, негаторний та прогібіторний позови, які спочатку використовувалися для захисту квіритської власності.

Віндикаційний позов (*res vindicatio*) застосовувався, коли одна особа твердила, що є власником майна, яке незаконно утримується іншою особою, і вимагала його повернення. Цей позов захищав власника від найгрубіших порушень його прав та вимагав доказів його права на спірне майно. Якщо доказати власність не вдавалося, позов відхилявся.

Під час легісакційного процесу позов на віндикацію міг бути задоволеним, але в разі, коли володільцем майна була особа з правомірною підставою володіння, наприклад, узуфрукт або оренда, відновлення прав власності було неможливим.

Якщо особа, яка отримала майно від власника за цивільним договором, відмовлялася його повернути, вона ставала неправомірним володільцем і підлягала віндикаційному позову. У формулярному процесі розрізняли добросовісних і недобросовісних володільців. Як правило, і в одних, і в інших

¹ Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 101 с.

² Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 326 с.

набувачів володіння були юридичні недоліки, і позов на віндикацію спрямовувався на повернення не лише самої речі власнику, але й всіх вигод, пов'язаних з нею. Добросовісний володілець зобов'язаний був повернути разом з річчю усі плоди, які він отримав з моменту подання до нього віндикаційного позову. Недобросовісний володілець повертав всі одержані прибутки, а також ті, які міг би одержати, але не одержав¹. Таким чином, віндикаційний позов захищав право власності, і відповідно до римського права майно поверталось власнику у будь-якому випадку, незалежно від того, добросовісним чи недобросовісним був набувач майна. Застосовувалась так звана необмежена віндикація.

Негаторний позов (actio negatoria) використовувався, коли власнику було відомо його право, але інші особи намагалися використовувати цю власність, стверджуючи, що вони мають якесь право на цю річ (наприклад, сервітут або узуфрукт). Порухення права власності може мати позитивний або негативний характер, залежно від того, чи втручається третя особа безпосередньо в саму річ або заважає власнику користуватися нею.

У таких ситуаціях застосовувався негаторний позов, який міг бути заявлений тільки власником і спрямовувався проти будь-яких серйозних зазіхань на його власність, таких як привласнення права сервітуту чи подібного користування (наприклад, пролягання чи проїзд через земельну ділянку, будівництво до стіни споруди).

Прогібіторний позов (actio prohibitoria) застосовувався, коли треті особи, хоч і не претендували на чуже майно в цілому або обмежене право, але своєю поведінкою заважали власнику нормально користуватися майном. Суд зобов'язував порушника усунути наслідки своїх дій і утримуватися від подібних дій у майбутньому.

Ці позови захищали право власності, забезпечуючи, що майно, що перебуває у власника, буде вільним від будь-яких правових обтяжень, які сторони претендують мати на користь третіх осіб.

Відповідно до Борисової В. І., до різновидів прогібіторних позовів, які відомі із Законів XII таблиць, відносяться позови, спрямовані на захист нерухомої власності в сусідських відносинах.² Наприклад:

1. *Позов про удосконалення меж земельних ділянок (actio finium regundorum)*, який використовувався у випадках непорозумінь або конфліктів щодо розташування межових знаків та належності

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 305 с.

² Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 103 с.

відповідних земельних ділянок на їх межах.

2. *Позов про затримання дощової води* (*actio aquae pluviae arcendae*), який застосовувався у випадках зміни природного режиму стоку води або штучного перешкоджання цьому процесу.
3. *Позов про збір плодів* (*interdictum de glande legenda*), який використовувався, коли власник земельної ділянки забороняв своєму сусідові заходити на свою територію для збирання плодів.
4. *Гарантія на випадок загрозованої шкоди* (*cautio damni infecti*), яка передбачала надання сусідом обіцянки відшкодувати шкоду, яка може бути завдана через об'єкти їхньої власності.
5. *Позов про обрізування дерев* (*interdictum de arboribus caedendis*), який застосовувався, коли претор виносив розпорядження власникові нерухомості особисто обрізати гілки дерев, що виходили за межі його ділянки і схилялися над сусідньою територією.

Поняття та зміст прав на чужі речі.

Формування прав на чужі речі у приватному праві Давнього Риму було зумовлено потребою захистити інтереси інших осіб за допомогою лімітування сукупності правомочностей господаря стосовно речей, які належать йому.

Так, Підопригора О.А., Харитонов Є.О. вказують, що поряд із правом власності (*proprietas*), найбільш повним правом на річ з точки зору діапазону правових можливостей власника, утворилися обмежені права на чужі речі (*iure in re aliena*). Як і право власності, права на чужі речі гарантували нагальні потреби уповноваженої особи шляхом надання їй спромоги безпосереднього панування над майном, що їй не належало, у рамках, визначених договором із власником, заповітом, законом або з інших підстав.

У розумінні давньоримських юристів, твердження яких загалом не втратили правди до наших днів, зміст права власності визначала система правомочностей з володіння, застосування та розпорядження речами. На відміну від цього, сутність прав на чужі речі розглядалася з точки зору можливості здійснення як вказаної «тріади» правомочностей у комплексі, так і окремих із них.

Права на чужі речі (*iure in re aliena*) утворювалися шляхом запровадження лімітованих речових правомочностей на належне іншій особі майно у випадках, якщо суб'єкт римського приватного права не міг повноцінно захистити свої інтереси лише шляхом володарювання над належними йому речами. У цьому разі в нього з'являлася потреба задовольнити ці запити за рахунок набуття на визначених законом підставах і подальшого здійснення

певних обмежених прав на чуже майно.

Варто зауважити, що запровадження права обмеженого користування чужим майном могло бути в таких випадках: 1) реалізація цього права була потрібною для уповноваженої особи; 2) встановлення цього права було відповідно до закону; 3) встановленням цього права не обмежувалися права та законні інтереси власника речі або інших осіб. Саме тому нездійснення наданого права на чужу річ протягом певного строку, його суперечність вимогам закону або порушення інтересів інших осіб у процесі його реалізації мали у підсумку втрату цього права.

Особливості прав на чужі речі обумовлювалися таким. По-перше, зміст обмежених речових прав на чужі речі становили права, що мали речовий характер і стосувалися виключно речей (*res*). Тому носій прав на чужі речі здійснював щодо них належні йому правомочності, незалежно від усіх інших осіб, включаючи власника. По-друге, як і право власності, права на чужі речі мали абсолютний захист, а отже, як розглянуто вище, мали характер абсолютних правовідносин. Тобто правовідносини, в яких набувачеві прав на чужі речі кореспондував обов'язок невизначеного, необмеженого кола осіб. Обов'язок усіх цих осіб, включаючи самого власника майна, мав пасивний характер і полягав в утриманні від дій, які могли б перешкодити суб'єкту права на чужу річ здійснювати належні йому правомочності. По-третє, відповідне право на чужі речі характеризувалося обмеженим змістом, а тому і обсяг правомочностей, які мала особа сервітуарія, порівняно з правом власності завжди був значно вужчий і визначався власником майна, або положеннями закону, або рішенням суду. По-четверте, права на чужі речі мали похідний щодо права власності характер. Вони встановлювалися лише стосовно речей, які вже перебували у власності інших осіб¹.

Задоволення потреб уповноваженої особи у володінні та користуванні чужим майном могло бути реалізоване кількома способами. Наприклад, шляхом установа відносних зобов'язальних відносин між власником та особою, яка набула право на чуже майно на підставі відповідного договору про передачу майна у користування. Крім того, право на чуже майно могло передаватися та здійснюватися особою в рамках абсолютних речових відносин. Встановлення прав на чужі речі в межах абсолютних відносин мало певні переваги порівняно з їх виникненням на основі договору, у якому предметом було право користування майном, що належить іншій особі. Встановлення таких прав характеризувалося більшою стабільністю і, як правило, не було обмеженим у часі. Так, у Давньому Римі власник мав право розірвати договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання його умов сервітуарієм. Це могло створювати небажані перепони на шляху безперешкодного здійснення прав та законних інтересів особи, що

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 108 с.

користувалась чужою річчю на договірних засадах¹. Нарешті, у разі порушення прав та законних інтересів осіб, які за договором здійснювали право володіння та користування чужим майном, їх захист забезпечувався лише позовами зобов'язального характеру (*actio in personam*), а можливість застосування речово-правових (*actio in rem*) виключалась. Таким чином, повною і належною мірою забезпечити реалізацію прав на чужі речі могло їх виникнення і здійснення в межах змісту речових, а не зобов'язальних відносин.

Окремі види прав на чужі речі виникали на підставах, передбачених законом. Ці права полягали в прямому пануванні над річчю і були безстроковими (з винятком застави та деяких інших видів). При порушенні таких прав та законних інтересів суб'єктів прав на чужі речі їх відновлення забезпечувалося речово-правовими засобами захисту. Цей захист мав абсолютний характер і відповідав формулі "захист проти всіх і кожного", оскільки поширювався на необмежене коло осіб, включаючи навіть самого власника майна.

Основні форми речових прав на чуже майно виникли в римському приватному праві і термінологічно знайшли відображення у відповідних положеннях сучасного цивільного права. Наприклад, права володіння, сервітуту, емфітевзису та суперфіцію закріплені в законодавчих актах сучасного цивільного законодавства України (розділ 2 Книги 3 Цивільного кодексу України) і, взагалі, залишаються незмінними за своєю основною метою та суттю.

Поняття сервітуту.

Сервітут (лат. *servitutis* — підлеглість) — це право обмеженого користування чужою річчю, яке встановлювалося або для створення певних вигод при експлуатації окремої земельної ділянки, або на користь певної особи.

Найдавнішими є сільські предіальні сервітути. Ідея була в тому, що вони належали господарю певного регіону.

Підопригора О.А виділяє такі істотно важливі для сільського господарства сервітути, як:

- 1) право транзиту через чужу ділянку (*iter*);
- 2) право транзиту і прогону худоби через чужу ділянку (*actus*);
- 3) право транзиту, прогону худоби і проїзду возом (*via*);
- 4) право провести воду з ділянки сусіда на свою землю (*aquaeductus*).

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 330 с.

Згодом, коли місто Рим розбудовувалося, виникли міські предіальні сервітути, першим з яких вірогідно був *servitus cloacae mittendae* — право провезти через чужу ділянку бруд зі свого двору в більшу міську каналізацію. Тит Лівій пояснював важливість цього права з хаотичним будівництвом, яке було у Римі після галльського нашествия (Тит Лівій. V.42.1—7; VI.4.5—6).¹

Варто зауважити, що на першому етапі становлення римського права сервітути ще розглядали дуже примітивно — в реальності під ними розуміли право на частину чужої речі (наприклад, на шматок чужої ділянки, по якій прокладено стежку для проходу сервітуарія). Тому предіальні сервітути сприймалися як *res mansipī* і запроваджувалися шляхом манципації.

Ситуація дещо змінилася після появи у II ст. до н.е. персональних сервітутів, що стосувалися не конкретної речі, а належали певній особі. За недостатністю джерел неможливо точно визначити перелік сервітутів персонального характеру, що сформувалися в цей період. Однак можна з певністю говорити про існування *usus* — права особи довічно користуватися чужою річчю, а також плодами її для особистого споживання (але не відчужуючи її).

Загалом, у період принципату сервітут трактується як речове право користування чужою річчю в одному або кількох відношеннях.

За змістом сервітутне право було досить обмеженим. Римське право детально регулювало сусідські відносини між власниками земельних наділів. Сервітути встановлювалися, як правило, на право користування чужою землею (або іншою річчю) не лише у якомусь одному відношенні (наприклад, право проїзду, право провозу вантажів, проходу, прогону худоби, право напоїти 20 голів худоби тощо), а саме в тому відношенні, де нестача або відсутність води, пасовиськ, шляхів, інших необхідних в сільськогосподарському виробництві переваг відчував пануючий земельний наділ.

Разом з тим, погоджуємося з думкою про те, що для компенсування недоліків, що мав пануючий об'єкт, власник обслуговуючого майна не зобов'язаний був здійснювати які-небудь активні дії. Характерна особливість римського сервітутного права виражена в такому афоризмі: *servitus in faciendo consistere non potest* — сервітут не може полягати в здійсненні яких-небудь позитивних дій². Власник обслуговуючої ділянки зобов'язаний лише терпіти дії суб'єкта сервітутного права, не перешкоджати здійсненню їх, і лише в деяких випадках — створювати сприятливі умови для цього.

Види сервітутів.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 335с.

² Там само

Розрізняли таких види сервітутів: предіальні (від слова *predium* — маєток) та персональні. (В навчальній літературі предіальні сервітути також називають «земельними», а персональні — «особистими».)

Земельні сервітути (*servitutes praediorum*). Предметом земельного сервітуту могли бути земельні ділянки, корисні копалини, також природні або штучні водойми, інше нерухоме майно, зокрема архітектурні будівлі. Земельні сервітутні права запроваджувалися з ціллю обтяжень земельної ділянки, інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна. Вони, як правило, визначалися неприпустимістю задоволення суб'єктом сервітутного права своїх запитів іншим шляхом, не залежали від його індивідуальності та могли переходити до його правонаступників.

Земельні сервітути, з огляду на їх функції, також мусять мати внутрішню класифікацію. Залежно від статусу населеного пункту, в межах якого запроваджувався земельний сервітут, виокремлювали міські (*servitutes praediorum urbanorum*) та сільські (*servitutes praediorum rusticorum*) сервітути. Земельні сервітути могли бути суходільними або водними залежно від факту встановлення сервітуту стосовно суходолу або відповідного закритого водоймища. До суходільних сервітутів відносили: право транзиту або проїзду возом чужою ділянкою, право гнати худобу через чужу ділянку тощо. Водні сервітути стосувалися права на забір води, водопій худоби, здійснення переправи через водний об'єкт, у інших узгоджених із господарем правомірних дій¹.

Особистий сервітут (*servitutis personarum*) носив індивідуальний характер, тобто, як правило, набувався і втілювався лише конкретною особою і припинявся з її смертю або з інших передбачених законом підстав. Винятком із загального правила непередаваності особистих сервітутів можна вважати особистий сервітут, що запроваджувався на підставі договору між особою, яка претендувала на його встановлення, та власником (господарем) речі. У цьому разі сервітутне право могло переходити до спадкоємців його набувача. Такий договір, як правило, містив положення щодо умов встановлення і подальшого здійснення сервітуту і міг бути як оплатним, так і безоплатним.

З урахуванням різноманіття потреб, які задовольнялися за допомогою встановлення сервітуту, вони могли бути публічними або приватними. Приватні сервітути встановлювалися на користь обмеженого кола осіб, які набували статус власників прав. Приватний сервітут враховував особисті інтереси його набувача (набувачів) і встановлювався на користь однієї чи кількох, але завжди персонально визначених осіб. Прикладом приватного сервітуту, що виникав на підставі заповіту, є право користування нерухомим

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 111 с.

майном, що входить до складу спадщини, надане відказоотримувачем.

Види земельних сервітутів.

Харитонов Є.О. зазначає, що головна особливість предіальних (земельних) сервітутів полягала в тому, що їх предметом була земля, а саме право користування чужою землею¹. Земля могла бути сільською або міською, що призводило до поділу предіальних сервітутів на сільські й міські. Якщо предметом сервітуту була земля сільськогосподарського призначення, то сервітут вважався сільським. У випадку, коли право користування чужою землею спрямовувалося на міську землю, сервітут вважався міським.

У предіальних сервітутах обов'язково передбачалися два земельних наділи, безпосередньо сусідні, з яких один обслуговував інший.

Предіальний сервітут мав:

а) Забезпечувати інтереси та надавати вигоди пануючому земельному наділу (*praedium dominans*), ставши корисним і обтяжуючим його.

б) Забезпечувати постійне обслуговування пануючого наділу своїми вигодами, перевагами та природними ресурсами, яке було систематичним і постійним. Сервітут існував доти, доки досягалася ця постійна мета. Якщо досягнення цієї постійної мети стало неможливим через якісь зміни, сервітут припиняв своє існування. Зміна суб'єктів сервітутного права не припиняла дії сервітутів.

Земельні сервітути не обмежувалися строками. Вони могли переходити у спадок, відчужуватися будь-яким способом разом із земельним наділом.

Основною метою предіальних сервітутів було зменшення недоліків однієї земельної ділянки за рахунок іншої, сусідньої. Майже кожен земельний наділ, поряд з певними перевагами і вигодами, мав також свої недоліки, що призвело до значної кількості предіальних сільських і міських сервітутів.

Усі сусідські взаємовідносини між власниками земель, які впливали з їх користування, регулювалися сервітутами. До предіальних сільських сервітутів належали:

- право проходу пішки, проїзду верхи на коні або на носилках (*iter*);
- право прогону худоби (*actus*); право проїзду возом з вантажем (*via*); право водогону (*aquaeductus*);
- право брати воду (*aquae haustus*);
- право прогону худоби на водопій (*pecoris ad aquam appulsus*); право

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 335 с.

випасу худоби (*jus pascendi*).

До таких сервітутів також входили права на право обпалювання вапна, добування піску і т. д.

Сервітути, що випливали з користування міською землею, називалися міськими (*jura praediorum urbanorum*). Найпоширенішими серед них були:

- Право будувати собі дах або навіс, втручаючись при цьому в повітряний простір сусіда — *servitus protegendi*;
- Право спирати колоду на чужу стіну — *servitus tigna immitendi*;
- Право прибудовувати будівлю до чужої стіни або спирати її на чужу опору — *servitus oneris ferendi*.

Пізніше з'явилися нові сервітути:

- Право відведення дощової води на сусідню ділянку — *servitus stillicidis*;
- Право відведення води — *servitus fluminis*;
- Право проведення каналу для нечистот — *servitus cloacae*;
- Право вимагати усунення перешкод, які можуть зіпсувати краєвид — *servitus ne prospectui offendatur*;
- Право вимагати, щоб не були затемнені вікна — *servitus ne luminibus officiatur*;
- Право зведення будови не вище встановленої висоти — *servitus altius non tollendi*.

Разом з тим, могли бути сервітути протилежного змісту. Наприклад, сервітут, що дозволяв звести будівлю перед вікнами сусіда.

Види персональних сервітутів

Найбільш поширеним видом особистих сервітутів у Давньому Римі був узуфрукт (*ususfructus*), що передбачав право користування чужою неспоживною річчю з одночасним правом отримання плодів, які вона здатна приносити.

Вважається, що це право виникало з практики сімейного життя і спочатку мало забезпечити аліментами вдову, яка не перейшла під владу чоловіка. Спадкодавець створював для неї можливість довічного користування плодами певної речі, забезпечуючи, проте, щоб власність на цю річ залишалася у членів його сім'ї.

Узуфрукт надавав узуфруктуарію право безоплатно і, у більшості випадків, довічно користуватися чужою річчю та її плодами. Узуфруктуарій мав обов'язок користуватися майном добросовісно і не міг змінювати його, навіть за метою поліпшення, та повинен був повернути власникові річ у незіпсованому стані. Таким чином, узуфруктом могли бути лише неспоживні речі, оскільки лише їх можна було повернути у незіпсованому стані. Заборонялося вносити будь-які зміни до речі, що була предметом узуфрукту, без згоди власника, навіть поліпшення її споживчих якостей. Узуфрукт споживних речей, як правило, не був допустимим, оскільки при використанні за призначенням речі матеріально зношувалися. Однак у нинішньому цивільному обороті узуфрукт інколи стосується сукупностей речей, які містять як споживні, так і неспоживні предмети. У таких випадках розрізняють узуфрукт в власному значенні (коли предметом є неспоживні речі) і квазіузуфрукт, який передбачає користування споживними речами узуфруктуарієм.

Узуфрукт міг встановлюватися договором. Власник мав право на оплатних або безоплатних договірних засадах передати узуфруктуарію неспоживні речі, здатні приносити плоди (приплід тварин або грошові доходи). Узуфруктуарій, у свою чергу, мав право передати предмет узуфрукту іншій особі в тимчасове користування на підставі договору. Узуфрукт міг ґрунтуватися і на спадкових відносинах¹. Наприклад, відповідно до заповіту спадкодавець міг передати право власності на земельну ділянку, яка використовувалась для сільськогосподарського виробництва (наприклад, під фруктовий садок), комусь із своїх нащадків, встановивши довічний узуфрукт на відповідну його частину на користь іншої особи. Дія договору узуфрукту припинялася зі смертю узуфруктуарія, що призводило до відновлення у повному обсязі права власності спадкоємця на майно — предмет узуфрукту.

Узус (usus) відрізнявся від узуфрукту тим, що узусуарій не мав права забирати плоди, які міг приносити предмет узусу. Власник узусу (узусуарій) мав лише право користуватися чужим майном без можливості забирати його плоди. Проте узусуарій мав обмежене право використання цих плодів лише для особистих потреб або найнеобхідніших потреб членів своєї сім'ї. Персональний характер узусу полягав у тому, що він обов'язково встановлювався на користь чітко визначеної особи, і припинявся з її смертю. Узусуарій не мав права передавати чи відчужувати надане йому особисто право користування відповідною річчю третім особам за будь-яких умов. При цьому залишалося право власника речі користуватися нею, яка була об'єктом узусу, а також забирати її плоди.

На практиці, узус фактично передбачав лише володіння, а не користування. Однак у римському праві цей сервітут розглядався як право

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 113 с

користування, оскільки узусуарій мав можливість використовувати плоди речі для власних потреб, хоча не отримував від неї прибутку.

Право користування чужим житлом (*habitatio*) полягало в тому, щоб особа могла безоплатно і, зазвичай, на все життя використовувати житло іншої особи для власного проживання і розміщення своєї сім'ї.

Зазвичай таке право встановлювалося за допомогою заповіту і набувало характеру легата (*legatum*). Легатарій, який отримав це право, мав можливість поселити іншу особу в це житло лише в тому випадку, якщо така можливість була визначена в заповіті. У деяких випадках заповіт також дозволяв легатарію здавати це житло в піднайом і зберігати отримані від цього кошти.

Право користування чужою робочою силою (рабами) або тваринами (худобою) (*operae servorum vel animalium*) було безоплатним і довічним. Це право дозволяло вигодонабувачеві використовувати працю рабів або використовувати тварин для їх призначення, наприклад, для видобутку води, перевезення вантажів тощо. Предметом цього права могло бути не лише використання худоби для господарських цілей, але й утримання декоративних порід домашніх тварин. Зазвичай це право припинялося зі смертю вигодонабувача.

Набуття, втрата та захист сервітутів.

За Борисовою В.І., встановлення сервітуту могло відбуватися, перш за все, на підставі договору або заповідального розпорядження (легату). Крім того, до середини I ст. до н. е. сервітуту могли набуватися за давністю (*usucapio*)¹.

Сервітуту можна було встановлювати різними способами згідно з цивільним правом. Найбільш поширеним було встановлення сервітутів через легати, уступки прав та інші подібні засоби. За допомогою цесії можна було встановити будь-які види сервітутів, а щодо сільських сервітутів, їх можна було створити також за допомогою манципації.

Міські сервітуту можна було передавати перед магістратом, тоді як сільські могли бути предметом манципації. Земельний власник, який відчужував свою власність, міг за додатковою угодою залишити собі певне право користування наділом, тобто встановити певний сервітут на свою користь за рахунок того наділу, який він відчужив. Це відоме як "відрахування сервітуту". У такому випадку придбувач отримував ділянку, яка була обмежена сервітутом.

Засобами встановлення сервітутних прав були:

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 107 с.

- *mancipatio* — для сільських предіальних сервітутів;
- *in jure cessio* — для всіх сервітутів;
- *deductio* — обумовлювання сервітуту на річ, що відчужується, на користь відчужувача при манципації або цесії;
- *legata* (легат, заповідальний відказ);
- *usucapio* (придбання сервітуту за давниною).

Сервітутні права могли припинятися у таких випадках. По-перше, на підставі об'єднання в одній особі власника, обтяженого сервітutom майна, і особи, в інтересах якої він був установлений. По-друге, у разі відмови від сервітуту уповноваженої особи. По-третє, у разі закінчення строку, на який він був встановлений, або припинення обставини, яка була підставою для виникнення сервітуту. По-четверте, за умови невикористання сервітутного права протягом певного строку. По-п'яте, у разі смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут. Існували й інші підстави припинення сервітутних прав.

Захист здійснювався за допомогою *actio confessoria*: сервітуарій міг вимагати від будь-якої особи не перешкоджати йому здійснювати сервітутні права. Протилежним йому був *actio negatoria*, за допомогою якого власник міг доводити, що річ вільна від сервітутів.

Поняття та ознаки емфітевзису.

У Давньому Римі, через обмежену кількість землевласників, виникла потреба у впровадженні механізму використання землі для сільськогосподарських потреб особами, які не мали права власності на цю землю.

Емфітевзис (від латинського *emphyteusis* — насадження) - це довгострокове відчужуване та успадковане право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб за умови, що в особі є потреба та можливість такого використання. Емфітевзис полягав у тому, що власник земельної ділянки передав користувачеві (емфітевту) строкове право на використання землі для сільськогосподарського виробництва. Це право на землекористування могло бути відчужуване емфітевтом і передаватися у порядку спадкування.

Підставою встановлення емфітевзису найчастіше був договір між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання використовувати її з метою сільськогосподарського виробництва. Істотні умови емфітевзису, такі як строк, порядок оплати ренти та податків сторони визначали за домовленістю у відповідному договорі про емфітевзис. Виходячи із характеру використання земельної ділянки (сільськогосподарське виробництво), договір

зазвичай мав довгостроковий характер. Якщо договір про емфітевзис укладався без визначення строку його дії, кожна із сторін могла відмовитися від виконання його умов, завчасно попередивши про це іншу сторону. За загальним правилом, договір про емфітевзис був відплатним, а оплата могла здійснюватися в натуральній чи грошовій формі¹.

Емфітевзис може бути установлений також на підставі волевиявлення власника земельної ділянки у формі заповідального розпорядження.

Власник земельної ділянки не міг перешкоджати законному здійсненню емфітевтом його належних прав. Емфітевт зобов'язувався використовувати земельну ділянку для сільськогосподарських цілей у повному обсязі. Більше того, він повинен був дотримуватися призначення ділянки, тобто використовувати її виключно для сільськогосподарського виробництва, на яке вона була передана. Зокрема, емфітевт не був уповноважений здійснювати будь-яку забудову на земельній ділянці або використовувати її для інших цілей, окрім сільськогосподарських. Однак він міг використовувати загальнодоступні корисні копалини (наприклад, воду, глину, пісок) для особистих потреб, якщо інше не було встановлено в умовах договору між емфітевтом і власником землі. За узгодженням з власником земельної ділянки, емфітевт мав можливість використовувати закриті водоймища, що розташовані в межах наданої йому в користування земельної ділянки, проводити на них будівництво запруд, здійснювати осушувальні та зрошувальні роботи тощо. Крім цього, емфітевт мав право передати своє право користування земельною ділянкою у спадок або скористатися можливістю його відчуження (не права власності на ділянку, а саме права користування нею), якщо інше не було визначено за угодою сторін.

Зазвичай землекористування передбачалося за плату. Емфітевт був зобов'язаний своєчасно та згідно з умовами угоди оплачувати користування земельною ділянкою. Частота внесення платежів за користування земельною ділянкою може бути річною або в інших узгоджених строках. Розмір платежу, його форма (грошова або в натурі), умови, процедура та строки виплати встановлювалися в угоді. Згідно з умовами угоди, емфітевт також може бути зобов'язаний вносити інші платежі, такі як податки.

Емфітевт був зобов'язаний ефективно використовувати земельну ділянку для сільськогосподарського виробництва та утримуватися від дій, які могли б призвести до погіршення її природних властивостей, таких як ерозія або інші негативні наслідки для землі. Крім того, емфітевт повинен був утримуватися від порушення прав та законних інтересів власників сусідніх земельних ділянок і не перешкоджати їм у здійсненні їхніх сервітутних прав.

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 114 с

При невиконанні цієї вимоги на емфітевта покладалася відповідальність.

У римському приватному праві право на користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб було відчужуваним. При відчуженні емфітевзису власникові надавалося переважне право на його придбання перед іншими особами за оголошеною ціною та на рівних умовах. Емфітевт був зобов'язаний повідомити власника земельної ділянки про свій намір продати право користування нею. Якщо протягом визначеного строку власник не виявляв бажання придбати право користування земельною ділянкою, емфітевт мав право продати його будь-якій іншій особі. У випадках, коли емфітевзис передавався третій особі за плату, власник земельної ділянки мав право на отримання двох відсотків від ціни його відчуження. Відносини, що виникали на основі емфітевзису, мали абсолютний характер. Отже, емфітевт мав абсолютний захист своїх прав, який поширювався не лише на третіх осіб, а й на самого власника земельної ділянки. Завершення емфітевзису наставало при його продажу, передачі в дар, іншому виді відчуження, а також у випадку смерті емфітевта, якщо не передбачалася передача прав спадкоємцям.¹

Поняття та ознаки суперфіцію.

Власник земельної ділянки мав можливість передати її іншим особам не лише з метою сільськогосподарського виробництва, але й для використання під будівництво всередині відповідного населеного пункту.

Суперфіцій (лат. *superficies* — наземна частина будівлі, те, що міцно пов'язане із землею) — це право, надане землекористувачеві (суперфіціарію), використовувати земельну ділянку іншої особи для будівництва житлових та інших будівель.

Виникнення суперфіцію як окремого права на чужі речі було результатом урахування положень римського приватного права, що стосувалися фізичних характеристик споруд та будівель, а також їхнього фізичного зв'язку з землею. Неможливість розділення відповідних споруд від земельної ділянки, на якій вони розташовані, разом із тривалим використанням цих об'єктів нерухомості за призначенням, визначили тривалість відносин, у межах яких землекористувач мав право здійснювати суперфіцій. Право користування чужою земельною ділянкою для будівництва могло бути постійним або обмежуватися певним терміном. У випадку обмеження, термін його здійснення встановлювався в договорі або заповіті.

Суб'єктами відносин із надання права землекористування для забудови могли бути власник земельної ділянки та будь-яка фізична особа, яка мала право здійснення будівництва відповідних споруд (суперфіціарій). Хоча

¹ Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 111 с.

джерела римського приватного права не містять конкретних вказівок щодо жорсткого нормативного визначення можливого місцезнаходження земельної ділянки, яка передавалася для забудови, з урахуванням призначення відповідних споруд і будівель, очевидно, що вона мала бути розташована в межах відповідних населених пунктів.

Суперфіцій міг виникати на підставі укладеного договору або заповіту. При установленні суперфіцію на основі договору сторони мали вільне право визначати його об'єкт та інші умови, дотримуючись загальних принципів договірного права. У разі, коли суперфіцій виникав на основі заповіту, основні права і обов'язки власника та землекористувача визначалися відповідно до вираженої в заповіті волі заповідача. Проте це не виключало можливості подальшої зміни умов надання земельної ділянки для забудови шляхом домовленості між спадкоємцем, який успадкував земельну ділянку та став її власником, і землекористувачем.

Власник земельної ділянки міг за домовленістю із суперфіціарієм отримувати відповідну частку від доходів останнього, набутих ним у результаті здійснення експлуатації певних об'єктів (наприклад, швейної майстерні), розташованих на переданій земельній ділянці. За умови переходу права власності на передану під забудову земельну ділянку до іншої особи обсяг наданих суперфіціарію прав на неї, за загальним правилом, залишався незмінним.¹ Незважаючи на це, новий власник земельної ділянки та землекористувач мали повне право в будь-який момент вносити необхідні зміни в договір, що визначав умови надання права землекористування для відповідної забудови земельної ділянки.

Суперфіціарій мав ряд обов'язків, серед яких було використання земельної ділянки відповідно до її призначення, сплата плати за користування нею та інших законом встановлених обов'язкових платежів, наприклад, земельного податку. Крім того, на нього лежало забезпечення будівництва та утримання будівель і споруд на чужій земельній ділянці після їх завершення. Закінчивши термін землекористування, суперфіціарій мав обов'язок повернути земельну ділянку власнику в належному стані. Це означало, що він повинен був за свій рахунок знести будівлі або споруди, які були на цій ділянці. Незважаючи на те, що право власності на нерухомість зазвичай було безстроковим, це не означало, що воно не може бути припинене у майбутньому через знесення будівлі або споруди. Суперфіціарію також належало право передавати або заповідати право використання земельної ділянки, яка була передана йому для забудови в межах певного населеного пункту.

У договорі визначався обсяг повноважень нового власника, враховуючи

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 116 с

відчужуваність права користування чужою земельною ділянкою для забудови. Особа, яка отримувала право власності на будівлі або споруди, автоматично набувала право користування чужою земельною ділянкою за тими ж самими умовами, що й попередній власник.

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови припинялося в разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки і суперфіціарія.¹ Така ситуація виникала, наприклад, у спадкових відносинах. Аналогічні наслідки виникали при закінченні строку права землекористування для забудови, відмові землекористувача від права користування земельною ділянкою, а також у випадку, якщо земельна ділянка не використовувалася для забудови протягом певного строку (наприклад, 3 роки). У цьому останньому випадку логічною була презумпція, що право втратило актуальність для суперфіціарія.

Поняття, зміст, форми застави.

Один з різновидів прав на чужі речі було заставне право, яке почало формуватися протягом раннього республіканського періоду з метою забезпечення виконання зобов'язань. У цьому контексті застава виконувала вторинну роль. Договір застави, який був основою для виникнення заставного права, укладався паралельно з будь-яким основним договором як його додатковий елемент. Акцесорний (додатковий) характер договору застави полягав у тому, що він вступав в силу лише у разі невиконання основного зобов'язання. Це був договір з відкладеною умовою. Якщо умова не виконувалася, договір застави не набирав чинності.

Борисова В.І. зауважує, що концепція заставного права полягала у гарантуванні того, що боржник буде виконувати взяті на себе зобов'язання. Є різні варіанти подібних гарантій. Застава - один з таких способів. Сторони при підписанні основної угоди одночасно укладали додатковий (акцесорний) договір, яким передбачалося право кредитора на певну річ боржника в разі невиконання ним зобов'язання.²

Отже, застава — це спосіб гарантування реалізації зобов'язання, який закріплює право заставодержателя на предмет застави.

Речеве право заставодержателя полягало не в розпорядженні чужою річчю, як це буває в інших правах на чужі речі, а в праві користуватися заставним майном згідно із законом.

Право розпорядження заставодержателя було обмежено тільки правом продажу. При деяких формах застави кредитору належало право володіння

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 117 с.

² Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 120 с.

предметом застави, інколи — право на присудження власності, користування й отримання дивідендів.

Заставне право встановлювалося шляхом передачі боржником (заступником заставодавцем) заздалегідь обумовленої речі (предмета застави) кредитору (заставодержателю). Зміст цього права включав такі можливості:

1. У випадку невиконання боржником у встановлений договором строк основного зобов'язання, яке було забезпечене заставою, кредитор отримував право на стягнення (продаж) заздалегідь обумовленої речі. Якщо виручка від продажу перевищувала суму боргу, кредитор зобов'язаний був повернути різницю боржнику, а у випадку, якщо вона була меншою, кредитор мав право стягнути решту боргу з іншого майна боржника на загальних умовах. У деяких випадках кредитор мав право вимагати надання йому права власності на заставлену річ.

2. Право продажу застави у випадку невиконання боржником зобов'язання залишалося за кредитором, навіть якщо предмет застави змінював власника, незалежно від того, де і в кого знаходилася заставлена річ. Право кредитора на заставну річ мало речовий характер і могло бути застосоване в будь-який момент. Тому якщо боржник, передбачаючи неможливість виконання зобов'язання, продав заставлену річ, це не ускладнювало положення кредитора, оскільки він мав право на викуп цієї речі незалежно від її місцезнаходження.

3. Право застави має перевагу перед іншими вимогами, що означає, що вимога, забезпечена заставою, задовольняється в першу чергу та в повному обсязі, а потім лише залишкова частина використовується для задоволення інших вимог. Наприклад, якщо боржник позичав у трьох різних кредиторів по дві тисячі сестерців, і тільки третій кредитор вимагав заставу майна боржника на суму три тисячі сестерців, коли настав строк платежу, і боржник не сплатив борг жодному з кредиторів, кожен з них мав право вимагати відшкодування боргу за рахунок майна боржника. У цьому випадку спочатку задовольнялася вимога, забезпечена заставою: третій кредитор отримував свої дві тисячі сестерців від продажу майна, а залишок від продажу, який становив тисячу сестерців, використовувався для погашення боргів двох інших кредиторів у встановленому порядку.

Заставне право - це вид речового права на чужу річ, що використовується для забезпечення виконання певного зобов'язання, надаючи кредитору можливість продати цю річ і отримати задоволення своєї вимоги.

Римське заставне право пройшло тривалий шлях еволюції, включаючи три основні форми застави: *fiducia cum creditore* (фідуційна угода), *pignus* (ручна застава) та *hypotheca* (іпотека).

Fiducia cum creditore (фідуційна угода) — це найраніша форма застави. Згідно з нею боржник передавав кредитору (заставодержателю) будь-яку річ

(предмет застави), натомість отриманих у позику грошей. У разі невчасного погашення боргу предмет застави залишався у власності кредитора. Після сплати боргу кредитор мав лише моральний, а не правовий обов'язок повернути заставу боржнику. Повернення застави у випадку своєчасного виконання боржником своїх зобов'язань було питанням совісті і сумління кредитора. Це і визначило назву цієї форми застави: *fiducia cum creditore* — угода з кредитором, що ґрунтується на совісті та довірі.

Умови цієї форми застави були дуже важкими для боржника. Якщо кредитор продав предмет застави третій особі, то боржник, навіть якщо виконав свої зобов'язання, втрачав право на цю річ. Крім того, якщо вартість застави перевищувала суму боргу, у разі невиконання зобов'язання кредитор також отримував різницю.

Тому преторська практика намагалася покращити процес застави. Утворилася нова форма, за якою заставка передавалась заставодержателю (кредитору) не у власність, а тільки у володіння — *præpignus* (ручна застава). Він стрімко розповсюджується, замінюючи фідучійну угоду. При ручній заставі власником застави лишався заставодавець (боржник). Якщо він дотримувався свого зобов'язання, то заставодержатель (кредитор) юридично був зобов'язаний повернути заставу її власникові, тобто боржникові. У заставодержателя зберігався посесійний інтердикт для захисту власних інтересів. Заставодержатель за загальним правилом втрачав можливості користуватися переданою йому в заставу річчю. Він міг зберігати її, хоч у окремих випадках користування дозволялось на засадах прекарію або найму.

Ручна застава була кращою за фідучійну угоду з точки зору цивільного законодавства, проте і вона не забезпечувала повністю потреби цивільного обігу. Позиція заставодержателя як володаря застави була невизначеною. У разі втрати застави він не завжди мав можливість захистити свої інтереси. Становище боржника (заставодавця) було кращим, ніж при фідучійній угоді, але також не забезпечувало належну охорону його економічних інтересів. Наприклад, якщо предметом застави була земельна ділянка, то передача її у володіння заставодержателю позбавляла боржника можливості обробляти її та отримувати доходи для покриття боргів. Тому ручна застава також швидко втрачала свою популярність.

Харитонов Є.О. вказує, що наступним етапом у розвитку заставного права було встановлення правила, за яким предмет застави взагалі не передавався у власність, володіння або користування кредитору, а залишався у власності, володінні та користуванні самого боржника. Ці відносини отримали назву *hypotheca* "іпотека". Ульпіан писав: "У точному значенні ми називаємо заставою те, що переходить до кредитора, проте в іпотеці ж до кредитора не

переходить володіння"¹.

Іпотека стала новим для римського права правом на чужі речі, а згодом і способом забезпечення зобов'язання, що полягав в тому, що іпотекодавець взагалі не передавав кредиту предмет застави (сторони при цьому зберігали свої старі назви). Боржник залишав за собою право володіння, користування та розпорядження, в тому числі отримання доходів від речі. Предмет застави (земельна ділянка, раби, робоча худоба та інші засоби виробництва) залишався в нього у праві власності, в томі числі з ризиком випадкової загибелі речі.

Крім того, в іпотечній формі застави боржник мав можливість заставляти одну й ту саму річ кілька разів, що раніше було неможливо. Наприклад, власник земельного наділу міг передати його в заставу кільком кредиторам одночасно або послідовно на різні суми, що дозволяло отримати значно більший кредит, ніж за старими формами застави.

Іпотека дозволяла підсилити фінансово-економічне становище боржника, не перевантажуючи його господарство. Крім того, власник мав можливість продати предмет застави ще до настання строку платежу, обравши найвигідніший момент і найкращого покупця, щоб врегулювати свої борги. При цьому застава переходила на нового власника.

Основним правом для заставодержателя за іпотекою було право продати річ у разі невиконання боржником свого зобов'язання. Договори застави могли мати й інші додаткові умови. Угоди, за якими заставодержателю було заборонено продати заставу або передбачався її перехід у власність кредитора, вважалися недійсними. Продавати заставу міг сам кредитор або за його проханням суд, але кредитор не мав права сам купити її. У випадку відсутності покупця після трьох попереджень заставодавця щодо сплати боргу кредитор міг звернутися до імператора з проханням присудити йому право власності на заставлену річ.

Оскільки одна й та сама річ могла бути заставлена кільком кредиторам, виникала можливість колізії заставних прав, яку детально досліджує Борисова В.І.²

Якщо річ була заставлена кільком кредиторам одночасно, перевагу мав той заставодержатель, з який перший заявив про наявність обтяження майна правом такої застави чи іпотеки. У випадку, коли застава на одну й ту саму річ встановлювалася кільком кредиторам послідовно, застосовувався принцип старшинства *qui prior tempore, potior est jure* "хто перший у часі, той сильніший у праві". Тобто право на продаж мав перший кредитор. Сума від продажу заставленого майна покривала насамперед вимоги кредитора першого в часі, а

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 345с.

² Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 118 с.

решта суми йшла на задоволення вимог наступних кредиторів у черзі.

Договором застави могли бути встановлені й інші принципи розрахунків у разі продажу застави. Застава встановлювалась передусім договором, а також може бути встановлена за допомогою повідомлення, судового рішення або на підставі закону. Заставне право припинялося у таких випадках: а) загибеллю предмета застави; б) поєднанням в одній особі заставодержателя і заставодавця; в) припиненням зобов'язання, для забезпечення якого було встановлено заставу.

Завдання на самостійну роботу.

1. Назвіть види позовів, що були відомі римському приватному праву для захисту права власності.
2. Проаналізуйте та порівняйте правову природу понять право власності та право на чужі речі.

Лекція 6. Поняття, зміст, підстави виникнення, види зобов'язань Виконання, забезпечення та припинення зобов'язань

1. Поняття зобов'язального права.
2. Поняття та види зобов'язань.
3. Підстави виникнення зобов'язань.
4. Сторони в зобов'язанні.
5. Вимоги, за яких зобов'язання вважається виконаним.
6. Наслідки невиконання зобов'язання.
7. Способи забезпечення зобов'язання.
8. Припинення зобов'язання, крім виконання.

Поняття зобов'язального права.

Харитонов Є.О. вказує, що давньоримські юристи використовували речові та особисті позови для захисту прав на майно. Якщо суперечка стосувалася права на річ, застосовувався речовий позов, а якщо це стосувалося дій інших осіб, то використовувався особистий позов. Претор, аналізуючи обставини справи, визначав, які відносини потребують захисту і видавав відповідний позов. Наявність певного права визначалася наявністю відповідного позову¹.

Отже, майнові права розрізнялися на основі використання відповідних позовів. Речове право застосовувалося у випадках, коли предметом права були речі, а особисте право — у випадках, коли предметом права були дії або відносини з іншою особою. Римське приватне право визнавало речі або дії як об'єкти права, але розподіл майнових прав на речові та зобов'язальні права відбувся трохи пізніше.

Відмінність між речовим та зобов'язальним правом визначається об'єктом

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 347с.

правових відносин. Якщо об'єктом права є конкретні речі, то ми маємо справу з речовим правом, а якщо об'єктом права є певні дії чи право на вимогу, то це вже зобов'язальне право. Однак ця зовнішня відмінність сама по собі не завжди визначає характер правових відносин. Наприклад, у ситуації, коли виникає суперечка щодо передачі будинку від продавця покупцеві, об'єктом права є не сам будинок, а право вимоги на виконання договору – це вже зобов'язальне право.

Для розрізнення між речовим та зобов'язальним правом необхідно звернути увагу на такі різниці:

1. Об'єкт права: речове право стосується речей, тоді як зобов'язальне право відноситься до дій або права на вимогу.
2. Типи прав: речове право охоплює володіння, право власності, сервітут, а також інші права на чужі речі, наприклад, емфітевзис, суперфіцій, заставне право. Зобов'язальні права виникають з договорів та інших дій, таких як договірне право, право на ушкодження та зобов'язання, які виникають з позадоговірних правовірних дій.

За В.І. Борисовою, речове право, зокрема право власності, розглядається як повний контроль особи над речовим об'єктом (*plena in re potestas*). Власник або носій іншого речового права задовольняє свої потреби, безпосередньо впливаючи на річ. Основною особливістю зобов'язань є те, що їх носій не може задовольнити свої потреби самостійно, а лише через дії іншої сторони — тобто того, хто є зобов'язаним за відношенням¹.

Зобов'язання, за визначенням Борисової В.І., є правовим відношенням, за яким одна сторона (кредитор) має право вимагати від іншої сторони (боржника) виконати певну дію або утримуватися від дії.

Речові права є абсолютними, у той час як зобов'язальні мають відносний характер. Це означає, що захист речових прав є абсолютним, тоді як захист зобов'язальних є відносним. Ця відмінність визначається природою правових відносин. У разі речових прав суб'єкт вступає у відносини з усіма оточуючими, і тому вони зобов'язані поважати його права й не порушувати їх. Це означає, що будь-хто може стати порушником речового права, навіть якщо він не має такого наміру або не знає про порушення. Отже, відповідачем у справі про речове право може бути будь-хто, навіть якщо він особисто не порушував ці права. Наприклад, якщо власник втрачає володіння річчю, він все ще має право на неї, і ця річ може опинитися у незаконному володінні будь-кого. Це може статися навіть з особою, яка, отримуючи річ, не має свідомості про те, що вона є чужою. Такий незаконний володільник не набуває речового права на річ, тому може бути відповідачем у справі про речове право.

Зобов'язально-правові відносини мають відносний характер, оскільки виникають щодо конкретно визначених осіб, наприклад, продавець — покупець. Порушником може бути тільки одна з цих двох осіб. Отже,

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 122 с.

відповідач за особистим позовом завжди відомий, за речовим позовом відповідача наперед не можна вказати навіть приблизно.

Більшість речових прав строками не обмежено. В той час особисті сервітути обмежені часом життя їх суб'єкта (довічні). Всі зобов'язально-правові відносини — це відносини з визначеним строком та мають на меті вчинення певної дії після якої їх дія вичерпується, що тягне за собою одночасне припинення відповідних прав вимоги, а отже і всього зобов'язання. Наприклад, із після передачі об'єкта купівлі-продажу за договором і сплати за таку річ зобов'язання припиняється.

Речові та зобов'язальні права відрізняються за своїм змістом і обсягом. Зміст речових прав визначається законом, тоді як зобов'язальні права зазвичай випливають із укладених договорів. Речові права є більш широкими за обсягом, ніж зобов'язальні, оскільки охоплюють такі аспекти, як права власності та права оренди речей.

У випадку речових прав суб'єкт може безпосередньо впливати на річ для реалізації своїх прав, наприклад, власник може сам користуватися, розпоряджатися та володіти своєю власністю. У той час як у зобов'язальних відносинах суб'єкт залежить від іншої сторони, яка має зобов'язатися здійснити певну дію або утриматися від неї.

Суб'єкт речового права є "пов'язаним" з річчю, оскільки може вимагати її повернення від будь-кого, хто незаконно утримує її, незалежно від того, де річ знаходиться. Наприклад, власник може вимагати повернення своєї річки від будь-кого, хто її незаконно утримує, навіть якщо ця особа отримала річ від іншої сторони, не знаючи про її чужість. Такий принцип віндикації застосовується в римському приватному праві. У зобов'язальних правовідносинах така пряма залежність відсутня.

Поняття та види зобов'язань.

З урахуванням описаних характерних особливостей, зобов'язання можна визначити у декількох варіантах. Один з них передбачає, що "зобов'язання є правовими зв'язками, які зобов'язують нас виконати певні дії відповідно до законів нашої країни".

До настання зобов'язання боржник має повну свободу дій. Проте, укладаючи зобов'язання, він, в певній мірі, встановлює на себе зобов'язання, обмежуючи свою автономію та приймаючи на себе правові обов'язки.

Харитонов О.Є. визначає зобов'язання (**obligatio**) як *правові відносини, внаслідок яких одна сторона (кредитор) має право вимагати, щоб друга сторона (боржник, дебітор) що-небудь зробила (facere), дала (dare) або*

надала (**praestare**). Боржник зобов'язаний виконати вимогу кредитора.¹

Зобов'язання – це юридичні відносини, в яких сторонами є кредитор і боржник, які мають свої права й обов'язки. Кредитор – це та сторона, яка має право на вимогу, а боржник (дебітор) – та, хто зобов'язаний виконати вимогу кредитора. Предметом зобов'язання завжди є дія, що має правове значення та породжує юридичні наслідки. Якщо дія не має правового характеру, вона не породжує юридично значущого зобов'язання. Римляни класифікували різноманітні господарсько-економічні дії на три групи: дати (*dare*), надати (*praestare*) та зробити (*facere*). Ця класифікація визначає зміст зобов'язання, оскільки будь-яка дія боржника пов'язана з однією з цих вимог кредитора: дати, надати або зробити. Підпригора О.А. називає це зобов'язальною тріадою.

Односторонні зобов'язання, де кредитор має лише права, а боржник — лише обов'язки, виникають досить рідко. Вони отримали назву "односторонні" через те, що одна сторона має тільки права, а інша — лише обов'язки. На практиці переважають двосторонні зобов'язання, де кожна зі сторін має свої права і несе відповідні обов'язки. Прикладом одностороннього зобов'язання може бути угода про позику: позикодавець має право вимагати повернення боргу і не несе жодних обов'язків, тоді як боржник (позичальник) несе лише обов'язки — повернути своєчасно борг, і він не має жодних прав щодо кредитора. Прикладами двосторонніх зобов'язань можуть бути угоди про купівлю-продаж, найм, доручення і т.д. У договорі купівлі-продажу продавець має право вимагати оплати ціни, а також зобов'язаний передати покупцеві продану річ. Якщо права й обов'язки кредитора кореспондуються з правами і обов'язками боржника, то таке зобов'язання називається синалагматичним, або синалагма.

Як і всі правовідносини, зобов'язання підлягає захисту з боку держави. Проте римське право знало зобов'язання, які не під лягали позовному захисту. Так було із зобов'язаннями, за якими сплив строк позовної давності тощо. Вони дістали назву *натуральних*.

Борисова В.І. визначає що до натуральних зобов'язань належать

- 1) зобов'язання рабів, що виникали не з правопорушень (*ex delicto*);
- 2) зобов'язання між *pater familias* та підвладними йому особами, а також взаємні зобов'язання осіб, які перебувають під однією владою;
- 3) зобов'язання осіб, що перебувають під опікою, та зобов'язання осіб, оголошених марнотратниками, укладені без участі опікуна чи піклувальника;
- 4) зобов'язання позики підвладних дітей;
- 5) зобов'язання, в яких утрата права позову викликана спливом позовної давності тощо²

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 348 с.

В сфері майнових відносин зобов'язання виступають наріжним каменем, що забезпечує рух товарів та послуг в усіх сферах виробництва і торгівлі. Така система зобов'язань має велике значення для господарського життя будь-якого суспільства. Це твердження має відношення й до епохи Давнього Риму. Римські юристи звернули значну увагу на розвиток системи зобов'язань, включаючи договірні та позадоговірні механізми майнових відносин. Їхні теоретичні розробки щодо договорів вражають своєю складністю, логічністю та гармонією.

Внесок римської юриспруденції в розвиток понять зобов'язань є надзвичайно важливим і сьогодні, в сучасному приватному праві, вони розглядаються як взаємини між кредитором, який має право на певні вимоги, та боржником, який має обов'язок здійснити певні дії або утримуватися від них.

Підстави виникнення зобов'язань.

Єдиною позицією науковців- цивілістів, щодо виникнення зобов'язань є твердження про те, що *зобов'язання виникали і виникають з юридичних фактів.*

Термін "факт" походить від латинського слова "factum", що означає конкретну подію або дію, таку як землетрус, народження людини, укладення договору, вчинення правопорушення, укладення шлюбу, прогулянка тощо. Факти, які мають юридичне значення, призводять до певних правових наслідків і називаються юридичними (наприклад, народження людини, вчинення правопорушення тощо). Факти, які не породжують юридичних наслідків, не вважаються юридичними (наприклад, прогулянка, відвідування родичів тощо).

Юридичні факти можна розділити на події та дії.

З теорії права відомо, що події - це ті факти, які відбуваються незалежно від волі людини, такі як смерть, народження, природні катаклізми, наприклад, землетрус. Такі події, як смерть і народження, завжди мають правове значення і є юридичними фактами. Проте, стихійні лиха, такі як землетруси, урагани або повені, не завжди мають юридичне значення і не завжди є юридичними фактами. Наприклад, якщо землетрус не спричинив жодної шкоди конкретній особі, то для неї факт землетрусу може бути несуттєвим з точки зору права.

Дії - це факти, які виникають в результаті волі людини. Вони можуть бути або правомірними, відповідати закону, або неправомірними, порушувати закон. Правомірні дії спрямовані на досягнення певного юридичного результату, такого як укладання договору купівлі-продажу, подарунок, оренда,

² Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 127 с.

заповіт тощо.

Двосторонніми називаються правочини в яких виникнення, зміна або припинення прав і обов'язків залежить від волевиявлення двох сторін. Це є класичними *договорами*. За відсутності згоди будь-якої сторони правочину не можна укласти договір, а укладені договори в супереч волі будь-якої із його учасників є недійсним або оспорюваними.

Односторонніми називаються правочини права й обов'язки в яких виникають, змінюються або припиняються за волевиявленням лише однієї сторони, класичними прикладами таких є заповіт, ведення чужої справи без доручення та ін.

Двосторонні правочини — це договори. Проте не слід змішувати поняття односторонніх правочинів, односторонніх зобов'язань і односторонніх договорів, так само як і двосторонніх правочинів, двосторонніх зобов'язань і двосторонніх договорів.

Одностороннім договором (зобов'язанням) називається такий, де одна зі сторін має тільки права (без обов'язків), тоді як інша сторона несе тільки обов'язки (без прав). Прикладом такого договору є угода про позику. У двосторонньому договорі (зобов'язанні) обидві сторони мають як права, так і обов'язки, як у договорі купівлі-продажу.

Отже, ключовим критерієм відмежування двосторонніх і односторонніх договорів (зобов'язань) є розподіл прав і обов'язків між сторонами. Односторонній - це той правочин, що виникає за волевиявленням лише однієї сторони (наприклад, заповіт), тоді як двосторонній - це той, що виникає за волевиявленням обох сторін (наприклад, договір). Критерієм відмежування двосторонніх і односторонніх правочинів є кількість сторін, що висловлюють свою волю на їх виникнення.

*Також, як підставу виникнення зобов'язань Підпригоро О.А. виділяє неправомірні дії, які поділяють на три види: а) приватні порушення; б) проступки; в) злочини. А саме приватні правопорушення, тобто ті, що порушують договір або норми приватного права. Приватне правопорушення, яке порушує договір, називається *договірним приватним правопорушенням* (наприклад, відмова від уплати купівельної ціни, орендної плати тощо). Приватне правопорушення, яке порушує права чи інтереси особи, з якою порушник не перебуває у договірних відносинах, дістало назву *позадоговірного, або деліктного*.*

Так само, за Підпригорою О.А., виникають зобов'язання з односторонніх правочинів, деліктів та інших позадоговірних правопорушень. Ці юридичні факти, які є підставою виникнення зобов'язань, у пізньому римському праві групували таким чином: а) зобов'язання з договорів — **ex contractu**; б) зобов'язання ніби з договорів — **quasi ex contractu**; в) зобов'язання з деліктів

— **ex delicto**, г) зобов'язання ніби з деліктів — **quasi ex delicto**. Звідси основний поділ зобов'язань: ті, що виникають з договорів, — договірні; ніби з договору, делікту і ніби з делікту, — позадоговірні. Необхідно чітко усвідомлювати зміст наведених категорій у теорії зобов'язального права та їхнє співвідношення, щоб вільно ними володіти¹.

Договір - це акт, який породжує зобов'язання; він є формою правочину (двостороннім), а зобов'язання - це вже конкретні правовідносини. Із будь-якого договору виникає зобов'язання, але не кожне зобов'язання є договором, оскільки зобов'язання може виникати також з деліктів або навіть, здавалося б, із деліктів, а також із недійсних договорів. На практиці іноді терміни "договір" і "зобов'язання" вживаються як синоніми, але це неправильно. Відмінність між правочином і договором полягає в тому, що правочин - поняття більш ширше, ніж договір, який включає в себе як двосторонні, так і односторонні правочини. З двосторонніх правочинів (договорів) завжди виникають зобов'язання, а з односторонніх - це не обов'язково, наприклад, із заповіту зобов'язання не виникає. Правочин - це дія, яка має правове обґрунтування, тоді як делікт - неправомірна дія.

Баранова В.І. пропонує наступні визначення підставам виникнення зобов'язань за римським приватним правом²:

Контракт (ex contractu) — це договір (домовленість сторін), що врегульований цивільним правом (ius civil) та забезпечений позовним захистом.

Делікт (delictum) — це протиправна дія, унаслідок якої завдається шкода, не пов'язана з невиконанням правопорушником належного з нього зобов'язання.

Квазіконтракт (quasi ex contractu) — це зобов'язання, яке виникає на підставі події або дії однієї зі сторін і має спільні риси з певними договорами (контрактами).

Квазіделікт (quasi ex delicto) — це протиправна дія, унаслідок якої завдається шкода, що не пов'язана з невиконанням правопорушником належного з нього зобов'язання, але не визнана цивільним правом (ius civil) як делікт.

Сторони в зобов'язанні.

У давньоримському праві зобов'язання мали винятково особистий характер і обмежувались лише сторонами, які його укладали. Це стосувалося виключно кредитора і боржника, а треті особи не мали жодного відношення до

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 353с.

² Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 129 с.

цього зобов'язання. Особистий характер зобов'язання проявлявся в тому, що правові відносини виникали лише між цими двома сторонами. Спочатку зобов'язання було непередавальним: кредитор не міг передати свої права, а боржник не міг перекласти свої обов'язки на інших осіб. У зв'язку з таким особистим характером зобов'язання не було можливості укласти його через представника. Права і обов'язки, встановлені зобов'язанням, не зачіпали третіх осіб, які не брали участі у цьому зобов'язанні.

Отже, зобов'язання мають дві сторони - кредитора і боржника. Іноді виникали багатосторонні зобов'язання, в яких брали участь більше двох осіб (наприклад, договір страхування). Однак переважною була укладена між двома сторонами. Наявність у переважній більшості зобов'язань лише двох сторін (кредитора і боржника) зовсім не означає, що в кожному з них беруть участь тільки дві особи.

За Барановою В.І. за наявності декількох осіб хоча б на одній із сторін у зобов'язанні говорять про множинність осіб у зобов'язанні. Множинність осіб може існувати на стороні кредитора (активна множинність), на стороні боржника (пасивна множинність), на обох сторонах (змішана множинність). Залежно від розподілу прав чи обов'язків відповідно між співкредиторами або співборжниками розрізняють часткові та солідарні зобов'язання¹.

Можуть бути й зобов'язання, в яких беруть участь більше осіб, *багато* осіб. У цьому разі можливі принаймні три варіанти, коли:

а) множинність на стороні боржника — одна особа на стороні кредитора, а боржників декілька осіб. Наприклад, за одним договором кредитор дає позику трьом особам, кожному відповідну суму (один кредитор і кілька боржників);

б) множинність на стороні кредитора — кілька осіб на стороні кредитора, а боржник один по відношенню до них. Наприклад, за договором позики особа за позичає у трьох лихварів (боржник один, а кредиторів кілька);

в) множинність на стороні як кредитора так і на стороні боржника. Наприклад, два компаньйони укладають договір підряду з іншими двома особами -замовниками.

У певних зобов'язаннях, роль боржників та кредиторів може відрізнитися. Іноді можна виокремити головного та додаткового боржників (наприклад, у випадку договору позики, за яким стоїть порука). Особа, яка бере позику, виступає як головний боржник, а поручник - як додатковий, відповідальний за сплату у разі, якщо головний боржник не виконує свої зобов'язання. Ці зобов'язання із додатковим боржником (іноді також може бути додатковий кредитор) вважаються субсидіарними або субсидарними.

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 123 с.

Зобов'язання з участю багатьох осіб на одній зі сторін можуть бути частковими або солідарними. Якщо декілька осіб виступають як кредитори, це активне зобов'язання; у разі, коли декілька осіб виступають як боржники, - пасивне. Зобов'язання можуть одночасно мати і активний, і пасивний характер.

У випадку часткового зобов'язання з кількома кредиторами кожен з них має право вимагати від боржника виконання лише своєї частини, іншими словами, кожен кредитор має право на часткове виконання зобов'язання. Так само і у випадку кількох боржників кожен із них зобов'язаний виконати зобов'язання лише в межах своєї частини.

Проте у деяких випадках кожен із боржників зобов'язаний виконати зобов'язання у повному обсязі. Наприклад, для посилення відповідальності за групову крадіжку може бути встановлено, що кожен зловмисник повинен сплатити кредиторів штраф у повному обсязі, і це правило діє незалежно від того, чи вже було сплачено штраф іншим зловмисником. Таким чином, кредитор отримує суму штрафу стільки разів, скільки є зловмисників.

Часткові зобов'язання можливі тільки при подільному предметі зобов'язання (гроші, зерно, борошно тощо).

Солідарне зобов'язання - це вид зобов'язання, за яким кожний з кредиторів має право вимагати від будь-якого з боржників його виконання в повному обсязі. Це зобов'язання може бути як активним, так і пасивним. У випадку солідарного активного зобов'язання кожен кредитор має право вимагати виконання зобов'язання в повному обсязі від боржника чи боржників. Це означає, що витребування будь-яким із кредиторів повного виконання зобов'язання позбавляє інших кредиторів права вимагати виконання цього зобов'язання знову. Так само виконання зобов'язання в повному обсязі одним із боржників звільняє інших від обов'язку його виконання. Боржник, який виконав зобов'язання в повному обсязі, має право вимагати від інших боржників компенсації у тих частках, в яких він виконав зобов'язання за них (право регресу). Кредитор, який отримав задоволення за зобов'язанням в повному обсязі, зобов'язаний передати частки виконаного іншим кредиторам.

У початковій стадії розвитку римського зобов'язання заміна сторін, тобто перехід прав та обов'язків від однієї особи до іншої, не був допустимим. В контексті обмеженого обігу цивільних відносин це не створювало значних проблем, оскільки взаємини між кредитором і боржником були особистими й досить жорсткими. Однак пізніше з'явилася потреба у більш гнучкому підході. Це сприяло той факт, що в римському праві здавна допускалось перехід більшості зобов'язань через спадкування. Винятком були лише ті зобов'язання, які були тісно пов'язані з особою кредитора або боржника, наприклад, обов'язок художника створити портрет. Останні не передавалися в спадщину. Однак, незважаючи на це, заміна осіб у зобов'язанні за життя кредитора і боржника протягом тривалого часу була недозволеною, що створювало значні труднощі.

Заміна осіб у зобов'язанні набула нової форми через впровадження поняття новації, що означало оновлення зобов'язання. Згідно з цим поняттям, кредитор мав можливість передати своє право вимоги іншій особі. Для цього за згодою боржника кредитор укладав з третьою особою, якій він хотів передати своє право вимоги до боржника, новий договір того самого змісту, що й у першому зобов'язанні. Цей новий договір скасовував старий, встановлюючи зобов'язально-правові відносини між тим самим боржником і новим кредитором. Проте ця форма заміни кредитора у зобов'язанні виявилася досить громіздкою, складною і не відповідала потребам цивільного обігу. По-перше, для новації необхідна була згода боржника, яка могла бути відмовлена з різних причин. Також подруге, укладення нового договору не тільки скасовувало старий, а й припиняло різні форми забезпечення, встановлені для нього, що також ускладнювало становище нового кредитора. Тому ця форма заміни була замінена більш вдосконаленими методами.

З введенням формулярного процесу стали застосовувати спеціальну форму передачі зобов'язання, відому як *cessio* (цесія). Суть цесії полягала в тому, що кредитор, який мав намір передати своє право вимоги іншій особі, призначав її своїм представником для стягнення боргу з боржника і передавав їй своє право та робив застереження, що цей представник може залишити собі все, що буде стягнуто за позовом. Процесуальний представник заявляв позов від власного імені, нібито саме він і є кредитором. Отже, у разі задоволення позовних вимог саме представник отримував присуджене судом. За допомогою цієї обхідної форми досягався необхідний результат, а саме – право вимоги первісного кредитора переходило до іншої особи¹.

У подальшому розвитку римського права цесія стала окремим договором про передачу права від первісного кредитора до наступного. Цей метод усунув недоліки новації. Цесія відбувалась без згоди боржника; йому лише належало повідомити про заміну кредитора. Крім того, цесія не скасовувала різних форм забезпечення зобов'язання, які існували раніше: разом із правом вимоги до нового кредитора переходило й забезпечення зобов'язання.

Окрім уступки права вимоги зобов'язання могло змінюватись шляхом переведення боргу на третю особу. При такому переведенні, зміні сторони боржника, на іншу особу його особистість вже відігравала критичну роль. Тому переведення боргу могло відбутися виключно за згодою кредитора. Це зміна називалась новацією, адже за правовою природою це є новим договором між кредитором і новим боржником, який продовжував виконувати укладений раніше договір.

Для переведення боргу потрібні були такі умови: а) добровільне

¹ Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 128 с.

прийняття чужого боргу; б) належне оформлення.

Виконання зобов'язання. Вимоги, за яких зобов'язання вважається виконаним

Основною метою будь-якого зобов'язання є задоволення вимог кредиторів. Виконання зобов'язань полягає у виконанні зобов'язаною особою (боржником) дій, що становлять зміст зобов'язання (наприклад, передача речі, надання речі в тимчасове користування, виконання певної роботи). Загалом, предметом виконання зобов'язання є об'єкт зобов'язання, який без згоди кредитора не може бути замінений іншим. Виконання має багато аспектів, елементів та вимог, тому часто виникають суперечки стосовно характеру виконання, його повноти та відповідності умовам договору. Те, що боржник вважає виконанням, може не відповідати умовам договору з погляду кредитора і не бути визнаним як виконання. З метою уникнення подібних суперечок римська юриспруденція розробила чіткі критерії, яким повинне відповідати виконання зобов'язання. Невідповідність хоча б одному з них може мати негативні наслідки, включаючи визнання зобов'язання невиконаним.

За Борисовою В.І. виконання (*solutio*) зобов'язання — це вчинення боржником певної дії (передача, сплата, виконання, надання), що становить зміст такого зобов'язання.¹

Відповідно до грошових зобов'язань, виконання називається платежем. Будь-яке зобов'язання є тимчасовими правовідносинами. Нормальним способом його припинення є виконання (платіж). До цього моменту боржник знаходиться під впливом зобов'язання, тобто його правова свобода обмежена до тих пір, поки він не виконає зобов'язання.

Харитонов Є.О. виділяє наступні вимоги додержання яких є необхідним, щоб зобов'язання вважалось виконаним²:

Зобов'язання має бути виконане в інтересах кредитора.

Виконання зобов'язання повинен був прийняти сам кредитор, якщо він був дієздатним. Передача виконання зобов'язання на користь інших осіб без згоди кредитора була недопустимою. Однак кредитор міг передати своє право вимоги іншим особам через цесію. У випадку, якщо кредитор був недієздатним або став таким, то виконання мав прийняти його законний представник (опікун, повірений). Навіть при доброму здоров'ї кредитор міг доручити третій особі прийняти виконання зобов'язання. У разі смерті кредитора право прийняти виконання зобов'язання мали його спадкоємці.

Зобов'язання виконує боржник. Для кредитора іноді не було так важливо,

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 131 с.

² Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 358 с.

хто саме поверне борг за позикою, як виконання самого зобов'язання. Проте, якщо зобов'язання тісно пов'язані з особою боржника, кредитор мав право вимагати, щоб виконання здійснив сам боржник. Однак, якщо особа боржника не мала особливого значення для кредитора, то зобов'язання могло бути виконане будь-якою третьою особою за дорученням боржника. У такому випадку важливо було дотримуватися умови, що боржник мав бути здатним до виконання зобов'язання та мати право розпоряджатися своїм майном, іншими словами, мати дієздатність. У разі його недієздатності виконання зобов'язання мав здійснити його законний представник.

Місце виконання зобов'язання має важливе практичне значення для визначення ціни, суми боргу, розміру шкоди тощо. Зазвичай угода визначала місце виконання зобов'язання. Сторони могли визначити основне місце виконання та альтернативне. У цьому випадку право вибору місця виконання належало боржнику. Щодо нерухомого майна, місцем виконання зобов'язання вважалося місце його розташування. У випадку, коли місце виконання не було визначено, припускалося, що місцем виконання є місце, де можна було б подати позов з цього зобов'язання, зазвичай - місце проживання боржника. Крім того, будь-який позов міг бути поданий у Римі, незалежно від громадянства або місця проживання за принципом:

«Roma communis nostra patria est» — Рим наша спільна батьківщина.

Виконання зобов'язання у належний строк. Однією з важливих умов для виконання є строк платежу, який забезпечує стабільність цивільного обігу. Строк як юридична категорія має велике значення і визначає нормальний ритм економічного життя. Тому велика увага приділялася правовому значенню строків виконання зобов'язань.

Зазвичай строк виконання зобов'язань встановлювався сторонами у договорі. У позадоговірних зобов'язаннях він часто визначався законом. Однак, якщо строк платежу (виконання) не був вказаний ані в договорі, ані в законі, виникала складність. Тоді діяло правило: "У всіх зобов'язаннях, де строк не передбачений, борг виникає негайно", а також: "Якщо договір укладено без строку і умови, то момент виникнення зобов'язання і строк виконання збігаються".

При настанні строку платежу (виконання), визначеного договором або іншим чином, боржник повинен виконати зобов'язання. У протилежному випадку він порушує строк платежу, і його платіж стає простроченим, тобто він опиняється у прострочці (*in mora*).

Для визнання боржника у прострочці, як зазначає Борисова В.І., вимагалися такі умови:

- а) наявність зобов'язання, яке може бути захищене позовом.
- б) наближення до дати строку платежу (виконання).

- в) визнання вини боржника в порушенні строку.
- г) сповіщення кредитором про наближення строку платежу.¹

У пізньому римському праві припускалися ситуації, коли прострочка наступала навіть без нагадування кредитора.

В пізній імперський період встановлено, що якщо зобов'язання має точний строк виконання, то він, мов будь-яке нагадування, нагадує боржнику про необхідність платежу (виконання), іншими словами, "строк нагадує замість людини"

Прострочка виконання зобов'язання мала серйозні наслідки для боржника:

а) Кредитор мав право вимагати відшкодування усіх збитків, які виникли внаслідок прострочки.

б) Ризик втрати предмета зобов'язання через випадкові обставини переходив на винного у прострочці боржника.

в) Кредитор міг відмовитися від прийняття виконання зобов'язання, якщо це втратило для нього актуальність або інтерес.

Крім того, сам кредитор мав можливість порушити строк виконання зобов'язання, що також мало свої наслідки. Наприклад, він міг відмовитися від прийняття виконання без вагомої причини, за що йому доводилося відшкодовувати збитки, заподіяні такою відмовою. Після прострочення кредитора, боржник був відповідальний лише за умисно заподіяні збитки, а не за прості недбалість чи порушення. Також, ризик втрати предмета зобов'язання через випадкові обставини переходив на кредитора, який перебував у прострочці.

Виконання зобов'язання мало відповідати його змісту та умовам угоди, і не допускалося виконувати частинами або замінювати предмет зобов'язання без згоди кредитора.

Наслідки невиконання зобов'язання.

Будь-яке порушення умов договору чи іншого зобов'язання спричиняло дезорганізацію цивільного обігу. Тому наслідки невиконання зобов'язань були докладно регламентовані римським приватним правом.

Невиконання або неналежне виконання зобов'язання вважалося порушенням умов договору чи однієї з вимог до виконання. Наприклад, якщо договір не був виконаний у встановлений строк - це було невиконанням, а якщо виконання сталося з прострочкою - це вже неналежне виконання.

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 133 с.

Наслідки в обох випадках були схожі: боржник несе відповідальність або може бути звільнений від неї.

За Підопригорою О.А. відповідальність боржника за невиконання або неналежне виконання зобов'язання у пізньому римському праві наставала лише при наявності спеціальних умов - вини і заподіяння збитків. Якщо хоча б одна з цих умов відсутня, то відповідальність не наступала.

Варто відзначити, що римська юриспруденція не завжди чітко відрізняла поняття вини та протиправності, часто вважаючи вину за невиконання стандартів, що вимагає право.¹

Поняття та форми вини

Також Харитонов Є.О. визначає у римському приватному праві існування двох форми вини: а) *dolus* (умисел) - коли боржник свідомо передбачав наслідки своєї дії і прагнув, щоб вони настали; б) *culpa* (необережність, недбалість) - коли боржник не передбачав наслідки своєї дії, але мав би їх передбачити. За висловами Павла, "вина існує тоді, коли не було передбачено того, що могло би бути передбачено розумною людиною"².

Необережність може мати різні ступені: груба (*culpa lata*), легка (*culpa levis*) і найлегша (*culpa levissima*).

Груба необережність - це виявлення тієї міри обережності, уваги і дбайливості, яку зазвичай проявляють здорові люди. Ульпіан писав: "Груба вина - це надзвичайна недбалість, тобто неврахування того, що розуміють всі". За значенням, груба вина рівносильна з умислом.

Легка необережність визначалася шляхом порівняння поведінки звичайного, обережного господаря з тим, що здійснював боржник. Якщо дії боржника були менш обережними, ніж ті, які очікувалися від такого господаря, це розглядалося як вина, але вже в категорії легкої вини. Римські юристи розробили модель ідеального господаря, чий рівень обережності і турботливості став мірою для оцінки вини боржника. Це поняття вини також відоме як *culpa levis in abstracto* - вина за абстрактним критерієм, де для порівняння бралася абстракція або невизначеність.

Відповідальність за умисел і грубу вину (необережність) завжди ставало невідворотним наслідком, однак за легку необережність (недбайливість) це не було завжди так. Ця відповідальність залежала від того, у чиїх інтересах був укладений договір. Якщо договір був укладений на користь боржника, то він повинен був виявляти максимальну обережність, увагу і відповідав навіть за легку необережність. Наприклад, якщо за угодою про позику боржник отримував чужу річ на тимчасове та безоплатне користування, він зобов'язаний

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 361 с.

² Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 361 с.

був дбати про її збереження. Якщо річ пошкодилася або загубилася, він відповідав навіть за найменшу необережність, найлегшу недбайливість та необережність.

У договорах, де користь мала лише кредиторська сторона, де боржник не отримував жодної вигоди, відповідальність застосовувалася лише за грубу вину. Наприклад, у договорі зберігання, де особа, що зберігала річ, не отримувала жодної вигоди, оскільки цей договір в римському праві був безоплатним. Тому, якщо пошкодження або втрата речі, переданої на зберігання боржникові, сталася не через його умисел або грубу вину, він не несе відповідальності.

У випадку рівності вигод для обох сторін і їхнього взаємного інтересу, відповідальність боржника наступала за будь-яку вину.

Culpa levissima (найлегша вина, *вина недосвідченості*) відповідальність за такої вини наступала за умови, відсутності належного досвіду, наявність якого є істотною умовою договору (наприклад, за вина захисника, що не мав належного досвіду в сфері в якій представляв інтереси особи).

У Стародавньому Римі преторська практика та едикти сформували концепцію відповідальності без вини та підвищену відповідальність для осіб, що займаються певним видом діяльності готелів, суден тощо.

Поняття та види збитків

З інтенсивним розвитком торгівлі, римляни зрозуміли, що покарання боржника навіть смертю не компенсує збитків, завданих кредиту. Набагато ефективніше замість фізичного покарання примусити боржника відшкодувати заподіяні збитки, віддавши своє майно. Особиста відповідальність замінюється майновою, де боржник відповідає своїм майном.

У приватному праві це місце мало відведено відповідному йому значенню. Майнові збитки - це обчислені у грошах будь-яке зменшення наявного майна та інше ущемлення майнових інтересів однієї особи, завдане протиправними діями іншої особи.

Поняття шкоди в римському праві складалося з двох елементів: а) *damnum emergens* - втрата наявного; б) *lucrum cessans* - втрата очікуваного прибутку. Втрата наявного - це будь-яке зменшення наявного майна, а втрата очікуваного прибутку - це неодержання передбачуваного доходу.

Розмір шкоди визначався в грошах з урахуванням конкретних обставин, часу та ринкової кон'юнктури. Боржник несе відповідальність в обсязі завданої шкоди.

У приватному праві на визначення обсягу відповідальності боржника не впливає ступінь його вини. Вона має значення лише для встановлення

відповідальності боржника або звільнення його від відповідальності. Наявність легкої вини дає підстави притягнути до відповідальності позичальника за договором позики, але звільняє від відповідальності хранителя. Обсяг встановленої відповідальності боржника не залежить від ступеня вини. Він несе однакову відповідальність за умисел, грубу і легку необережність.

Підстави звільнення боржника від відповідальності.

Підопригора О.А. визначав, що у римському приватному праві існували дві основи для звільнення боржника від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання: *casus* (випадок) і *vis major* (непереборна сила)¹.

Casus, або випадок, визначався як правовий термін, що означав загибель речі або іншу неможливість виконати зобов'язання без вини боржника. Іншими словами, це була непередбачувана обставина, за якої боржник не мав вини, проте виконання зобов'язання стало неможливим. Загалом, за правилом *casus*, боржник не несе відповідальності (з винятком капітанів кораблів, господарів гостиниць та заміських дворів).

Vis major, або непереборна сила, описувала дії стихійних сил природи, які були неможливі до передбачення чи усунення. Загибель речі або інша неможливість виконання зобов'язання через дії непереборної сили звільняла боржника від відповідальності.

Способи забезпечення зобов'язання

Права та інтереси кредитора, коли боржник не виконує свої зобов'язання, захищаються різними методами. Наприклад, можна вжити заходів до стягнення на майно боржника через державні органи. Проте ці методи не завжди ефективні проти недобросовісних боржників, і вимоги кредитора можуть залишитися невиконаними.

Тому ще на початковому етапі укладення угоди кредитор зацікавлений у створенні гарантій виконання зобов'язань та можливості мотивувати боржника до належного виконання під загрозою негативних наслідків для нього.

Кредитор завжди має великий інтерес у тому, щоб зобов'язання було реалізоване не лише фактично, а й у встановлений строк. У випадку, коли боржник не дотримується своїх зобов'язань, кредитор має право вимагати відшкодування з його майна. Однак для кредитора важливо не лише отримати свою вигоду, але й мати можливість компенсувати будь-які збитки, що виникли через невиконання зобов'язань.

Крім того, він зацікавлений у наявності правових механізмів, які б змушували боржника до добровільного та своєчасного виконання зобов'язань,

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 364 с.

заздалегідь попереджаючи його про можливі негативні наслідки за відмову чи затримку

Римська юриспруденція, на думку Харитонов Є.О., створила досить струнку систему правових засобів забезпечення зобов'язань, основними з яких є: **arra** (завдаток), **stipulatio poena** (штраф, або ж неустойка), застава (**pignus, hypotheca**), порука (**adpromissio, fidejussio**)¹.

Завдаток, відомий як "arra", представляє собою грошову суму або цінну річ, яку одна сторона (боржник) передає іншій стороні (кредитору) в момент укладення договору.

У класичному періоді завдаток виконував роль підтвердження укладення основного договору, що був своєрідним підтвердженням домовленості між сторонами. Це не означало, що без завдатку договір не був би чинним, але він ставив позитивну рису на той факт, що домовленість була укладена. Таким чином, він виключав можливість сперечання між сторонами про наявність договірної зобов'язання.

Хоча завдаток може бути засобом гарантування виконання зобов'язань, які виникають з різних видів договорів, найчастіше він використовується при укладенні угоди про купівлю-продаж або оренду.

Зазвичай, у випадку невиконання основного договору завдаток повертався боржнику. Однак лише в епоху пізньої імперії завдаток отримав штрафну функцію. Одержання завдатку залежало від того, яка сторона порушила договір. Якщо боржник не виконав основний договір, він втрачав завдаток на користь кредитора. У випадку, якщо кредитор відмовився від угоди, він повертав боржнику подвійну суму завдатку. Якщо ж договір був виконаний, сума завдатку зараховувалася належному боржнику як частина оплати.

Stipulatio poena, або штраф, встановлювався у договорі як певна грошова сума, яку боржник зобов'язувався сплатити кредитору у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Угода про штраф укладалася у формі стипуляції і мала характер додаткового договору. Тому, якщо основний договір був недійсним з будь-яких причин, угода про штраф також вважалася недійсною.

У випадку невиконання зобов'язання кредитор мав право вимагати або виконання зобов'язання, або сплати штрафу (неустойки). Проте вимагати як виконання зобов'язання, так і сплати штрафу дозволялося лише у виняткових випадках, відомих як кумулятивна неустойка.

Застава (pignus, hypotheca) — право на чужу річ, яке розглянуто нами детально в темі «права на чужі речі».

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 364 с.

Порука (adpromissio) - це угода, за якою третя особа (поручитель) бере на себе відповідальність перед кредитором за виконання зобов'язання боржника. Порука надавала особисту гарантію виконання зобов'язання, надану не самим боржником, а третьою особою (поручителем). Зобов'язання поручителя було додатковим до основного зобов'язання головного боржника і мало акцесорний характер.

Умовою поруки було те, що вона не могла існувати після припинення основного зобов'язання, і борг поручителя не міг перевищувати борг основного боржника. Поручитель зобов'язувався відповідати перед кредитором за невиконання боржником зобов'язання в тій самій сумі, що й основний боржник, або в частині цієї суми.

У Римі порука була поширеним способом забезпечення виконання зобов'язання, особливо в разі, коли основний боржник був не в змозі забезпечити його виконання власним майном, наприклад, заставою. Поручителем зазвичай ставала особа з достатнім майном, здатна розпоряджатися ним. Цей вид поруки був поширеним у відносинах патронату, коли колишній господар (патрон) поручався за виконання зобов'язання своєму вільновідпущенику (клієнту).

Порука здебільшого укладалася у формі стипуляції (stipulatio).

Припинення зобов'язання, крім виконання

Ідеальним випадком припинення зобов'язань є їх виконання. Однак у діловому житті не рідко виникають ситуації, коли зобов'язання припиняються з інших причин, таких як оновлення умов договору, залік взаємних вимог, смерть однієї зі сторін або неможливість виконання зобов'язання з підстав, незалежних від волі сторін. Розглянемо ці ситуації докладніше.

Новація (novatio) - це оновлення існуючого зобов'язання шляхом укладення договору, який скасовує дію попереднього договору і створює нове зобов'язання. Новація припиняла раніше існуюче зобов'язання за умови, що: а) новий договір укладався з метою погасити попереднє зобов'язання; б) у новому зобов'язанні з'являвся новий елемент порівняно з попереднім, як наприклад, зміна підстав (наприклад, зміна з боргу з позики на борг з купівлі-продажу) або змісту (наприклад, заміна передачі речі в оренду на передачу в позику). Якщо ж змінювалися сторони в зобов'язанні, то це вже вважалось уступкою права вимоги або переведенням боргу.

Залік (компенсація) може виникнути, коли ті самі особи мають кілька взаємних зобов'язань. Для застосування заліку потрібно дотримуватися певних правил: а) вимоги мають бути взаємні; б) вони мають бути законними; в) вони мають бути однорідними (гроші на гроші, зерно на зерно і т. д.); г) обидва зобов'язання мають бути "зрілими", тобто наставився строк платежу для обох;

д) вони мають бути безспірними.

Смерть однієї зі сторін. Загалом, смерть однієї зі сторін не припиняє зобов'язання, оскільки права і борги покійника переходять на його спадкоємців. Проте у випадках, коли особистість боржника має вирішальне значення, смерть цієї особи може припинити зобов'язання. Борги, що виникають зі злочинів, також не переходять у спадок. Однак, якщо спадкоємці збагатили через злочин, це збагачення може бути скасоване, оскільки воно не є частиною спадщини.

Випадкова неможливість виконання (*impossibilium*) може бути двох видів: фізична та юридична. Фізична виникає, коли об'єкт зобов'язання випадково знищується, а юридична — коли цей об'єкт вилучається з обігу. Наприклад, якщо був укладений договір про продаж раба, але після укладення його викупили на свободу, то настає юридична неможливість виконання. Оскільки раб, який був проданий, став вільним, а вільна людина не може бути предметом обігу.

Завдання на самостійну роботу.

1. Проаналізуйте поняття «абсолютний захист» та «відносний захист».
2. Назвіть обставини, що можуть виключати відповідальність за невиконання зобов'язання.

Лекція 7. Договори

Окремі види договорів

1. Поняття та види договорів.
2. Умови дійсності договорів.
3. Стадії укладення договору.
4. Поняття та види вербальних договорів.
5. Поняття та види літеральних договорів.
6. Поняття та види реальних контрактів.
7. Поняття та види консенсуальних контрактів.
8. Поняття та види безіменних контрактів.
9. Поняття та види пактів.

Поняття договору. Види договорів

У Стародавньому Римі договори відігравали ключову роль у товарному та господарському обігу, що стало основою правових відносин у цьому часі. Юридичний вплив дотягнувся до всіх сфер економіки, торгівлі та інших сфер. Римське право розвинуло складну систему договорів, яка забезпечувала стійку правову основу для бізнесу. Ця система була результатом довгого еволюційного процесу, систематичного аналізу та відбору практики преторів.

Багато з цих договорів були прийняті наступними правовими системами і збереглися до наших днів.

За Підопригорою О.А. договір, або угода (*contractus*), представляв собою двосторонню угоду, в якій дві сторони виражали свою волю з метою досягнення певного правового результату - створення, зміни або припинення прав та обов'язків. Іншими словами, договір - це домовленість між двома або кількома особами щодо здійснення певної правової дії або утримання від такої дії¹.

Борисова В.І. ж визначає договір у римському приватному праві як домовленість, що виникає з узгодженого вираження волі двох або більше сторін та спрямована на досягнення визначеного правового результату, такого як виникнення, зміна або припинення правовідносин.²

Як бачимо, більшість договорів є двосторонніми, обидві сторони є учасниками угоди. Існували також багатосторонні договори, але вони були рідкісним явищем у римському праві. Предметом договору міг бути будь-який вид дії, бездіяльність або відмова від дії. Наприклад, сусіди можуть укласти домовленість, що один із них не буде будувати будівлю перед вікнами іншого, щоб не блокувати доступ світла до його вікон.

Договір є проявом волі. Він не може виникнути проти волі сторін, але є дією, через яку виникають зобов'язання, як один із джерел виникнення таких зобов'язань. Однак не лише договори призводять до зобов'язань, хоча більшість з них становлять основу для виникнення зобов'язань. Поняття зобов'язання ширше, ніж поняття договору: зобов'язання можуть виникати (окрім угод) також з деліктів, квазіделіктів та квазіконтрактів..

У давнину контракти виступали як формальні угоди, що підлягали визнанню приватним правом та мали забезпечення через судовий захист. Початково система контрактів була досить замкнутою, і не всі угоди, які не передбачалися приватним правом, отримували визнання. Проте, з розвитком та швидким зростанням потреб у товарообігу, класичне римське приватне право почало допускати відступи.

Контракти поділялися на різні види в залежності від підстав їх виникнення. Згідно з процедурою укладання договорів і, відповідно, підставами виникнення зобов'язань, що впливали з контрактів. Зазвичай розрізняють чотири види зобов'язань: передачу речі (*res*), усну заяву (*verba*), письмову форму (*litterae*) та досягнення згоди (*consensus*). За Харитоновим О.Є. ці підстави визначали різні види контрактів: вербальні, літеральні, реальні та консенсуальні.

Кожній з цих груп відповідав чітко визначений перелік договорів, що означало, що кожен договір мав своє визначене місце і не міг переходити з

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 367 с.

² Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 144 с.

однієї групи в іншу. Однак, на практиці виникала потреба у визначенні юридичного статусу інших договорів, які не входили до цього переліку. Такі угоди отримали назву "безіменні контракти" або "контракти іншої назви" (*contractus innominati*). За юридичною природою вони були подібні до реальних договорів.

Ще одним критерієм класифікації контрактів, який пропонує розглянути Харитонов Є.О. була також міра вимог до їх формалізації. У епосі римського права, коли формалізм мав перевагу при укладанні та розумінні змісту договорів, акцент робився на букві угоди, а не на її суті.¹ Навіть у випадку помилок у договорі, що спотворювали його зміст, відступ від фіксованих положень був неприпустимим. Таким чином, інтерпретувалися нормативні акти.

За цим же критерієм відрізнялися й самі угоди: *negotia stricti juris* - справи строгого права і *negotia bonae fidei* - справи доброї віри. Перші властиві були докласичному праву, другі - класичному, де при інтерпретації правових норм ставилася на вагу сутність, що надавала їй перевагу над літерою закону. Пізніше ця тенденція перейшла і на угоди. Більш важливим вважається не те, що сказано - *id quod dictum est*, а те, що зроблено, тобто реальна мета сторін - *id quod actum est*.

У договорах, які вважаються двосторонніми, існує класифікація в залежності від розподілу прав і обов'язків між сторонами. Одностороннім вважається договір, коли одна сторона (кредитор) отримує лише права, а інша (боржник) — лише обов'язки. Прикладом такого договору є позика (*mutuum*). Позикодавець має право вимагати повернення грошової суми або речей того ж виду і якості, а при відповідних умовах — сплати відсотків. Позичальник, зі свого боку, має лише обов'язок повернути позичку.

Двосторонні договори, де кожна сторона має права і обов'язки, називаються двосторонніми. Наприклад, за договором купівлі-продажу (*emptio-venditio*) продавець зобов'язаний передати товар покупцеві і має право вимагати від нього оплати цього товару. Покупець, зі свого боку, зобов'язаний сплатити певну суму за товар і має право вимагати передачі його від продавця.

Двосторонні договори, відповідно до обсягу прав і обов'язків сторін, можуть бути поділені на: двосторонні з нерівноцінними обов'язками, коли кожна сторона має як права, так і обов'язки, але вони різняться за обсягом (наприклад, договір позики); синалагматичні (*synallagma*), де для сторін встановлюються рівноцінні (однакові за обсягом) права і обов'язки (наприклад, договір купівлі-продажу).

За критерієм *оплатності* існували контракти *оплатні*, коли майновий інтерес мають всі сторони (зокрема купівля-продаж), і *безоплатні*, коли майновий інтерес має одна сторона (позичка).

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 370 с.

Умови дійсності договорів.

Не кожна угода є договором. Юридичну силу вона має за умови додержання обов'язкових вимог: законності (відповідності цивільному обігу), вільного волевиявлення сторін, правоздатності і дієздатності сторін, належної форми волевиявлення, визначення предмета договору, реальної можливості виконання умов, що становлять предмет договору. При недотриманні цих вимог договір міг бути визнаний недійсним або був недійсним автоматично (нікчемний правочин)¹.

Законність укладання договору полягає у тому, щоб його зміст відповідав вимогам закону, уникаючи порушень правових норм. Римські юристи розширювально тлумачили вимогу законності, вважаючи, що договір повинен узгоджуватися не лише з правовими нормами, але й зі звичаями та моральними принципами.

Волевиявлення сторін полягає у їхній згоді взяти на себе певні обов'язки згідно з укладеним договором. Ця воля повинна бути взаємною, двосторонньою і має за мету досягнення конкретної цілі. Проте для укладення договору внутрішнє прагнення однієї сторони недостатнє. Її воля повинна бути виявлена зовні у формі, доступній для сприйняття та розуміння іншими особами. Без фіксації волі зовні, неможливе виявлення згоди інших осіб. У цьому контексті, щоб продати товар, продавець має висловити свою волю так, щоб її можна було правильно сприйняти іншими особами. Отже, воля укласти договір повинна бути виражена зовні у певній об'єктивній формі, наприклад, усно, письмово або за допомогою *конклюдентних* дій.

Ефективність тлумачення договору залежить від правильного способу виявлення волі сторін. Несправно виявлена воля може призвести до неправильного розуміння, помилок та інших негативних наслідків у договорі. Тому у деяких угодах чітко визначалися вимоги до способу виявлення волі (такі як манципація, реальна передача речі тощо).

Договір, у якому воля сторін збігається зі способом її виявлення є ідеальним. Ускладнення виникає, коли внутрішня воля особи не відповідає зовнішньому її виявленню. Розбіжність між справжньою волею та її зовнішнім виявленням може залишатися непоміченою для іншої сторони - контрагента.

У випадку, коли воля та волевиявлення не співпадають, це розглядається як помилка (error). Помилка - це невірне уявлення однієї сторони договору про виявлену ззовні волю іншої сторони, яка вплинула на останню при прийнятті певного волевиявлення. Помилка виникає не через незнання правових норм, а через невідомість фактів (обставин справи). Правові наслідки помилки залежать від того, чи була ця помилка суттєвою (помилка щодо характеру договору, його предмета, особи контрагента) чи несуттєвою (помилка щодо мотиву). Тільки істотна помилка може бути підставою для визнання договору недійсним.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 370 с.

Підопригора О.А. для повної картини вступу до приватного права пропонує в курсі Римського приватного права досліджувати помилки істотні та неістотні, хоча римські юристи це питання розробили не достатньо глибоко.¹

Серед суттєвих помилок відзначаються: а) помилки у характері правочину (*error in negotio*) - коли договір неправильно оцінюється (наприклад, одна особа передає річ на зберігання, а інша вважає, що ця річ передана їй у тимчасове користування); б) помилки у предметі (*error in corpore*) - коли контрагент помиляється щодо самого предмета договору (наприклад, продається один земельний ділянка, а покупець має на увазі іншу); у випадку, коли помилка стосується властивостей предмета, дійсність договору залежить від того, наскільки ця властивість впливає на сутність предмета (наприклад, якщо вазу купляли як золоту, а виявилось, що вона бронзова); в) помилки у особі контрагента (*error in persona*) - коли помилка в особі контрагента мала суттєве значення для другої сторони (наприклад, особа мала намір укласти договір зі скульптором, а виконавець виявився не тим, кого очікував контрагент).

Помилка у мотивах укладення договору розглядається як непринципова, і оспорування договору в таких випадках не вважається обґрунтованим.

Волевиявлення сторін повинно бути повністю вільним і свідомим. виявлення волі, що виникло внаслідок обману, насильства або примусу, вважається неприпустимим, а такі обставини розглядаються як вади волі.

Обман (dolus) - це свідоме навмисне введення контрагента в оману з метою примусити його прийняти рішення, що йде в розріз з його власними майновими інтересами. У давніх джерелах римського права *dolus* тлумачився як будь-яка форма хитрості або обману, застосована з метою обійти, ввести в оман або ввести в оман інших людей, а у класичному приватному праві, як зазнає Підопригора О.А., — *поведінку особи, яка зумовила волевиявлення контрагента, викликане неправильною уявою про її наміри*.²

У випадках, коли правочин здійснювався під впливом обману, він не був нікчемним. Такий договір мав певні юридичні наслідки, проте особі, що прийняла рішення під впливом обману, надавався позов, щоб визнати договір недійсним та вимагати компенсації завданих збитків через обман. Оскільки присудження за цим позовом може призвести до обмеження правоздатності (*infamia*) для відповідача, його майже не застосовували проти осіб з високим соціальним статусом — зазвичай застосовували інші правові засоби.

У випадку *примусу*, який може приймати форму фізичного насильства або психологічних загроз (*metus*), для юридичної дійсності договору важливо лише реальне, конкретне виявлення цієї загрози. Таким чином, у римському праві встановлено правило, що страх має бути обґрунтований: наявність реальної небезпеки є обов'язковою умовою.

Договір, укладений у результаті обману, завжди вважався абсолютно

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 371 с.

² Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 372 с.

недійсним. Також таким самим чином недійсним вважався договір, укладений під впливом примусу, чи то фізичного, чи психологічного. Проте ці договори не були автоматично недійсними. Сторони мали право оспорювати їх юридичну дійсність.

Правоздатності і дієздатності сторін. Саме виявлення волі для укладення договору не гарантувало його чинності. Необхідною була здатність до волі, яка, як відомо, не була притаманною всім. Раби та особи, що перебували у підвладі, позбавлені правоздатності і, відповідно, не мали можливості укладати договори від свого імені. Значною мірою ця здатність обмежувалася і для осіб, які не були римськими громадянами. Для вільного виявлення волі також необхідна була дієздатність, якої не мали неповнолітні, душевно хворі та інші категорії населення. Вільне виявлення волі було можливим лише за умови правосуб'єктності як для фізичних, так і для юридичних осіб. Необхідною була також форма виявлення волі — укладення договорів у формі, встановленій законом. Порушення цієї форми призводило до недійсності договору. Сюди входили, наприклад, манципація, стипуляція

Тобто, юридичне значення волевиявлення особи належало тільки тоді, коли ця особа відповідала вимогам закону щодо здатності до волевиявлення, тобто мала цивільну правоздатність та дієздатність.

Визначення предмета договору.

Римське приватне право розрізняло зобов'язання на дві категорії: визначені та невизначені. У визначених зобов'язаннях предмет був зрозумілим та однозначним, не викликав сумнівів; у невизначених — предмет окреслювався загальними характеристиками. Залежно від виду речі, що були предметом договору, розрізняли родові зобов'язання та індивідуально визначені зобов'язання. З правової точки зору цей поділ мав значення для визначення особи, що відповідає зокрема за випадкову загибель речі

Родове зобов'язання — різновид невизначених зобов'язань, оскільки його предмет визначався родовими ознаками.

За Борисовою В.І. договір, який має невизначений зміст, не має юридичної сили взагалі. Римське право класифікувало договірні зобов'язання на визначені та невизначені. Однак ця класифікація застосовувалася лише до дійсних договорів з визначеним змістом. Предмет визначених договорів був чітко визначений (наприклад, індивідуально визначена річ), тоді як предмет невизначених договорів описувався загальними характеристиками (наприклад, речі, визначені родовими ознаками)¹.

Реальна можливість виконання умов, що становлять предмет договору. Для визначення чинності договору важливо, чи може боржник виконати свої зобов'язання, відповідно до умов договору. Юридична сила договору залежить від реальної можливості виконання умов, визначених у ньому. Неможливість виконання зобов'язання може бути фізичною, наприклад, вичерпати воду з

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 151 с.

моря, або юридичною, якщо річ, що має продаватися, вилучена з обігу. Якщо боржник не може виконати свої обов'язки, договірне зобов'язання припиняється. У випадку, коли на момент укладення договору вже очевидно, що його неможливо буде виконати, договір вважається недійсним.

Зміст договору.

Правова природа будь-якого зобов'язання, зокрема договірною, можна узагальнити трьома ключовими аспектами: *dare, facere, praestare*. Перше - *dare*, означає передачу права власності на певну річ від однієї особи іншій. *Facere* - це здійснення певних дій або утримання від певних дій. *Praestare* - це надання речі у тимчасове користування або надання певних послуг. Зміст договору визначає відповідні права та обов'язки сторін: якщо сторони узгодили здійснення певної дії, то одна сторона має право вимагати її виконання, а інша - зобов'язана її виконати.

Елементи змісту договору поділяються на три категорії: істотні, звичайні та випадкові. Істотні елементи - це ті, без яких договір не може існувати взагалі (наприклад, у договорі купівлі-продажу - товар та ціна). Кожен вид договору має свої специфічні обов'язкові складові, які об'єднуються загальною вимогою.

Звичайні (*naturalia*) елементи не є необхідними для договору, тобто їх відсутність не призводить до недійсності договору. Однак, як правило, такі елементи включаються до договорів певного типу. Наприклад, у договорі найму (*locatio conductio*) зазвичай визначається періодичність внесення плати за найм (*merces*).

Елементи договору, які не є обов'язковими чи звичайними для певного виду угоди, але включені до конкретного договору за бажанням сторін, відомі як *випадкові* (*accidentalia*). Серед них можуть бути умови (*condicio*) та строки (*dies*), які встановлюють певні правові наслідки.

Саме умова, як чинник чинності договору, відрізняється від умови як випадкового елемента в угоді. В останньому випадку умова має зовсім інший характер. Як випадковий елемент, умова укладається в угоду лише за бажанням сторін і є застереженням, яке ставить чинність угоди під питання залежно від настання певної умови. При укладенні угоди ще неможливо передбачити, настане ця подія чи ні; якщо подія відбудеться, то угода може стати чинною або бути визнана недійсною. Якщо настання чинності угоди залежить від настання певної події, то така умова вважається відкладальною або суспензивною. Наприклад, угода про купівлю-продаж будинку може набути чинності тільки у випадку, якщо продавець переїде до іншого міста. Якщо переїзд відбудеться, угода буде чинною, в іншому випадку — ні. Прикладом відкладальної умови може бути передача будинку в оренду до смерті власника.

У випадку *відкладальної* умови, угода набуває чинності лише у випадку настання цієї умови, а при *скасувальній* умові, угода набуває чинності одразу після її укладення й припиняє свою чинність з моменту настання цієї умови.

Строк договору.

У договорів чистого типу відсутні умови і строки, що визначають їхню чинність. Вони можуть набути чинності без будь-яких обмежень, необхідності або обумовлень. Умови і строки, хоча схожі між собою, мають відмінності. Умова може статися або залишитися нездійсненою, тоді як строк завжди настане, хоча його точний момент може залишатися невідомим. Якщо строк визначено точно, це конкретний строк, наприклад, двомісячний термін угоди. Якщо ж час визначений нечітко, це неопределений строк, як от угода купівлі-продажу, що набуде чинності після зникнення снігу. Такі строки, подібно до умов, розділяються на відкладальні та скасувальні.

Мета договору. У договорах каузального типу мета, що стоїть за їх укладанням, називається каузою. Наприклад, коли покупець згоден оплатити певну суму продавцеві за придбання конкретної речі, саме придбання речі є його найближчою метою. Ця мета водночас є основою, що лежить в основі укладення договору. Договори, де мету (каузу) можна чітко визначити, вважаються каузальними.

У деяких угодах кауза не є очевидною. Є угоди, де сторони не вказують конкретну мету, для якої укладається договір (наприклад, стипуляція). Такі угоди, де мета не встановлюється однозначно, вважаються абстрактними, тобто вони відокремлені від своєї мети¹.

Стадії укладення договору.

Процес такого поєднання волі сторін або, іншими словами, укладення договору являє собою складний набір юридичних дій. Процес укладення угоди складався з кількох етапів. Початок укладення угоди передбачав ініціативу хоча б однієї з майбутніх сторін. Ця сторона пропонувала укласти певний вид угоди конкретній особі або невизначеному колу осіб. Це пропозицію називали офертою.

В загальному оферту можна визначити як - юридична пропозиція або запрошення, що містить в собі вираження волі особи (звичайно, продавця), яка готова укласти договір на визначених умовах з іншою стороною (покупцем або іншою зацікавленою особою). Оферта може бути усною або письмовою, і вона зазвичай має конкретний термін дії. Коли інша сторона приймає умови оферти, вона стає прийняттям, і угода вважається укладеною.

Оферта може бути усною, коли пропозиція висловлюється словами без використання письмових матеріалів. Вона також може бути письмовою, якщо умови пропозиції зазначені у письмовій формі. Офіційна оферта має офіційний характер, виставляючи юридично значущі вимоги. Неофіційна оферта може бути менш офіційною, наприклад, у формі запрошення до укладення договору.

Кожний договір або група договорів мали свій тип оферти.

Оферта викликала зобов'язання для того, хто її зробив, але не викликала безпосередньо договір. Це означало, що особа, яка запропонувала укласти договір, не могла відмовитися від його укладення, якщо певна особа прийняла

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 375 с.

її пропозицію. Для укладення договору потрібна була воля ще одного учасника — отримувача оферти. Отже, наступним етапом було прийняття пропозиції укласти договір іншою особою. Згода на укладення договору називалася акцептом. Акцепт мав бути безумовним, тобто особа повинна була погодитися з усіма умовами, запропонованими в оферті.

Вербальні (усні) договори, їх види.

За Борисовою В.І. вербальні контракти, відомі також як усні договори, базувалися на усних зобов'язаннях, що вимагали промовляння певних формалізованих слів у визначеній послідовності. Вони володіли особливістю в тому, що навіть найменші зміни у словах чи порушення послідовності їх проголошення знімали зобов'язання, але за умови їх точного дотримання угода вважалася укладеною, навіть якщо це сталося під примусом або погрозами.¹

У римському праві такі контракти включали стипуляцію, клятвені обіцянки вільновідпущеників та установлення приданого. Стипуляція, що походила від латинського "stipulatio" (що означає «вимовляння»), полягала у монотонному запитанні кредитора та однаковій відповіді боржника, з якою відповідь точно співпадала. Ця формальність була ключовим аспектом, особливо з точки зору кредитора.

Підпригоро Є.О. зауважує, що вербальні контракти отримували юридичну силу відразу ж з моменту промовлення їх - *verbis*. Це і пояснює їхню назву - вербальні контракти. Стипуляція, згідно з його висновками, виявилася досить зручною формою і стала одним з найпоширеніших вербальних договорів².

Стипуляція, це класична одностороння угода, де одна сторона має тільки права, а інша - лише обов'язки. Тобто зобов'язання виникали на тій стороні, яка дала обіцянку, вона ж визнавалася боржником з моменту укладення угоди. Кредитором ставала та особа, на користь якої було дано обіцянку. Отже, кредитор не мав жодних зобов'язань за цією угодою, але отримував право на вимогу.

Порівняно з іншими угодами, стипуляція виділялася своєю формальністю і абстрактністю, оскільки не було значення, що саме примушувало боржника взяти на себе це зобов'язання. Юридичні наслідки впливали з дотримання форми, а не від підстави (*causa*). Іншими словами, якщо були дотримані вимоги щодо процедури укладення стипуляції, то зобов'язання виникало незалежно від того, які мотиви власне спонукали сторони укласти угоду, і чи досягнута мета, яку вони прагнули досягти, укладаючи цю угоду.

Проте, у формі стипуляції можна було укласти і інші види договорів.

Порука - це угода, що встановлює додаткову відповідальність третьої особи (поручника) за виконання зобов'язання боржника. Цей договір існує паралельно з основним, доки існує основне зобов'язання. Якщо основне зобов'язання припиняється, то припиняється і порука, яка мала забезпечити виконання основного зобов'язання.

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 154 с.

² Підпригоро О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 376с.

Кредитор, позичаючи майбутньому боржнику певну суму грошей, потребує гарантій, що гроші будуть повернуті, тому вимагає, щоб третя особа (поручник) взяла на себе обов'язок повернути гроші, якщо боржник не зможе це зробити. Боржник повинен знайти цю третю особу (поручника) і домовитися з ним про прийняття додаткової відповідальності.

У класичному римському приватному праві відповідальність поручника була додатковою. Кредитор мав право вимагати виконання зобов'язання як від боржника, так і від поручника з закінченням терміну договору. Право вибору належало кредитору. Цю додаткову відповідальність поручника слід відрізнити від субсидіарної, яка виникала лише у випадку неможливості виконання зобов'язання боржником.

Поручник, виконавши зобов'язання, мав право вимагати від боржника компенсації своїх витрат.

Літеральні (письмові) договори, їх види.

Літеральні контракти, які породжували зобов'язання шляхом письмової форми, були важливим елементом в римському праві. Ці угоди фіксувались у спеціальних документах, таких як книги чи інші письмові акти. Написані контракти, які реєструвались письмово, викликали зобов'язання відповідно до змісту запису.

Одним із типів літеральних контрактів був синграф, де кредитор передавав певну суму грошей боржнику, а цей факт фіксувався в письмовій формі з участю свідків. Проте процедура укладення синграфу була не лише складною, але й мала дуже багато класичних, формальних вимог, зокрема, потребувала присутності свідків і повідомлення їм змісту угоди.

У подальшому, у період домінату, такий тип контрактів втрачав свою актуальність, а з'являлася нова форма - хірограф. Це також була письмова угода, проте без участі свідків, що підписувалася боржником.

Незважаючи на те, що літеральні контракти мали свою значущість, вони не завжди гарантували добросовісність угод учасників. Іноді такі угоди укладалися без фактичної передачі грошей, що може призводити до ситуацій, коли боржник змушений був сплачувати борг, який насправді не існував.

Реальні договори, їх види.

Реальні контракти - це угоди, які уважались укладеними у момент, безпосередньої передачі одним контрагентом іншому певної речі. Оскільки зобов'язання виникає виключно у випадку передавання речі, кауза кредитора за таким контрактом завжди направлена на повернення переданого.

Основна відмінність реальних контрактів від інших полягає в простоті процедури укладення - не потрібно дотримуватися складних формальностей. Достатньо було домовленості і одночасної передачі речі від однієї особи до іншої. Проте, поки не відбулася фактична передача, зобов'язання за реальним контрактом не виникає.

Оскільки реальні контракти були зорієнтовані на зміст, а не на форму, вони не могли бути без речовими і зобов'язання з них виникало лише у разі наявності відповідних підстав.

До реальних контрактів римське приватне право відносило чотири види угод: позику, позичку, зберігання та заставу.

Реальні контракти набували юридичної сили в момент фактичної передачі речі, без якої угода взагалі не укладалася. Цей контракт виникає тільки тоді, коли обидві дії відбуваються разом: досягнення згоди і передача речі. Якщо лише одна з цих дій відбувається, контракт не виникає¹.

Борисова В.І. розглядає договір позики (*mutuum*) як реальний контракт, що виникає внаслідок передачі однією стороною (позикодавцем) речей, що визначені за родовими ознаками, іншій стороні (позичальнику), із зобов'язанням останнього повернути їх у тій же кількості, такого ж роду і якості протягом визначеного періоду або за вимогою. Цей вид угод вважається одним із найдавніших реальних контрактів.²

З розвитком господарського життя та торгівлі з'явилася потреба у простому та зручному укладанні договорів, що відповідали б потребам ринку. Саме в такому контексті договір позики відіграв важливу роль, вважаючи його укладеним від моменту передачі грошей чи речей, визначених за масою, кількістю чи мірою (таких як олія, вино, хліб, мідь, срібло, золото тощо).

Підопригора О.А. зауважує, що у договорі позики визначення строку не є обов'язковим і може бути відсутнім. У випадку, якщо строк визначений, боржник зобов'язаний повернути позикову суму по закінченню строку, а в разі безстрокового договору - по вимозі кредитора.

Договір позики може бути з оплатою або без неї, тобто бути з процентами чи без них. Боржнику також надається право на кондиційний позов про витребування з кредитора-відповідача безпідставного збагачення, одержаного за рахунок боржника.

Договір позики, або *commodatum*, як визначає Харитонов Є.О., є реальним контрактом, де одна сторона (комодант) передає іншій (комодатарію) конкретну річ на тимчасове безкоштовне користування, з обов'язком отримати її назад у незмінному стані. З цього визначення випливає, що предметом договору позики може бути лише індивідуально визначена річ, наприклад, конкретний конь чи раб. За цим договором передається річ на тимчасове користування, тому вона не може бути споживною або замінною³.

Позичальник не зобов'язаний винагороджувати позикодавця за користування річчю, оскільки це безкоштовне. Це відрізняє його від інших подібних угод, наприклад, договору найму речей. Позичальник повинен дбати про річ як добрий господар та нести відповідальність за будь-яке пошкодження

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 380с.

² Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 170 с.

³ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 383 с.

або втрату, навіть якщо вони сталися випадково.

Позичальник має використовувати річ відповідно до її призначення та дбати про неї як про свою власність, оскільки річ передана йому на безкоштовне користування. У випадку випадкової втрати або пошкодження річ повертається позичальником, якщо вони не виникли через його вину.

Контракт позики може бути одностороннім або двостороннім. Позичальник має право вимагати повернення річі після закінчення строку договору та відшкодування збитків, які заподіяв їй позичальник. Водночас контракт позики приносить користь лише позичальникові.

Договір *застави* виникає, коли майно передається в заставу разом з передачею його власності заставодержателю. У ранніх формах римської застави, таких як *fiducia* (довіра) та *pignus* (тримання), це було важливою частиною. Ці договори встановлювали правові умови стосунків сторін. Наприклад, за *fiducia* заставодержатель зобов'язувався повернути майно заставодавцю після погашення зобов'язань, але це більше мало моральний характер. У випадку *pignus* заставодержатель був зобов'язаний дбати про майно і повернути його після виконання умов. Якщо заставодавець передавав майно, яке могло завдати шкоди, він повинен був компенсувати збитки.

Консенсуальні договори, їх види.

Консенсуальні договори з'явилися на пізнішому етапі розвитку, і їх укладення було значно спрощене порівняно з іншими видами контрактів. У цю групу входили угоди про купівлю-продаж, найм (будь-то речей, послуг або праці), доручення, а також *societas* (договір спільної діяльності або товариства). Консенсуальні договори також мали свою внутрішню закритість. Інші угоди, навіть якщо вони зовнішньо відповідали консенсуальним, не могли бути класифіковані як такі.

Основна спільна ознака консенсуальних договорів полягала в тому, що вони набували юридичної сили відразу після узгодження сторонами, без необхідності виконання додаткових формальностей. Отже, на відміну від реальних контрактів, домовленість між сторонами в цьому випадку мала правову силу, вона ставала юридичним фактом, що встановлював обов'язки сторін щодо виконання певних дій. Практичне значення цього полягало в тому, що після укладення такого договору кредитор мав право вимагати від боржника його виконання.

Різновиди консенсуальних контрактів.

Emptio/venditio (купівля/продаж). Підпригора Є.О. вказує, що оборот товарів у суспільстві переважно здійснювався шляхом купівлі-продажу. У період натурального господарства цей процес відбувався через міну — обмін товару на товар. Поява грошей перетворила міну на обмін товару на гроші.

Павло розглядає процес виникнення угоди купівлі-продажу як похідне від міни.¹

Угода купівлі-продажу є контрактом, за яким одна сторона (продавець) зобов'язується передати іншій стороні (покупцеві) у власність певну річ, а покупець зобов'язується прийняти придбану річ і заплатити за неї визначену ціну.

Умовами без яких договір не міг існувати такого договору завжди є товар (об'єкт) і ціна. Як консенсуальний контракт, угода купівлі-продажу виникає з моменту досягнення угоди між продавцем і покупцем стосовно цих важливих елементів — товару та ціни.

Саме у назві угоди закладено дві економічні цілі: продавець має намір продати товар, а покупець бажає придбати необхідну йому річ. У минулому укладення угоди і її виконання здійснювалися одночасно. Проте в класичному римському приватному праві ці дії не співпадали в часі. При укладенні угоди сторони брали на себе зобов'язання: одна — передати річ, інша — прийняти і заплатити ціну.

Предметом угоди, або товаром, можуть бути будь-які речі, які перебувають у обігу. Можливий продаж безтілесних речей, споживчих і неспоживчих, рухомих і нерухомих тощо. Товаром також можуть бути речі, які на момент укладення угоди ще не існували або не перебували у власності продавця (наприклад, невирощений врожай, ненароджена худоба). З метою полегшення обігу виробник таких товарів мав би гарантувати їх надійний збут.

Ще одним важливим елементом угоди є ціна. Вона визначалася угодою сторін і виражалася в конкретній сумі грошей. Ціна мала бути чітко встановленою і залежала від наявності товару і попиту. У період імперії спробували регулювати ціни на ринку, проте це не принесло значних результатів.

Права та обов'язки сторін у угоді купівлі-продажу включають наступне: Продавець мав право вимагати від покупця:

а) Прийняти куплену річ, що відповідає умовам угоди. Якщо покупець відмовлявся прийняти річ з якихось причин, він зобов'язувався компенсувати продавцю заподіяні йому збитки.

б) Сплатити встановлену угодою ціну. Терміни сплати ціни визначалися сторонами (зазвичай, частинами або після передачі товару); момент сплати ціни не впливає на час укладення угоди, а є лише складовою її виконання.

Акцентуючи увагу на обов'язки продавця, Борисова В.І. зазначає наступне:

Продавець зобов'язувався передати річ покупцеві.

Він також мав гарантувати збереження речі до моменту її передачі покупцеві. Оскільки це був договір, за яким передбачалася відплата, продавець зобов'язувався діяти з нею так, як відповідальний власник, і, отже, несе відповідальність навіть за легку недбалість. Проте, ризик випадкової втрати речі несе покупець, тобто в разі такої втрати він повинен був сплатити

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 389 с.

продавцю покупну ціну.

Продавець мав гарантувати відсутність дефектів у проданій речі. Порухення цього обов'язку могло призвести до розірвання угоди і, як наслідок, він зазвичай зобов'язувався компенсувати покупцеві реальні збитки. Однак, якщо проданою річчю був раб, збитки вимагалися в подвійному розмірі. Тому при укладенні угоди продавець мав повідомити про будь-які захворювання рабів або худоби, що становили предмет угоди.

Продавець мав гарантувати захист покупця від евікції (відсудження, вилучення). Це означало, що він повинен був діяти на користь покупця і використовувати всі доступні засоби для захисту його прав в разі спроб третьої особи відсудити придбану річ. Якщо продавець не дотримувався цього обов'язку і річ була вилучена, то згідно з доюстиніановським правом він зобов'язувався сплатити подвійну вартість вилученого майна¹.

Locatio/conductio (найм). Харитонов Є.О. зазначає, що класичне римське право знало три договори найму: найм речей; найм послуг; найм роботи. Між ними багато спільного, проте є й істотні відмінності. Спільне те, що в кожному з них одна сторона щонебудь передає другій стороні в тимчасове користування за певну плату, а різниця полягає в тому, що предмет договору різний — речі, послуги, робота.

Locatio/conductio rerum (договір найму речей) договір найму передбачав передачу однієї сторони, яка відома як наймодавець (*locator*), іншій стороні, яка називалася наймачем (*conductor*), яку-небудь річ на тимчасове користування за винагороду. Цей вид найму міг охоплювати будь-які речі, за винятком тих, які споживаються, оскільки наймач зобов'язаний був повернути річ у такому самому стані, в якому він отримав її. Права та обов'язки наймодавця полягали в забезпеченні належного стану речі та здатності до користування, а також в отриманні винагороди за користування реччю.²

Найм послуг (*Locatio operatum*) передбачав надання певних послуг однією стороною іншій стороні за плату. Це могли бути різноманітні послуги, наприклад, перевезення товарів або надання ремонтних робіт.

Найм роботи (*Locatio operis*) (сучасна назва — договір підряду) передбачав укладання контракту між робітником і замовником на виконання певної роботи за плату. Це могла бути будівельна робота, сільськогосподарські роботи або інші види праці.

Права та обов'язки кожної сторони в рамках договору найму. Наймач мав право користуватися найнятою річчю або послугами відповідно до умов договору, в той час як наймодавець зобов'язувався забезпечити належний стан речі чи послуги. Також були визначені умови припинення договору найму за взаємною згодою сторін або за одностороннім волевиявленням.

Права сторін у контексті договору найму:

Право наймодавця на отримання винагороди: Наймодавець мав право

¹ Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 163 с.

² Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 393 с.

вимагати від наймача виплати винагороди за користування наймовленим об'єктом (річчю, послугою чи роботою).

Право на повернення речі в придатному стані: Наймодавець мав право очікувати, що наймач поверне наймовлену річ у такому ж стані, у якому він її отримав, за умови звичайного зносу.

Право на отримання винагороди за надані послуги: У випадку найму послуг чи робіт наймодавець мав право очікувати, що наймач виплатить винагороду за надані послуги або виконані роботи.

Право на забезпечення належного стану речі чи послуги: Наймодавець мав обов'язок забезпечити, щоб наймовлена річ або послуга були у придатному для користування стані.

Право на вимогу відшкодування збитків: У випадку невиконання умов договору, наприклад, якщо річ була повернута з пошкодженнями або з несправностями, наймодавець мав право вимагати відшкодування збитків з боку наймача.

Ці права гарантували сторонам договору найму відповідні обов'язки та визначали їх взаємовідносини в рамках контракту.

Договір найму послуг (Locatio/conductio operarum), який є контрактом між двома сторонами. Одна з цих сторін, яку зазвичай називають "найнятим", зобов'язується надавати певні послуги на користь іншої сторони, яку зазвичай називають "наймачем", за обумовлену винагороду.

Договір найму послуг подібний до договору підряду, але має свої відмінності. У першому випадку основний акцент робиться на процесі виконання послуг протягом певного часу, тоді як у другому важливий готовий результат, який передається замовнику. Таким чином, для найму послуг важливий сам процес надання послуг, тоді як для підряду - готовий результат.

Договір найму послуг є двостороннім. Найнятий зобов'язаний виконувати послуги згідно з умовами договору, протягом встановленого строку, і особисто. Заміна найнятого іншою особою зазвичай не допускається, але якщо він не може виконати послуги з вини наймача, він все ще має право на винагороду.

Наймач також зобов'язаний оплачувати послуги в обумовлений час і розмір. Якщо послуги не надавалися через хворобу найнятого або з інших причин, невиконані послуги можуть не оплачуватися.

Locatio operis (договір найму роботи або ж підряд) є контрактом між двома сторонами: підрядником і замовником. У цьому контракті підрядник бере на себе обов'язок виконати певну роботу та передати готовий результат замовнику в узгоджений строк.

Основна відмінність цього договору від інших полягає в тому, що предметом угоди є не сам процес виконання роботи, а сам готовий результат, який підрядник зобов'язаний передати замовнику. Якщо результат не буде досягнутий, то договір не виконується.

Під час укладання договору найму роботи, сторони мають відповідні назви: замовник, який замовляє роботу, та підрядник, який виконує роботу. Зазвичай

підрядник виконує роботу з матеріалів, наданих замовником.

Права та обов'язки підрядника включають якісне виконання роботи в узгоджений строк та передачу готового результату. Під час виконання роботи, якщо необхідно відступати від умов договору, підрядник повинен повідомити замовника та продовжити роботу лише з його згоди. Підрядник може залучати третіх осіб, але несе відповідальність перед замовником за їхню діяльність.

Замовник зобов'язаний оплачувати готовий результат роботи. Оплата може бути здійснена за весь обсяг робіт або за окремі частини. Якщо вартість робіт збільшується під час виконання, підрядник повинен повідомити замовника та продовжити роботу лише за його згодою.

У випадку випадкової загибелі результату роботи, збитки несе підрядник. Замовник має право вимагати прийняття роботи або оплати, якщо вона виконана відповідно до умов договору.

Непоіменовані договори, їх види.

Підпригора Є.О. групу договорів, що не увійшли в жодну із розглянутих вище груп і називавти *contractus innominati* (інномінальні, або ж безіменні контракти). Тому що з часом багато які з них отримали свою назву та увійшли до однієї з груп описаних вище, за формальними ознаками.

Безіменні контракти в історії римського права вважалися одними з найближчих до реальних контрактів у своєму характері. Вони виникали не з моменту укладення угоди, а лише з моменту фактичного виконання певної дії, наприклад, передачі майна. У той час, коли реальні контракти могли мати односторонній або недосконало синалагматичний характер, безіменні контракти завжди були двосторонніми. Це означало, що вони включали в себе обов'язки та права обох сторін.¹

Таким чином, для класифікації контрактів як безіменних існували два основні критерії. По-перше, контракт вважався укладеним лише з моменту виконання певної реальної дії, а не з моменту підписання чи угоди. По-друге, він породжував синалагматичне зобов'язання, де кожна сторона мала як права, так і обов'язки перед іншою стороною.

Інномінальні контракти можна поділити на такі чотири групи:

Do ut des — передаю тобі річ, аби ти мені передав іншу річ.

Do ut facias — передаю тобі річ, аби ти виконав дію на мою користь.

Facio ut des — здійснюю на твою користь дію, аби ти мені передав річ.

Facio ut facias — здійснюю на твою користь дію, аби ти здійснив дію на мою користь.²

Найпоширенішими серед цих договорів були *permutatio* (договір міни) і *contractus aestimatorius* (оціночний договір).

Договір міни - це угода, за якою одна сторона передає іншій стороні у

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 402с.

² Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 173с.

власність певну річ, з умовою, що друга сторона передасть першій стороні у власність іншу річ, яка має однакову вартість. Цей вид угод виникав раніше, ніж угода про купівлю-продаж, коли товари обмінювалися один на один. Проте з появою грошей, угода про міну втратила свою актуальність, оскільки обмін товарів на гроші став більш популярним. Угода про купівлю-продаж майже повністю витіснила міну, тому їй не вдалося зайняти відповідне місце в системі контрактів.

Пакти

Починаючи з початку свого шляху як неформальні угоди, пакти не мали позовного захисту. Основна юридична сила цих угод полягала в добросовісному виконанні, а не в судовому позові. Такі угоди, названі "голими угодами" або "*pacta nuda*", не відповідали стандартам раніше відомих контрактів і, отже, не мали позовного захисту.

Проте з часом, завдяки своїй простоті та доступності, такі угоди стали ширше використовуватися. Під тиском практичних потреб деякі з таких угод отримали позовний захист. Ці угоди, названі "пактами з одягом" або "*pacta vestita*", були визнані правомочними для захисту в суді.

Далі, пакти було поділено на три основні групи в залежності від часу їхнього отримання позовного захисту та визнання законом: приєднані пакти, преторські пакти та імператорські пакти. Перші отримали позовний захист раніше за інших, другі - за період республіки від претора, а треті були визнані імператорами.

Кожна з цих груп мала свої особливості та правовий статус. Приєднані пакти визначали додаткові умови до основного договору, що могли впливати на юридичні наслідки. Преторські пакти отримали позовний захист від претора у республіканському періоді. Імператорські пакти були визнані в законодавстві пізньої імперії та захищені кондикційними позовами, які випливали з закону.

Всі ці різновиди пактів відображали еволюцію римського права та його відповідність потребам суспільства та справедливості

Так народився відомий афоризм: *Pacta sunt servanda* — Угоди треба дотримуватися.

Харитонов Є.О. пропонує звернути увагу на наступні види пактів¹.

Пакти в римському праві відіграли важливу роль у підтвердженні та регулюванні різноманітних правових зобов'язань. Один із видів пактів, відомий як "підтвердження боргу" або "*constitutum debiti*", виникає, коли особа бере на себе зобов'язання сплатити вже існуючий борг, який може бути навіть за третю особу. Це дієвий спосіб підтвердження боргу та визнання його, що призводить до створення певних правових зобов'язань. До інших видів пактів належать "імператорські пакти" або "*pacta legitima*", які отримали визнання законом у пізньому періоді римської імперії. Ці угоди, захищені законом, включають угоду про передачу спору на розгляд третейському судді, угоду про надання

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 407с.

посагу та угоду про дарування. Наприклад, "угода про надання посагу" або "pactum dotis" встановлювала зобов'язання батька передати майно своєї доньки майбутньому чоловікові для забезпечення сімейного благополуччя. Такі пакти відображали складність та розвиток римського права в різні періоди історії.

Завдання на самостійну роботу.

1. Назвіть обов'язкові та випадкові умови договору купівлі-продажу.
2. Наведіть приклади дво- і тристоронніх договорів.

Лекція 8. Позадовісні зобов'язання.

1. Поняття та види позадовісних зобов'язань.
2. Зобов'язання ніби з договорів.
3. Деліктні зобов'язання
4. Зобов'язання ніби з деліктів.

Поняття позадовісних зобов'язань.

Позадовісні зобов'язання, що виникають без укладення договору, в римському приватному праві можуть виникати з різних причин. Ось деякі з найбільш поширених:

Делікти (delicta): Це недбалість або злочинна дія, яка завдає шкоду іншій особі. Наприклад, якщо одна людина наносить тілесні ушкодження або завдає шкоди майну іншій особі без укладення будь-якого договору, виникає зобов'язання компенсувати завдану шкоду.

Безпідставне збагачення (sine causa): Це ситуація, коли одна особа отримує користь за рахунок іншої особи без будь-якого правового підґрунтя або укладення договору. У таких випадках може виникати зобов'язання повернути незаконно отриману користь.

Встановлення обов'язку виконання (obligatio ex quasi contractu): Це випадки, коли сторони без прямого укладення договору виступають в ролі кредитора та боржника. Наприклад, якщо одна особа допомагає іншій особі без заздалегідь встановлених умов, виникає обов'язок останньої компенсувати надану послугу або відшкодувати витрати.

Сімейні обов'язки (obligationes naturales): Вони можуть виникати внаслідок сімейних або моральних зобов'язань, які не мають чіткого юридичного підґрунтя, але все ж потребують виконання з моральних або етичних міркувань.

Усі ці види зобов'язань регулювалися римським приватним правом і мали свої визначені правила щодо виникнення, виконання та припинення.

Детально ці та інші види позадовісних зобов'язань розглянемо в наступних питаннях

Зобов'язання ніби з договорів.

За Підопригорою А.О., термін "зобов'язання ніби з договорів", або

"квазідоговори", вказує на їхнє походження не з угод чи контрактів, а з односторонніх дій особи. Ці дії можуть бути виражені у вчиненні одностороннього правочину або наданні майнових користей однією стороною іншій. Такий тип зобов'язань характеризується тим, що одна сторона одержує певну вигоду за волевиявленням і за рахунок іншої сторони, але без наміру обдарувати першу сторону. Незважаючи на це, зобов'язально-правові відносини, що виникають з таких односторонніх дій, практично не відрізняються від відносин, які виникають з договорів. Тому їх часто називають "ніби договірними", або "подібними до договірних", хоча самого договору або іншої угоди між сторонами зобов'язання не було.¹

В той же час Борисова В.І. визначає квазіконтракти (*quasi ex contractu*) як зобов'язання, які виникають на підставі події або дії однієї зі сторін і мають спільні риси з певними договорами.²

Одностороння дія, з якої виникало подібне зобов'язання, за характером повинна бути правомірною наслідком від *деліктних зобов'язань*.

До зобов'язань ніби з договору римське право відносило:

- а) зобов'язання з ведення чужих справ без доручення;
- б) зобов'язання з безпідставного збагачення, а саме: помилковий платіж; майнове надання з певною метою, яка не здійснилась; повернення недобрросовісно одержаного.

Ведення чужих справ без доручення, відоме як *negatorum gestio*, є взаємовідносинами, що виникають, коли одна сторона, відома як гестор, виявляє турботу про майнові інтереси іншої особи, відомої як домінус, без конкретного доручення. Ця турбота може приймати різні форми, такі як надання юридичних або фізичних послуг, управління майном, догляд за тваринами або рабами, а також охорона майна.

Умовою для виникнення цього зобов'язання є ініціатива та волевиявлення гестора щодо турботи про майно іншої особи без прямого доручення. Зазвичай мотивом ведення чужих справ без доручення є прагнення гестора уникнути негативних наслідків для майнових інтересів іншої особи в умовах, коли сам господар не може забезпечити це через відсутність, неможливість або інші обставини.

Це зобов'язання виникає з одностороннього правочину, проте воно передбачає взаємні обов'язки для обох сторін. Після виконання ведення чужих справ без доручення претор надавав право на позов обом сторонам.

За Борисовою В.І. специфічний характер зобов'язання із ведення чужих справ зумовив його правові ознаки:

Гестор (зобов'язана сторона правовідносин) має кілька обов'язків: по-перше, вести справу як власну, з орієнтацією на найбільшу вигоду для господаря. По-друге, після завершення справи гестор повинен представити господареві докладний звіт про свою діяльність. По-третє, після виконання

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 410 с.

² Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 180 с.

гестор має передати господарю усе, що він отримав у зв'язку з веденням цієї справи. По-четверте, якщо дії гестора не схвалюються господарем і вважаються нецільовими, гестор повинен повернути майно у початковий стан. По-п'яте, гестор несе відповідальність за будь-яку вину, проте відповідає лише за навмисну вину у випадках, коли він добровільно взяв на себе обов'язки щодо ведення чужих справ під впливом спеціального почуття відповідальності за інтереси господаря у ситуаціях, коли існує небезпека або нагальна потреба в негайних діях, наприклад, під час пожежі¹.

Харитонов Є.О. відзначає, що вкладена праця з ведення чужої справи не оплачувалася, що відповідало природі договору доручення. Правові відносини між гестором і господарем базувалися на довірі та повазі, і вважалося, що оплата за таку послугу не відповідає гідності вільної людини.

У зв'язку з веденням чужих справ гестор мав ряд обов'язків. По-перше, він зобов'язаний був виконувати свої обов'язки з усією старанністю та ретельністю, мовляв це була його власна справа. Він несе відповідальність за будь-яку вину, включаючи недбалість. Крім того, у випадку, якщо дії гестора не схвалюються господарем, останній має право вимагати повернення майна до його первісного стану.²

Після завершення справи гестор повинен повністю звітувати перед господарем та передати йому усе, що він отримав у ході виконання завдання.

Якщо господар схвалює дії гестора, він має прийняти звіт. Навіть у випадку, якщо дії не схвалені, але суд визнає їх доцільними, господар зобов'язаний прийняти звіт і відшкодувати витрати. У свою чергу, він може вимагати від гестора повного звіту та повернення усього, що було отримано під час ведення справи.

Зобов'язання із збагачення без належної правової підстави.

Інформація з джерел не надає конкретних даних щодо наявності загального правила, згідно з яким особа, яка збагатилася без достатньої правової підстави, зобов'язана повернути збагачення. Однак у римському праві існували зобов'язання, що випливали з безпідставного збагачення. Вони захищалися за допомогою кондикційних позовів або просто кондицій (*condictio*), так Підпригора О.А. пропонує такі види: а) позов про повернення незаборгованого; б) позов про повернення майнового подання, мету якого не досягнуто; в) позов про повернення краденого; г) позов про повернення одержаного несправедливо чи за неправильною підставою.³

Основу виникнення зазначених зобов'язань становлять дії, які є дозволеними та правомірними. Проте мотиви, що стоять за цими діями, можуть бути неправомірними, наприклад, через помилку або інші обставини. Ці зобов'язання подібні до реальних договорів у тому, що обидва випадки передбачають фактичну передачу майна від однієї сторони іншій. Однак

¹ Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 181 с.

² Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 412 с.

³ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 412 с.

існують значні відмінності між зобов'язаннями з реальних договорів і зобов'язаннями з безпідставного збагачення. Головна різниця полягає в тому, що в реальних договорах передача майна має законну підставу (узгодження сторін), тоді як зобов'язання з безпідставного збагачення виникають, коли певна особа одержує майно за рахунок іншої без належних правових підстав.

Позов про повернення незаборгованого (*condictio indebiti*) виникає у випадку, коли одна особа сплачує іншій особі неіснуючий борг, що призводить до безпідставного збагачення другої особи за рахунок першої. Особа, яка отримала неправомірну вигоду, зобов'язана повернути безпідставно отримане. Це зобов'язання відноситься до зобов'язань з безпідставного збагачення, оскільки в даному випадку відсутні правові підстави для платежу, так як не існує самого боргу.

Основні елементи підстави виникнення зобов'язання з помилкового платежу:

- платіж за неіснуючим боргом, незалежно від форми цього платежу. Це може бути відмова від певної вимоги, передача суми грошей або іншого майна особі, яка не має права на його отримання, або безоплатне виконання робіт на користь іншої особи.

- не підтвердження реального боргу, що може виражатися в різних формах, таких як повна відсутність боргу або платіж за борг не кредитору, а іншій особі, яка мовчазно прийняла цей платіж.

Плата боргу достроково або плата за натуральним зобов'язанням не вважається платою за неіснуючим боргом.

Підставою для платежу за неіснуючим боргом є помилка особи, яка здійснила цей платіж. Бажання подарувати іншу особу (*animas donandi*) або відмова від вимоги з цією метою не можуть бути підставою для виникнення цього зобов'язання.

З факту сплати неіснуючого боргу виникає зобов'язання повернути неправомірно отримане, яке за своїм змістом нагадує договір. Через це дане зобов'язання відносять до групи підзобов'язань, подібних до договорних.

Позов про повернення майнового подання, мету якого не досягнуто

Квазі-угода є формою зобов'язання, де особа, отримавши майновий внесок з певною ціллю, що не була досягнута, має зобов'язання повернути цей внесок тому, від кого він був отриманий. Це зобов'язання, що виникає з одностороннього волевиявлення, може мати різні підстави, такі як передача майнових переваг однією особою іншій за певною метою. Наприклад, це може бути видача боргової розписки з умовою отримання позики, призначення приданого до шлюбу або дарування майна на випадок смерті за умови, що дарувальник переживе отримувача.

За Борисовою В.І. для виникнення цього типу зобов'язання потрібні такі умови: по-перше, одна особа отримала майнову вигоду від іншої у будь-якому форматі (через передачу майна, коштів або звільнення від обов'язку сплатити борг); по-друге, ця майнова вигода була надана з чіткою визначеною певною метою (наприклад, майно було передане як придане, але шлюб не відбувся);

по-третє, очікувана мета, заради якої була передана майнова вигода, не була досягнута.¹

Таким чином мета, для досягнення якої надавалася майнова вигода, не здійснилася: особа, що видала боргову розписку, позики не одержала; посаг, встановлений на користь нареченого, не привів до шлюбу; особа, що одержала дарунок, померла раніше за дарувальника. Тут не має значення причина, через яку мету не було досягнуто.

Позов про повернення краденого, з точки зору юридичного змісту, схожий на попередні види кондицій, і, отже, для його виникнення потрібні були такі ж юридичні підстави. Це було зобов'язанням квазіконтрактного характеру, за яким злодій мав повернути украдене власнику. Позов про повернення краденого міг бути здійснений лише власником украденого. Відповідачами могли бути тільки злодії та їх спадкоємці. Посібники злодія відповідали за ділектний позов.

Щодо зобов'язання, яке впливало з позову про повернення краденого, злодій мав повернути спочатку все украдене в повному обсязі, разом з усім приростом, не лише тим, що фактично було одержано, але й тим, що міг бути отриманий. Злодій також був відповідальний за випадкове знищення майна, яке сталося протягом часу між крадіжкою і визначенням судового рішення. У цьому випадку він зобов'язаний був виплатити найвищу ціну украденого.

Пізніше цей тип кондиції застосовувався і для інших випадків незаконного збагачення однієї особи за рахунок іншої, наприклад, у разі утримання одним з подружжя речей, які належали другому. Однак цей позов вже не отримував назви "крадене". Використання такого терміну в контексті відносин подружжя вважалося не зручним та неетичним.

Позов про повернення одержаного за хибною підставою (*condicio ex causa injusta*) став відомий як кондиція з незаконної підстави, і його почали застосовувати для вимоги повернення майна, отриманого в результаті незаконних дій. Цей позов використовували також для витребування забезпеченого закладом майна після сплати боргу, а також для одержання прибутку, отриманого від цього майна після сплати боргу.

Основною спільною рисою кондицій із крадіжки та із незаконної підстави була недобросовісність збагаченого. В обох випадках основним мотивом ставало незаконне збагачення.

Окрім спеціальних кондицій, існувала загальна кондиція - *condictio sine causa*. Ця кондиція вважається виразом загального принципу, згідно з яким кожна особа, що збагатіла без належної юридичної підстави, зобов'язана повернути все набуте особі, за рахунок якої вона збагатіла.

Деліктні зобов'язання

В позадоговірні зобов'язання входить категорія деліктних зобов'язань, або *ex delicto*, які виникають з порушень права.

Ці відносини Харитонов Є.О. пропонує розглядати з урахуванням цікавої

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 184 с.

обставини: спочатку виникали не договірні зобов'язання, як це може здатися на перший погляд, а зобов'язання, пов'язані з правопорушеннями. Це пояснюється тим, що на початкових етапах історії державна влада взагалі не втручалася у відносини між приватними особами - реагувати на порушення інтересів мали самі потерпілі.

Поступово з'являлися поняття помсти і відповідальності, які застосовували як приватні особи, так і владні структури. Багато прикладів цього можна знайти в ранній історії Риму. Це явище детальніше описано в темі: виникнення суду в Стародавньому Римі.¹

За Борисовою В.І. делікт (delictum) - це протиправна дія, в результаті якої завдається шкода, не пов'язана з невиконанням правопорушником належних йому зобов'язань. Тому в таких висловах, як "деліктні зобов'язання", "зобов'язання із делікту" або "зобов'язання із правопорушення", мається на увазі одне й те саме.

Автор зазначає, що в давньому римському праві «першість» появи деліктних зобов'язань, а не зобов'язань із договорів, була обумовлена двома обставинами. По-перше, державна влада в основному не втручалась у договірні відносини між людьми і залишала цю сферу під їх власним розсудом у формуванні взаємовідносин. По-друге, римська влада віддавала перевагу розв'язанню проблем захисту інтересів потерпілих від правопорушень і свавілля з боку інших осіб за рахунок писаного права з метою забезпечення соціальної справедливості.²

Не було загального правила, за яким деліктна відповідальність наступала за будь-яке неправомірне вчинення шкоди. Система деліктів мала вичерпний перелік правопорушень, визнаних в законі: кривда, крадіжка, неправомірне знищення або пошкодження майна.

Кривда (injuria)— це посягання на тілесну недоторканність вільної людини, що тягло відповідальність у вигляді штрафів. Посягання на честь і гідність та інші особисті нематеріальні блага вільної людини не охоплювалися поняттям кривди.

Преторська практика істотно розширила поняття кривди (особистої образи), включивши до нього честь, гідність та інші особисті нематеріальні блага. При цьому претори встановлювали розміри штрафу на свій розсуд залежно від характеру кривди.

Для настання деліктної відповідальності вимагалася наявність юридичного складу, включаючи шкоду, протиправність дії і кваліфікацію цієї дії як приватноправового делікту. Крім того, існували різні форми особистої образи, що включали каліцтво та образливі удари. Преторська практика розширила поняття кривди, включивши до нього честь, гідність та інші нематеріальні блага. Багато з протиправних дій з часом перейшли до категорії кримінальних злочинів, а потерпілий міг вимагати відшкодування за завдання

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 416 с.

² Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 187 с.

кривди чи кримінального переслідування.

Furtum, також можна перекласти як "крадіжка", але його поняття набагато ширше, ніж сучасне трактування крадіжки. Воно охоплює як саму крадіжку, так і інші подібні порушення чужого майнового інтересу, такі як привласнення, розтрата, шахрайство і т. д. Відмінність *furtum* від кривди полягала у тому, що об'єктом посягання були чужі речі, майно, власність або майновий інтерес. Так, *furtum* включало в себе таємне викрадення речей, а також привласнення знайдених речей або навіть втечу раба, оскільки втеча раба розглядалася як *furtum*, якщо вона була спрямована на самостійне привласнення себе своєму володареві.

Отже, *furtum* - це будь-яке неправомірне корисне посягання на чужий майновий інтерес.

З *furtum* випливали два типи зобов'язань. По-перше, на основі *condictio ex causa furtiva*, за якою злодій зобов'язувався повернути річ з усім її приростом. По-друге, на підставі позову *actio furti*, якщо злодія спіймали на місці злочину, він був зобов'язаний сплатити штраф у чотириразовому розмірі вартості краденої речі, а якщо злодія не спіймали на місці злочину, то він зобов'язувався сплатити штраф у подвійному розмірі вартості речі.

Damnum iniuria datum означало неправомірне знищення або пошкодження чужого майна. У ранній республіці римське право не мало загального правила щодо відповідальності за завдання шкоди чужому майну. В Законах XII таблиць передбачалася відповідальність лише за окремі випадки пошкодження або знищення чужого майна, які в основному були пов'язані з сільськогосподарською діяльністю. Наказували стратою того, хто зловмисно підпалював будинок або скирту з хлібом, залишену біля будинку, або вчиняв інше таємне знищення врожаю. За зловмисне вирубування дерев накладався штраф.

Вину правопорушника вважали обов'язковою, навіть якщо вона була мінімальною. Випадкове завдання шкоди не призводило до відповідальності. Той, хто завдавав збитки, повинен був сплатити власнику убитого або пораненого раба чи тварини, пошкодженої або знищеної речі, вищу ціну, що мала місце останнім часом. Якщо винуватець уникали відповідальності, сума стягнення подвоювалася.

Борисова В.І. також пропонує виділяти такі делікти.

Загроза (*metus*). Це делікт, з якого виникає зобов'язання, на ранніх етапах розвитку римського права взагалі не згадувалася.

Проголошуючи *metus* деліктом, претор постановив таку саму відповідальність, як і за пограбування, — в чотирикратному розмірі вартості набутого правопорушником унаслідок загрози майнової вигоди.

Однак, на відміну від деліктів, пов'язаних із пограбуванням, загроза означала протиправний психічний вплив на потерпілого.

Обман (dolus malus) тривалий час негативної реакції з боку стародавнього римського права не викликав.¹

Зобов'язання ніби з деліктів (квазіделікти).

Квазіделікти (quasi ex delicto) не підпадали під ознаки делікту. Проте, у преторській практиці виникали ситуації, коли виникала шкода через квазіделіктні дії, які переслідувалися преторським правом. Критерії виділення цивільних правопорушень позадоговірного характеру в окрему категорію не були чітко визначені.

Квазіделікти — це недоговірні цивільні правопорушення, які призводили до виникнення шкоди, але не підпадали під ознаки делікту. Така категорія правопорушень стала четвертою групою підстав виникнення зобов'язань.

Римські юристи не залишили загального визначення квазіделіктів, і перелік неправомірних дій, що включалися до цього поняття, був досить широким. Серед найпоширеніших квазіделіктів були наступні:

Відповідальність суддів за прийняття несправедливих рішень. Судді, які усвідомлено приймали неправильні чи недбалі рішення, або порушували інші суддівські обов'язки, визнавалися винними і тягли майнову відповідальність. Суддя, який виніс очевидно несправедливе рішення, зобов'язаний був відшкодувати потерпілій стороні всю суму позову, а за наявності іншої вини йому накладався штраф.

Відповідальність мешканців будинків за викинуті речі. Мешканець житла, з якого було викинуто щось на вулицю, де зазвичай ходять або їздять люди, відповідав за заподіяну шкоду. Не мало значення, хто саме викинув чи вилив річ — власник будинку чи наймач, володільник чи утримувач. Проте той, хто тимчасово перебував у будинку, не несе відповідальності. Мешканці, що проживали разом, несли спільну відповідальність.

Відповідальність власників готелів, заїздових дворів і кораблів за завдану шкоду майну постояльців і пасажирів. Вони зобов'язані були відшкодувати заподіяні їхніми працівниками збитки у подвійному розмірі. При втраті зданих на схов речей постояльці могли заявити кондикційний позов до господарів заїздових дворів, готелів і кораблів.

Відповідальність власників рабів або тварин за завдану ними шкоду майну чи особі. Якщо раб або тварина, належні власникові, завдали шкоди, він несе відповідальність. Вину власника вважали відсутністю належного нагляду за рабами або тваринами. Власник раба або тварини, що заподіяли шкоду, повинен був відшкодувати її чи за ноксальним позовом видати тварину чи раба.

Завдання на самостійну роботу.

1. В чому полягає відмінність договірних та деліктних зобов'язань.
2. Проаналізуйте способи захисту позадоговірних зобов'язань.

¹ Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 190 с.

Лекція 9. Поняття спадкування, види спадкування Прийняття спадщини

1. Основні поняття спадкового права.
2. Основні етапи римського спадкового права.
3. Види спадкування.
4. Спадкування за законом.
5. Спадкування за заповітом.
6. Способи прийняття спадщини.
7. Поняття спадкової трансмісії.
8. Сингулярне наступництво.
9. Легати і фідеїкоміси.

Основні поняття спадкового права.

Борисова В.І. вказує, розвиток римського спадкового права безпосередньо пов'язаний із еволюцією інститутів власності та сім'ї. На початковому етапі спадкування відображало особистий статус сім'ї, визначений без заперечним владнанням батька як голови родини.¹

Згідно з висловленням Підопригори О.А., спадкове право є глибоко вплетеним у всі інші аспекти майнових прав. Після смерті особи, майно, яке залишається, зазвичай ґрунтується на праві власності та інших майнових правах, які стають об'єктом спадкування. Спадкування, з іншого боку, є одним з методів набуття майнових прав, що робить його схожим із зобов'язальним правом. Таким чином, спадкове право є важливим інститутом в системі римського приватного права і в сучасних правових системах, займаючи проміжне положення між майновим та зобов'язальним правом. Його значення також визначається тим, що об'єктом спадкування зазвичай є право власності. Питання про те, що залишається після смерті власника, кому це майно має перейти, в якому порядку та обсязі, з давніх часів і до наших днів залишаються в центрі уваги суспільства, держави, законодавців та дослідників, оскільки вони стосуються інтересів кожної людини².

Розглянемо основні поняття такого правового інституту приватного права, як спадкове право.

Спадкування представляє собою процес передачі майна померлого власника іншим особам після його смерті. Поняття майна охоплює всі права та обов'язки, що належали покійному. Таким чином, до спадщини входять як активи, так і пасиви, тобто наявне майно та борги, які не були погашені під час життя власника. Перехід майна або нових прав і обов'язків, які були володінні певною особою, можливий лише після смерті власника. Спадкування майна за

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 199 с.

² Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 424 с.

життя власника неможливе.

Спадкове право містить норми, які визначають процедуру передачі майна померлого (спадкодавця) іншим особам (спадкоємцям). Як юридичний інститут, спадкування нерозривно пов'язане з правом власності. До утворення розділу суспільства на класи та виникнення держави та права існували родові звичаї, за якими майно померлого члена роду передавалося іншим членам того ж роду. Проте саме спадкове право як таке ще не існувало. Воно з'являється, коли суспільство починає визнавати приватну власність, а це можливо лише з появою обміну майном.

Особа, яка померла і залишила після себе майно, називається спадкодавцем. Це може бути тільки фізична особа. Якщо юридична особа припинила свою діяльність, спадкування після неї не відбувається.

Особи, які отримують майно небіжчика у встановленому законом порядку, називаються спадкоємцями. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Спадкове майно, спадкова маса, або ж просто, спадщина, представляє собою сукупність прав і обов'язків спадкодавця, яка визначається на момент його смерті.

Перехід майна покійного до інших осіб можливий за однією з двох правових підстав - за тестаментом або за законом.

Класично цивілістами виділяють 2 види правонаступництва — універсальне або сингулярне.

За Харитоновм Є.О., універсальне наступництво в римському спадковому праві передбачало, що спадкоємці отримували як права, так і обов'язки спадкодавця в повному обсязі, як єдине ціле. Неможливо було прийняти спадщину лише у правах, відмовившись від обов'язків (боргів), або перекласти борги спадкодавця на одного спадкоємця, а права передати іншому. Таким чином, спадкоємці несли відповідальність за борги спадкодавця. Римські правознавці, вирішуючи це питання, ніби підкреслювали, що в особі спадкоємців продовжується юридична особистість спадкодавця.¹

Паралельно з універсальним наступництвом у римському спадковому праві розвивалося сингулярне наступництво, за якого лише права спадкодавця передавалися до окремих осіб, не обтяжені обов'язками.

Спадкування прав та обов'язків відбувалося тільки після смерті спадкодавця, коли його майно, як власність, ставало спадковою масою, яка «ніби» не належала нікому. Тому саме процес смерті спадкодавця отримав назву "відкриття спадщини". Інколи цей момент вважали днем смерті спадкодавця. У спадкоємців виникало право не просто на спадщину, а на її отримання, причому цей процес передбачав визначені законом дії, які необхідно було здійснити, попередньо визначивши коло осіб, які мали право на спадкоємство, і запропонувавши їм отримати спадщину. Таким чином, виникало закликання до спадкування, після чого кожен спадкоємець мав

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 426с.

відзначитися, чи збирається він прийняти чи відхилити спадщину.

У ході свого розвитку римське спадкове право відображало характер римської власності та сімейних відносин. Розширення свободи заповіту та заповідальних розпоряджень стало наслідком зростання індивідуальної приватної власності та відмови від сімейних обмежень. Як вказує Підпригора А.О., це стосується і спадкування за законом, яке стало результатом заміщення агнатського споріднення когнатським (родинним). Збільшення значення родинних зв'язків лежало в основі посилення спадкового права за законом. У той самий час римські юристи розробили ефективні стратегії для поєднання спадкоємців за законом зі свободою заповіту.¹

Хоча у римському спадковому праві завжди присутній був формалізм, від якого воно частково відійшло, багато з формальних вимог, таких як форма заповідальних розпоряджень, порядок відкриття та прийняття спадщини, залишаються актуальними й у сучасному спадковому праві.

Основні етапи розвитку римського спадкового права

У вітчизняній літературі вказаному питанню найбільше увагу приділено Підпригорою О.А. та Харитоновим Є.О., так вони виділяють чотири етапи еволюції спадкового права в римському приватному праві: а) спадкування за *jus civile* (*hereditas*); б) спадкування за преторським едиктом; в) спадкування за імператорськими законами; г) спадкування у «праві Юстиніана» (пряма рецесія).²

Система спадкування, відома як *Hereditas* за *jus civile*, була урегульована Законами XII таблиць. Ці закони передбачали два основних способи спадкування: за заповітом і за законом. Проте на протязі стародавнього періоду, враховуючи сімейний характер власності, переважною формою було спадкування за законом. Загальноприйнятим вважалося залишати майно померлого глави сім'ї у складі тієї ж самої сім'ї, оскільки воно було результатом спільної праці всіх членів сім'ї. Однак Закони XII таблиць почали визнавати спадкування за заповітом як пріоритетний спосіб спадкування. Принцип вільності заповіту наближався до утвердження, і кровне споріднення ще не визначало усього, тому спадкування за законом не обмежувало цю вільність.

У цей самий період почав діяти принцип єдиної підстави спадкування, який залишався актуальним у всі часи: "*nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*" — неможливо одночасно спадкувати за заповітом і за законом частину однієї й тієї ж самої спадщини. Відповідно до цього принципу, спадкоємець, призначений лише в частині майна, отримував спадкову масу повністю.

Спадкування за преторським едиктом відіграло значну роль у розвитку спадкового права. Значні трансформації в цій галузі викликала практика претора. Реформи, впроваджені преторськими законами, почали формуватися

¹ Там само

² Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 427с.

ще в ранній період республіки та набули розповсюдження в період принципату.

Порушення сімейного характеру приватної власності, спад агнатського споріднення, а також обмеження батьківської влади в результаті змін у виробничих відносинах і розвитку товарообігу призвели до необхідності перегляду спадкового права. Преторські едикти спростили процедуру складання заповіту, визнаючи заповіти, що не відповідали жорстким формальним вимогам давнини. Поступово форму заповіту було спрощено загалом.

Система спадкування за преторським едиктом відіграла важливу роль у розвитку спадкового права, розширивши коло осіб, що мали право на спадщину. Цей період відзначився підвищенням значення кровних родичів і обмеженням свободи заповіту на користь родичів за кров'ю. Преторські едикти вперше визнали право спадкового наступництва для осіб, які не були закликані до спадкування за *jus civile*. Тепер претор закликав до спадкування інших родичів, встановлюючи черговість спадкоємців.

У "постійному едикті" було вперше введено чотири черги спадкоємців. У першу чергу входили всі діти покійного та особи, які були рівнозначні дітям, включаючи усиновлені діти та емансиповані діти. До другої черги належали всі агнати, які не входили до першої черги, а також патрон вільновідпущеника. Третю чергу становили когнатські родичі спадкодавця, але не далі шостого ступеня споріднення. До четвертої черги входив один з подружжя, який залишався живим на момент смерті спадкодавця. Кожна черга спадкоємців виключала попередню. Спадкоємці отримували однакові частки спадщини або частки в межах покоління.

Якщо не було спадкоємців, спадок вважався виморочним і переходив до держави чи до церкви, в залежності від історичного періоду.

Спадкування за імператорськими законами також відображалось в численних сенатських постановах та імператорських конституціях, призначених для удосконалення римського спадкового права. Проте в цей період не існувало чіткої, закінченої системи. Спадкове право залишалося складним і заплутаним інститутом, обтяженим численними уточненнями і додатками, що було зафіксовано під час систематизації Юстиніана.

Спадкування за "правом Юстиніана" не є прямим продовженням римського права, але система спадкування, яку зазвичай пов'язують із "римським", сформувалася саме за часів Юстиніана. Тобто вже після розпаду Римської імперії. Під час свого правління Юстиніан розподілив всіх родичів покійного на п'ять класів (черг) в залежності від ступеня споріднення. Важливим інноваційним кроком було встановлення порядку закликання спадкоємців за класами, таким чином, що при відсутності спадкоємців першої черги до спадкування запрошувалися спадкоємці другої черги, і так далі.

У вирішенні питань спадкування "право Юстиніана" враховувало багаторічний досвід традицій і звичаїв, законодавчу діяльність, пов'язану з спадкуванням, і особливо продуктивну практику претора. У результаті було

сформовано чіткий порядок спадкового наступництва, який в значній мірі став основою сучасного спадкового права.

Види спадкування

Борисова В.І. виділяє наступні історичні види спадкування:

- 1) *спадкування за jus civile;*
- 2) *спадкування за преторським едиктом;*
- 3) *спадкування за імператорськими конституціями;*
- 4) *спадкування за законодавством Юстиніана.¹*

Спадкування за заповітом

Такий вид спадкування був основним видом, хоча і виник пізніше ніж спадкування за законом. Шляхом до цього стало утвердження основного принципу даного під інституту, а саме принцип повної свободи заповіту.

Заповіт (testamentum) — це передбачене законом волевиявлення власника, щодо розпорядження своїм майном на випадок смерті. У римській агнатській родині єдиним власником майна сім'ї був її **pater familias**, лише він міг ним визначати юридичну долю речей, в тому числі і на випадок смерті розпорядитися, як саме має бути розподілена спадкова маса після його смерті.

Отже, заповіт — це односторонній правочин, що відображає волю особи, щодо юридичної долі належного їй майна на випадок смерті та на підставі якого можуть виникнути права та обов'язки у вказаних осіб, за умови, що, визначені особи визнали себе спадкоємцями, виявили свою волю та вчинили визначені законом дії для прийняття спадщини.

Заповіт не є договором та двостороннім правочином, тому що прийняття спадщини та складання заповіту є розірваними в часі, окремими, незалежними виявленнями волі осіб, що не мають взаємних прав і обов'язків. Крім того, заповідач можливо скасувати або змінити на власний розсуд заповідачем, що відрізняє його від способів зміни договірних зобов'язання.

Харитонов Є.О. визначає заповіт як розпорядження з *відкладальною умовою*, бо воно набуває чинності лише з настанням умови — смерті заповідача. Ця обставина і зумовила жорсткі вимоги до заповіту, оскільки в разі сумніву в будь-якому положенні заповіту спитати про дійсний намір заповідача вже неможливо. Для визнання за заповітом юридичної сили він має відповідати таким умовам: заповідач повинен мати активну заповідальну правоздатність; заповіт має бути складений у певній формі; у заповіті має міститися призначення конкретних осіб спадкоємцями, котрі повинні мати пасивну заповідальну правоздатність. Заповіт, що не відповідав зазначеним вимогам, визнавався недійсним.²

За Борисовою В.І. заповіт мав юридичну силу, якщо є сукупність певних умов: а) укладення у встановленій формі; б) активна заповідальна правоздатність заповідача (*testamenti factio activa*); в) призначення

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 201 с.

² Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 433 с.

спадкоємцем особи, яка має пасивну заповідальну правоздатність (*testamenti factio passiva*).¹

Для того, щоб заповіт мав юридичне значення, його повинна була скласти фізична особа. Активна заповідальна правоздатність передбачала передусім наявність у заповідача на момент складання заповіту загальної правої дієздатності в галузі майнових відносин. Втрата її на момент смерті заповідача не робила заповіт недійсним.

Кожному історичному періоду відповідала своя *форма заповіту*.

Розрізняли дві основні форми заповіту: приватний і публічний. *Приватні* заповіти складалися без участі органів державної влади. Якщо ж в їх складанні брали участь органи державної влади — це були *публічні заповіти*.

У свою чергу, приватні заповіти могли бути *письмовими* та *усними*, тобто розрізнялися за формою волевиявлення. При складанні усного і письмового заповітів вимагалася присутність семи, а в деяких випадках і більше свідків. За свідків брали тільки вільних та дієздатних осіб без обмежень правоздатності.

При складанні письмового заповіту спадкоємець вказував свідкам, що цей документ містить його власну волю, яку він особисто підписав, і засвідчену печатками підписи свідків. У випадку усної форми заповіту заповідач мав висловити свою волю чітко і зрозуміло, словами або знаками. Якщо заповідач зазначав спадкоємців, заповіт вважався складеним. Свідки могли фіксувати волю, але це не впливало на дійсність заповіту. З плином часу письмова форма заповіту стала переважати.

Імператорський період відзначився початком застосування публічних форм заповітів. Існували дві основні форми: усна волевиявлення, зафіксована в судовому протоколі, і письмова воля, передана імператору для оголошення після смерті заповідача. Існували й більш складні, або, навпаки, прості форми заповітів, але в основі усіх був один принцип: заповіт складався особисто заповідачем.

У заповіті основним пунктом було *призначення спадкоємців*, що визначало, кому і в яких частках передаватиметься майно покійного. Якщо в заповіті були вказані спадкоємці, але не було зазначено їхні імена, документ вважався недійсним. Спадкоємцем міг бути лише особа, яка мала права бути спадкоємцем, починаючи з конкретних осіб — *persona certa*. До невизначених осіб відносилися юридичні особи і особи, народжені після смерті заповідача. Юстиніан дозволяв призначати спадкоємцями і цих осіб за допомогою заповіту.

У певних випадках спадкоємцями можуть бути й раби. Це передбачало їхню визвольну клаузулу. Вони не мали права відмовитися від спадщини і брали на себе всі зобов'язання свого господаря. Якщо раба перед відкриттям спадщини передавав новому власникові, вона приймала спадщину за наказом нового господаря. Якщо ж раба було визволено перед відкриттям спадщини, вона ставала спадкоємцем і самостійно вирішувала, прийняти спадщину чи

¹ Борисова В. І., Баранова Л. М., Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 204 с.

відмовитися від неї.

Також допускалося призначення спадкоємця за відкладеною умовою. У такому разі днем відкриття спадщини не був день смерті спадкодавця, а день, коли виконувалася зазначена умова. Наприклад, призначення спадкоємця-замінника у випадку відмови першого спадкоємця або його смерті до відкриття спадщини.

Проте призначення спадкоємця за умовою відміни не було дозволеним, бо це суперечило принципу римського спадкового права — *semel heres semper heres* — одного спадкоємця завжди буде спадкоємцем, тобто, якщо ти визначений спадкоємцем, то це залишається незмінним.

Наступний принцип - це свобода, свобода заповіту.

Харитонов Є.О. наголошує, що Заповідач мав повне право визначити спадкоємця на свій розсуд серед будь-яких своїх родичів або навіть сторонніх осіб. Воля заповіту була вже відома за Законами XII таблиць, які проголошували: "Як хто розпорядився на випадок своєї смерті щодо свого майна або піклування (над підвладними йому особами), хай те так і залишається непорушним"¹.

Однак суворість моральних норм, прив'язаність до родичів та прозорість у вчиненні заповіту стримували спадкоємців від використання своєї волі відверто проти сімейних інтересів. Зазвичай спадкоємцями були члени родини заповідача. Але з розпадом старої патріархальної системи римської *familia*, послабленням моральних норм та іншими чинниками свобода заповіту призводила до того, що заповідачі все частіше обирали сторонніх осіб як своїх спадкоємців, обходячи своїх найближчих родичів, які безпосередньо співпрацювали у створенні спадщини. Це викликало негативну реакцію суспільства.

З часом з'явилася необхідність розумно обмежити свободу заповіту. Спочатку це зводилося до того, що заповідач, оголошуючи народних зборах свої розпорядження, зобов'язаний був називати всіх безпосередньо підвладних — *heredes sui*. При цьому він міг позбавити їх спадщини, зазначивши синів по імені, а дочок загалом: "Всіх останніх позбавляю спадщини". Однак, передбачалося, що публічне позбавлення спадщини підвладних (особливо дітей) заповідач не наважиться зробити. Від такого кроку його зупиняла загроза суспільного осуду. Таким чином, з'явилося "процесуально-обов'язкове спадкування", яке передбачало дотримання процедури позбавлення спадщини під загрозою недійсності заповіту.

Проте практика показала, що такі формальні обмеження недостатні. Заповідачі без сумніння перелічували найближчих родичів, оголошуючи при цьому, що позбавляють їх спадщини. Потрібні були більш радикальні заходи. Їх виробила практика центумвіральних судів, які розглядали спори щодо спадщини. При цьому заповідач не лише мав перелічити найближчих родичів, а й визначити для них у заповіті певну (обов'язкову) частку спадщини. В

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 435 с.

іншому випадку обійденим спадкоємцям надавався спеціальний позов про порушення заповідачем моральних обов'язків. Преторська практика визначила круг осіб, які мали право на обов'язкову частку в спадщині незалежно від вмісту заповіту. Окрім *heredes sui* (безпосередньо підвладних), до цього круга відносилися також емансиповані діти. У класичний період право на обов'язкову частку отримали всі родичі без винятку, а повнорідні брати і сестри заповідача — за умови, що спадкоємцями були призначені невідповідні особи. Так сформувалося "матеріально-обов'язкове спадкування", яке полягало в примусовому виділенні заповідачем обов'язкової частки спадку певним особам.

Проте практика показала, що такі формальні обмеження недостатні. Заповідачі без коливань перераховували своїх найближчих родичів, оголошуючи, що вони лишаються поза спадщиною. Потрібні були більш радикальні заходи. Їх виготовила практика судів, які вирішували суперечки щодо спадщини. У цьому контексті заповідач мусив не лише назвати всіх найближчих родичів, а й призначити їм у заповіті певну (обов'язкову) частку спадщини. В іншому випадку обійденим спадкоємцям надавався спеціальний позов про порушення моральних обов'язків заповідача. Преторська практика визначила групу осіб, які мали право на обов'язкову частку в спадщині незалежно від вмісту заповіту. Крім *heredes sui* (безпосередньо підвладних), до цієї групи відносилися також емансиповані діти. У класичний період всі нижні і верхні родичі одержували право на обов'язкову частку без винятку, а повнорідні брати і сестри заповідача — за умови, що спадкоємцями були обрані недостойні особи. Так сформувалося поняття спадкування обов'язкової частки, яка становила чверть законної частки, тобто ту частку, яку спадкоємець отримав би відповідно до закону.

Спадкування за законом.

Спадкоємство відбувалося за законом у випадках, коли: а) не було заповіту; б) заповіт було визнано недійсним; в) спадкоємці, зазначені у заповіті, померли до відкриття спадщини або відмовилися від неї. У цих ситуаціях спадкоємство відбувалося за встановленим законом порядком; це також називалося спадкоємством "всупереч заповіту". Якщо заповідач висловив свою волю з відхиленням вимог закону, то її не вважали чинною.

Спадкоємство за законом виникло раніше, ніж спадкоємство за заповітом, пройшовши складний та тривалий шлях становлення. Реформу спадкоємства за законом здійснив Юстиніан за допомогою новел 118 і 127. Цю реформу попередило розвиток римського спадкового права. Основні принципи спадкоємства за законом були сформовані преторською практикою, а потім закріплені законодавчо Юстиніаном.

У "Праві Юстиніана" спадкоємство за законом ґрунтувалося на кривному спорідненні та індивідуальній приватній власності. Юстиніан поділив усіх потенційних спадкоємців, тобто кривних родичів, на п'ять класів, встановивши

порядок їх призначення до спадкування і допустивши наступництво між спадкоємцями різних класів і ступенів. У разі відмови від спадщини спадкоємця наступного класу автоматично закликали до спадкування.

Підопригора О.А. вказує, що класи спадкоємців виглядали так¹.

1 клас — спадкодавців включає дітей, онуків та інших близьких родичів, які мають пріоритет у спадкуванні. Зазвичай, якщо діти спадкоємця живі, їхні діти, тобто онуки, не успадковують майно. Проте, якщо на момент відкриття спадщини немає живого батька дітей, який мав би право на спадкування, тоді спадкоємцями стають його діти. Наприклад, якщо на момент відкриття спадщини є два сина спадкодавця та двоє дітей сина, який вже помер, то його онуки стають спадкоємцями разом із двома синами. При цьому онуки ділять між собою ту частину спадщини, яку одержав би їхній батько, якби був живий.

Цей спосіб спадкування онуків називається спадкуванням за *правом представлення*, коли вони виступають як представники свого померлого батька. За римським правом цей механізм не був єдиним, і він також застосовувався до дідусів та бабусь спадкодавця, їхніх племінників і племінниць. Ці особи ставали спадкоємцями за умови, що на момент відкриття спадщини вони не мали живих батька або матері, або їхніх братів чи сестер, які могли б одержати спадок, за умови, що вони пережили їх.

2 клас (повнорідні родичі): Це батько, мати, дідусь і бабуся з боку батька, дідусь і бабуся з боку матері, а також інші висхідні родичі, якщо такі є. У цей клас також входять повнорідні брати і сестри спадкодавця та їхні діти. У разі спадкування від інших висхідних родичів або від братів і сестер спадкодавця, спадщина розподіляється порівну між усіма спадкоємцями. Якщо спадкоємцем є лише батько, наприклад, спадкодавця, то йому належить половина спадщини, а іншу половину отримують дідусь і бабуся з боку матері.

3 клас (неповнорідні брати і сестри та їхні діти): Сюди входять неповнорідні брати і сестри спадкодавця та діти раніше померлих неповнорідних братів і сестер. Їхнє право на спадщину визначається правом представлення. Неповнорідні брати і сестри мають спадкувати після смерті тих з родичів, з якими вони були у кровному зв'язку.

4 клас — бокові родичі, що не ввійшли в попередні класи, без обмеження ступеня спорідненості. У цьому випадку родичі ближчого ступеня отримували перевагу перед родичами далекого ступеня. Наприклад, після смерті спадкодавця залишилися дядько покійного — боковий родич третього ступеня, та двоюрідний брат — родич четвертого ступеня. Тільки дядько покійного має право на спадщину, а його двоюрідний брат від спадкування виключається.

5 клас — той із подружжя, хто вижив після спадкодавця (чоловік після смерті дружини або дружина після смерті чоловіка). Цей родич з подружжя, який залишився в живих, може спадкувати лише у випадку, якщо жоден із зазначених у перших чотирьох класах родичів на момент відкриття спадщини не виявився або не прийняв спадщину. Зазвичай ця категорія спадкоємців

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 436с.

майже ніколи не викликала до спадкування. Проте "бідна удовиця", тобто жінка, яка не мала власного майна, достатнього для підтримки її соціального статусу, мала право на обов'язкову частку в розмірі чверті спадщини. Розмір обов'язкової частки міг змінюватися в залежності від кількості спадкоємців, але спадкодавець не мав права анулювати цю обов'язкову частку для своєї дружини.

Таким чином, викликання до спадкування наступних класів спадкоємців стало можливим у випадках: а) якщо спадкоємці першого класу не були знайдені на момент відкриття спадщини; б) якщо спадкоємці першого класу відмовилися від прийняття спадщини. У разі відсутності спадкоємців другого класу або їхньої відмови прийняти спадщину, до спадкування залучалися спадкоємці третього класу. Якщо немає спадкоємців третього класу або вони відмовляються від спадщини, до спадкування викликається той із подружжя, хто жив після спадкодавця.

Перехід прав і обов'язків до спадкоємців

Прийняття спадщини.

Борисова В.І. вказує, що спадкоємці не стають власниками спадщини у момент її відкриття.¹ Для цього необхідно здійснити наступні юридичні дії:

а) провести повне виявлення спадкового майна та його охорону. Це включає інвентаризаційний опис всього спадкового майна, що слугує основою для визначення його складу (активів та пасивів).

б) виявити та визначити кредиторів та боржників, їхнє місцезнаходження, розміри вимог та заборгованості тощо.

в) виявити потенційних спадкоємців, які можуть перебувати як у місці відкриття спадщини, так і далеко від нього, наприклад, в провінціях чи походах. Підготовка спадщини до прийняття спадкоємцями може зайняти значний час. Проте жодних спеціальних строків не встановлювалося в *jus civile*. Кредитори спадкодавця, зацікавлені в негайному задоволенні своїх вимог, могли вимагати відповіді від спадкоємців щодо прийняття спадщини або відмови від неї. Залежно від цього спадкоємці могли звертатися до суду з проханням встановлення строку для вирішення. Цей строк може бути визначений від 6 до 9 місяців, а імператор, в окремих випадках, своїм указом, може його продовжити до одного року.

Для прийняття спадщини вимагалися такі умови: а) здатність закликаних спадкоємців до прийняття спадщини (пасивна тестаментна правоздатність); б) виражена певним чином воля на прийняття спадщини. У випадку, якщо закликані до спадкування спадкоємці не можуть самотійно прийняти спадщину через свою недієздатність, спадщину приймали їхні батьки чи опікуни.

Воля прийняти спадщину могла бути виражена двома способами: а) заявою про намір прийняти спадщину; б) фактичним вступом до управління спадковим майном. Відповідну заяву про намір прийняти спадщину можна

¹ Борисова В. І. , Баранова Л. М. , Домашенко М. В. та ін. Основи римського приватного права: Підручник / за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Харків: Право, 2015. 211 с.

було зробити у будь-якій формі, так само, як і вступ до фактичного управління спадщиною міг мати будь-який підтверджувальний спосіб.

Вступ до управління спадщиною свідчив про те, що спадкоємець став наступником покійника у його правах і обов'язках, тобто не лише став власником активної частини спадщини, але й зобов'язаний був сплатити борги спадкодавця. Іноді борги перевищували активну частину спадщини, тоді виникало питання, яку частину спадщини повинен був відповідальний спадкоємець. В класичному римському праві спадкоємець, який прийняв спадщину, мав відповідати своїм власним майном за всі борги спадкодавця, навіть якщо спадщина складалася з одних боргів. Уникнути відповідальності можна було, лише відмовившись від спадщини. Така необмежена відповідальність за борги спадкодавця не відповідала інтересам торгового обігу.

Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини, не встигнувши прийняти її, спадщину приймав субститут (підпризначений спадкоємець). В іншому випадку, відповідно до старовинного *jus civile*, спадщина залишалася без власника.

Підопригора О.А. вказує, що судова преторська практика вигадала іншу стратегію. При настанні ситуації, коли спадкоємець помер за волевиявленням, виникало спадкування за законом. Частка покійного спадкоємця за законом передавалася наступним спадкоємцям. З плином часу преторська практика узагальнила цей процес: якщо спадкоємець помер після відкриття спадщини, але до її прийняття, право на його частку передавалося його спадкоємцям (спадкова трансмісія)¹.

Слід відрізнити спадкову трансмісію від спадкування за правом представлення. У разі спадкування за правом представлення це відбувалося лише при спадкуванні за законом, в той час як спадкова трансмісія могла мати місце і при спадкуванні за законом, і при спадкуванні за заповітом. Крім того, спадкове представлення наставало, якщо спадкоємець помер до відкриття спадщини, а спадкова трансмісія — якщо спадкоємець помер після відкриття спадщини, але до її прийняття. При спадковому представленні частка покійного спадкоємця передавалася конкретно зазначеним особам — онукам, дідусям, бабусям тощо. У спадковій трансмісії право на прийняття частки, яку мав отримати померлий, переходило до інших родичів-спадкоємців.

Сингулярне наступництво.

Римське спадкове право знало *сингулярне наступництво*, за яким до окремих осіб переходили лише певні майнові вигоди без обтяження їх будь-якими обов'язками. Це були **legata** (легати або заповідальні відкази) і **fideicommiss** (фідеїкоміси).

За Харитоновим О.Є. **legata** (*легат, або заповідальний відказ*) — це розпорядження спадкодавця у заповіті про надання будь-якої майнової вигоди

¹ Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 440с.

за рахунок спадкового майна третій особі — відказоодержувачу.

Легат передбачав передачу окремого права до легатарія, а не частини спадщини, тому легатарій не несе жодної відповідальності за борги спадкодавця. У римському спадковому праві класичного періоду були чотири види легатів, які відрізнялися методами призначення відказоодержувачів. Легати могли призначатися лише при спадкуванні за заповітом і не могли бути накладені на спадкоємців за законом. Встановлення легатів супроводжувалося строгим дотриманням ряду формальностей, що ускладнювало процес їх оформлення. Виконання легатів забезпечувалося через судовий захист.¹

Поряд з легатами важливе значення мало так зване дарування на випадок смерті, коли угода про дарування набувала чинності лише після смерті дарувальника, за умови, що він помер раніше одержувача.

Завдання на самостійну роботу.

1. Визначте місце батьків в класах спадкування за римським приватним правом.
2. Вкажіть основні риси сингулярного та універсального правонаступництва.

¹ Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 442с.

Практичні заняття
Денна форма навчання

План практичних занять з дисципліни „Римське приватне право” для студентів розроблені освітньо-професійної програми «Право».

Мета практичного заняття - навчити студента самостійно мислити, орієнтуватися в учбовому матеріалі, володіти необхідною цивільно-правовою термінологією, приймати участь у дискусії, аналізувати виступи інших студентів.

Підготовка до практичного заняття передбачає ретельне вивчення студентом лекційного матеріалу, роботу над основною та додатковою літературою.

На практичному занятті можуть проводитися контрольні та тестові роботи. Також на семінарському занятті захищаються реферати з відповідної теми. Студенти повинні придбати навички у проведенні диспутів, наукових спорів, вміння задавати питання та відповідати на поставлені питання. Студенти повинні навчитися аргументувати власну думку.

з/п	План проведення заняття, контрольні питання, завдання на СРС
1	Заняття 1. Поняття, предмет, система римського приватного права. 1. Поняття сучасного цивільного права. 2. Поняття римського приватного права. 3. Предмет римського приватного права. 4. Система римського приватного права. 5. Поняття приватного та публічного права. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Що, за правовою природою, є постанови народних зборів? 2. Визначити порядок прийняття постанов. 3. Чи є сенатус – консульти головною формою законів в I – III ст? 4. Які є види імператорських конституцій? 5. Яке значення едиктів преторів як форми римського права в період республіки? Дослідити зародження, розвиток та вплив школи глосаторів та коментаторів. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 65-72

2	Заняття 2. Історичне значення та джерела римського приватного права. 1. Поняття джерел римського приватного права. 2. Види джерел римського права. 3. Закони XII таблиць. 4. Історичне значення римського приватного права. 5. Поняття рецепції римського права. Контрольні питання та завдання до теми: 3. Яка мета і кінцевий результат рецепції? 4. Що є передумовами рецепції римського права у Візантійській імперії. Кодифікація Юстиніана? 5. Що, за правовою природою, є кодифікація римського законодавства?. Дослідити різницю рецепцію римського права у Західній та Східній Європі. Література: 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 73-81
3	Заняття 3. Захист цивільних прав 1. Етапи виникнення державного суду. 2. Стадії цивільного процесу. 3. Види судових процесів. 4. Поняття позову, позовної давності. 5. Спеціальні засоби преторського захисту. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Визначити поняття віндикації. 2. Які складові частини формули? 3. Яке значення презумпції в римському приватному праві? 4. Яка різниця між позовом „суворого права” та „доброї совісті”? 5. Які передумови виникнення і значення позовної давності в римському приватному праві? 6. Встановити різницю між інтердиктами та стипуляцією. Дослідити поняття «реституція» та його рецепцію в сучасному приватному праві України. Література: 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 292-301

4	Заняття 4. Особи. 1. Поняття правосуб'єктності. 2. Поняття цивільного правоздатності та дієздатності. 3. Зміст цивільної правоздатності. 4. Обмеження цивільної дієздатності. 5. Правове положення різних верств населення в Стародавньому Римі. 6. Поняття, ознаки та види юридичних осіб. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Які є випадки обмеження правоздатності? 2. Визначити особливості між обмеженням дієздатності за віком, фізичним та психічним станом. Дослідити розмежування понять правосуб'єктність, правоздатність та дієздатність. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 263-276.
5	Заняття 5. Сімейні правовідносини 1. Історичні передумови виникнення сім'ї в Стародавньому Римі. 2. Поняття та види сім'ї. 3. Поняття та види шлюбу. 4. Особисті та майнові відносини батьків та дітей. 5. Інститут батьківської влади. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Яка різниця між поняттями опіка та піклування? 2. Що є правовою сутністю рабського пекулія? 3. Визначити особливості агнатської та когнатської сім'ї. 4. Що є законним римським шлюбом? Які його види? 5. Чи спричиняє конкубінат правові наслідки в Римській державі? Дослідити способи припинення батьківської влади та поняття емансипації Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 280-291
6	Заняття 6. Поняття та види речових прав 1. Поняття речового та зобов'язального права. Відмінність між ними. 2. Поняття речей.

	3. Види речей. 4. Поняття майна Контрольні питання та завдання до теми 1. Яка різниця між речами родовими та індивідуально-визначеними? 2. Яка різниця між речами подільними і неподільними? 3. Яка різниця між речами споживчими та не споживчими? 4. Яка різниця між речами простими і складеними? Визначити поняття плодів та доходів. Завдання на СРС – Юридичне значення поділу речей на певні види. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 277-280
7	Заняття 7. Володіння 1. Поняття володіння. 2. Об'єктивний та суб'єктивний елемент володіння. 3. Поняття держання. 4. Преторські інтердикти. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Що є об'єктивним та суб'єктивним елементами поняття володіння? 2. Яке правове значення поділу володіння на законне та незаконне? 3. Яким елементом володіння є фактичне володіння річчю без наміру вважати її своєю? Дослідити первинний і похідний способи виникнення права володіння. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 293-299
8	Заняття 8. Види володіння. 1. Поняття та види законного володіння. 2. Поняття та види незаконного володіння. 3. Способи набуття та припинення володіння. 4. Захист володіння. Контрольні питання та завдання до теми: 1. За якими ознаками володіння поділяється на законне та

	незаконне? 2. Визначить різницю між прекарієм та секвестром. Дослідити види інтердиктів претора в контексті способу захисту права володіння. Література: 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 293-299
9	Заняття 9. Поняття та види права власності. 1. Виникнення і розвиток інституту права власності. 2. Поняття права власності. 3. Зміст права власності. 4. Види права власності. 5. Поняття права спільної власності. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Які особливості права володіння? 2. Які особливості права користування? 3. Які особливості права розпорядження? 4. Яка правова природа спільної власності? Порівняти особливості права спільної часткової та сумісної власності. Література: 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 326-335
10	Заняття 10. Набуття, припинення та захист права власності 1. Способи набуття права власності. 2. Первісні та похідні способи набуття права власності. 3. Види первісних способів набуття права власності. 4. Види похідних способів набуття права власності. 5. Титули набуття права власності. 6. Припинення права власності. 7. Захист права власності. 8. Віндікаційні та негаторний позови. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Які способи набуття права власності є первинними? 2. Що є традиційними способами набуття права власності? 3. Яка правова природа конфіскації?

	4. Які особливості віндикації та реституції, як способу захисту права власності? Порівняти негаторний позов та прегібіторний позов як способів судового захисту права власності. Література: 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 299-325, с. 326-335
11	Заняття 11. Права на чужі речі 1. Поняття та зміст прав на чужі речі. 2. Поняття сервітуту. 3. Види сервітутів. 4. Види земельних сервітутів. 5. Види персональних сервітутів. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Що є передумовою виникнення прав на чужі речі? 2. Які сервітути є земельними? 3. Які є види персональних сервітутів? Дослідити розмежування поняття «узус» та «узуфрукт». Література: 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 336-345
12	Заняття 12. Права на чужі речі. 1. Набуття, втрата та захист сервітутів. 2. Поняття та ознаки емфітевзису. 3. Поняття та ознаки суперфіцію. 4. Поняття, зміст, форми застави. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Яка правова природа емфітевзису? 2. До якого виду сервітутів належить суперфіцій? Визначити різницю між поняттями застава, фидуційна угода, ручна застава та іпотека. Література: 1. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 346-355

13	Заняття 13. Поняття, зміст, підстави виникнення, види зобов'язань. 1. Поняття зобов'язального права. 2. Поняття зобов'язання. 3. Види зобов'язань. 4. Підстави виникнення зобов'язань. 5. Поняття та види правочинів. 6. Поняття та види цивільних правопорушень. Делікт. 7. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов'язання. 8. Заміна сторін у зобов'язанні. 9. Новація, цесія, переведення боргу. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Які є права та обов'язки кредитора? 2. Які є права та обов'язки боржника? 3. В чому полягає різниця між односторонніми та двосторонніми зобов'язаннями? 1. Дослідити поняття «двостороння угода» та «багатостороння угода». Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 347-356.
14	Заняття 14. Виконання, забезпечення та припинення зобов'язань 1. Вимоги, за яких зобов'язання вважається виконаним. 2. Наслідки невиконання зобов'язань. 3. Поняття та форми вини. 4. Поняття та види збитків. 5. Підстави звільнення боржника від відповідальності. 6. Правові способи забезпечення зобов'язань . 7. Завдаток, штраф, порука, застава. 8. Припинення зобов'язання крім виконання. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Яка правова природа поняття платіж? 2. В чому полягають наслідки прострочки виконання зобов'язання? 3. Які є види вини в римському приватному праві? 4. Як розмежовуються поняття Casus та vis-maior? Дослідити поняття «двостороння угода» та «багатостороння угода». Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 357-365

15	Заняття 15. Договори. 1. Поняття договору. 2. Види договорів. 3. Умови дійсності договорів. 4. Зміст договору. 5. Стадії укладення договору. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Що є предметом договору? 2. Яка різниця між договорами суворого права та договорами доброї совісті? 3. Що таке платні та безоплатні договори? 4. Назвіть види дефектів волі. 5. Що означають поняття «оферта» та «акцепт»? Дослідити питання дефекту волі, як підстави недійсності договору. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 366-376.
16	Заняття 16. Окремі види договорів 1. Вербальні договори, їх види. 2. Літеральні договори, їх види. 3. Реальні договори, їх види. 4. Консенсуальні договори, їх види. 5. Безіменні договори, їх види. 6. Пакти, їх види. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Назвіть обов’язкові умови договору купівлі-продажу. 2. Визначте істотні елементи договору. 3. В чому полягає різниця між договором позики та позички? Знайти суттєві відмінності між договорами підряду та надання послуг у Римському приватному праві. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 366-376, с. 377-408

17	Заняття 17. Позадоговірні зобов'язання. 1. Поняття та види позадоговірних зобов'язань. 2. Зобов'язання ніби з договорів. 3. Деліктні зобов'язання. 4. Зобов'язання ніби з деліктів. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Які є зобов'язання з ведення чужих справ без доручення? 2. На який позов схожий позов про помилковий платіж? 3. Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної рабом або твариною чужому майну або особі? Дослідити та розмежувати делікти як підставу виникнення зобов'язання та делікту як підстави настання відповідальності за діючим зобов'язанням. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 409-415
18	Заняття 18. Спадкування 1. Основні поняття спадкового права. 2. Основні етапи римського спадкового права. 3. Види спадкування. 4. Спадкування за законом. 5. Спадкування за заповітом. 6. Способи прийняття спадщини. Контрольні питання та завдання до теми: 1. Що входить до спадкової маси? 2. В чому полягає різниця між універсальним та сингулярним правонаступництвом? 3. Які форми заповіту відомі правовій системі Стародавнього Риму? 4. В чому різниця між активною та пасивною заповідальною правоздатністю? Дослідити та розмежувати поняття легат і фідеїкоміс. Визначити особливості застосування спадкової трансмісії. Література: 1. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Київ: Юрінком Інтер. 2023, с. 409-423

Лекційні та практичні заняття (заочна форма навчання)
Лекційні заняття

з/п	План лекції – перелік основних питань, текстова частина, завдання на самостійну роботу
1	Лекція 1. Поняття, предмет, система римського приватного права. 1. Поняття сучасного цивільного права. 2. Поняття римського приватного права. 3. Система римського приватного права. 4. Поняття та види джерел римського права. Поняття системи права та правової системи. Відмінність та взаємозв'язок цих понять. Поняття римського права. Ознаки римського права: нормативність; встановлення або санкціонування норм поведінки державою; загальнообов'язковість норм права; охорона і забезпечення права державою. Поділ римського права на приватне та публічне. Теорії поділу права на публічне та приватне. Поняття приватного права. Поняття римського приватного права. Відмінність між сучасним цивільним правом та римським цивільним правом. Основні системи римського цивільного права: цивільне право, право народів, преторське право. Поняття та ознаки заснування системи цивільного права. Поняття, ознаки та історичні передумови виникнення права народів. Роль преторів у формуванні системи преторського права. Предмет регулювання преторського права. Поняття та види джерел римського права. Форми вираження державної волі в Стародавньому Римі. Звичаї. Закони XII таблиць. Види законів в Стародавньому Римі: • постанови народних зборів; • сенатус-консульти; • конституції імператорів. Постанови народних зборів, порядок прийняття постанов. Сенатус – консульти – головна форма законодавства в I – III ст. Імператорські конституції, їх види: едикти, декрети, рескрипти, мандати. Едикти преторів – найпоширеніша форма римського права в період республіки. Діяльність римських юристів. Визначні римські юристи: Папініан, Павел, Ульпіан, Гай, Модестін. Прийняття закону „Про цитування юристів”.

	Завдання на самостійну роботу 1. Виділіть основні елементи системи римського приватного права 2. Визначте поняття рецепції та її види. 3. Дослідіть систему джерел римського приватного права.
2	Лекція 2. Захист цивільних прав. 1. Виникнення державного суду. 2. Види судових процесів 3. Поняття та види позовів. 4. Засоби преторського захисту. Виникнення державного суду. Стадії виникнення державного суду. Поняття судового процесу як діяльності суду по здійсненню правосуддя. Поділ судового процесу на цивільний та кримінальний. Поняття цивільного процесу. Учасники цивільного процесу: розгляд справи у претора, розгляд справи в суді. Мета розгляду справи у претора – підготовка справи до розгляду справи в суді. Мета розгляду справи в суді – розгляд справи по суті. Види судових позовів: легісакційний, формулярний, екстраординарний, посткласичний. Особливості розгляду справи в легісакційному процесі. Поняття віндикації. Розгляд справи в формулярному процесі. Складові частини формули. Роль претора у створенні правових норм. Особливості розгляду справи в екстраординарному процесі. Відміна стадії розгляду справи у претора. Особливості пост класичного судового процесу: введення державного мита за розгляд справи в суді, поняття презумпції, переваги письмових доказів над усними. Поняття позову, види позовів: речовий та абсолютний. Позов „суворого права” та „доброї совісті”. „Прямий позов” та „зворотній позов”. Позови за аналогією, позови з фікцією. Завдання на самостійну роботу 1. Поясніть роль претора в судовій системі Риму. 2. Визначте зміст поняття «абсолютний захист» 3. Розмежуйте зміст позову «до речі» і позову «до персони».
3	Лекція 3. Сімейні правовідносини. 1. Поняття та види сім'ї. 2. Поняття та види шлюбу. 3. Законний римський шлюб, його види, умови вступу, припинення шлюбу.

	4. Особисті та майнові відносини подружжя в шлюбі з чоловічою владою та без чоловічої влади. 5. Правові відносини батьків та дітей. Історичні передумови виникнення сім'ї в Стародавньому Римі. Сім'я – це засноване на шлюбі чи кровному спорідненні об'єднання осіб, пов'язаних спільністю побуту, взаємною допомогою та моральною відповідальністю. Види сім'ї: агнатська, когнатська. Особи свого права та особи чужого права. Кровне споріднення. Родичі по прямій лінії споріднення, родичі по боковій лінії споріднення. Рідні брати і сестри, єдиноутробні брати і сестри, єдинокровні брати і сестри, зведені брати і сестри. Поняття шлюбу та його види. Законний римський шлюб, його види. Умови вступу в законний римський шлюб. Припинення шлюбу. Шлюб між переґрінами та іншими вільними, які не мали права вступати в законний римський шлюб. Поняття конкубінату. Особливості та майнові відносини подружжя в шлюбі з чоловічою владою та в шлюбі без чоловічої влади. Шлюбно-правові інститути: посаг та дарування з боку чоловіка. Правові відносини батьків і дітей. Інститут батьківської влади. Зміст батьківської влади. Способи встановлення батьківської влади: узаконення і усиновлення. Відмінність між цими способами. Способи припинення батьківської влади: а) смерть батька чи дітей; б) звільнення з-під батьківської влади шляхом емансипації. Особисті та майнові відносини між матір'ю та дітьми, між батьком та дітьми. Завдання на самостійну роботу 1. Дослідіть поняття «ступінь споріднення». 2. Дайте визначення поняттю «конкубінат».
4	Лекція 4. Поняття та види права власності 1. Виникнення і розвиток інституту права власності в Стародавньому Римі. 2. Поняття та зміст права власності. 3. Види права власності. 4. Поняття спільної власності. Виникнення і розвиток інституту права власності в Стародавньому

Римі.

Право власності – це виключене право особи володіти, користуватися і розпоряджатися майном.

Зміст права власності полягає у сукупності правоможностей власника:

- права володіння;
- права користування;
- права розпорядження.

Право володіння – це правоможність власника, яка полягає в тому, що власник має право фактично володіти річчю.

Право користування полягає в тому, що власник має право вилучати з речі її корисні якості, одержувати доходи.

Право розпорядження полягає в тому, що власник міг визначити юридичну та фактичну долю речі.

Види права власності: квірітська власність, преторська власність, власність перегринів, провінційна власність.

Поняття спільної власності. Порядок володіння, користування та розпорядження спільною власністю. Порядок розпорядження часткою права спільної власності.

Право переважної купівлі частки права спільної власності.

Способи набуття права власності. Титули набуття права власності.

Поділ способів набуття права власності на первісні та похідні. При первісних способах набуття право власності виникає, вперше. Похідні способи набуття права власності ґрунтуються на праві попереднього власника.

До первісних способів набуття права власності належить: захоплення нічийних речей, знахідка скарбу, переробка речей, набуття права власності за давністю володіння, приєднання речей, змішування речей.

Основні способи похідного набуття:

- договір між відчужувачем та набувачем речі;
- перехід майна у спадщину.

До титулів набуття права власності належали: а) манципація – символічний акт передачі речі; б) поступка правом - уявний судовий процес; в) традиція – проста передача речі.

Підстави припинення права власності.

Захист права власності здійснювався за допомогою судових позовів. До них належить віндікаційний позов, прогібіторний позов, публіціанський позов.

Віндикація – витребування своєї речі власником, що не володіє, від власника, що володіє.

Негаторний позов застосовується для усунення перешкод, що заважають власнику здійснювати своє право власності.

	Право власності – це виключене право особи володіти, користуватися і розпоряджатися майном. Зміст права власності полягає у сукупності правоможностей власника: 1) права володіння; 2) права користування; 3) права розпорядження. Право володіння – це правоможність власника, яка полягає в тому, що власник має право фактично володіти річчю. Право користування полягає в тому, що власник має право вилучати з речі її корисні якості, одержувати доходи. Право розпорядження полягає в тому, що власник міг визначити юридичну та фактичну долю речі. Поняття спільної власності. Порядок володіння, користування та розпорядження спільною власністю. Порядок розпорядження часткою права спільної власності. Завдання на самостійну роботу 1. Визначте співвідношення поняття «добросовісне володіння» та «не добросовісне володіння». 2. Дайте відповідь на питання: «що таке триумвірат права власності?» 3. Дайте визначення праву переважної купівлі частки права спільної власності.
	Лекція 5. Договори. 1. Поняття договору. 2. Види договорів. 3. Умови дійсності договорів. 4. Зміст договору. 5. Стадії укладення договору. Контракти – це формальні угоди, що забезпечувалися позовним захистом. Пакти – це неформальні угоди, які не мали позовного захисту і юридичного значення. Види контрактів: вербальні, літеральні, реальні, консенсуальні, безіменні. Договори суворого права та договори доброї совісті. Односторонні та двосторонні договори. Платні та безоплатні договори. Умови дійсності договорів. Вільне волевиявлення сторін. Пороки волі: насильство, погроза, обман, помилка. Необхідний

об'єм правоздатності та дієздатності сторін. Форма договору. Визначення предмета договору. Фізична, юридична, моральна реальність виконання договору.

Поняття змісту договору: істотні, звичайні, випадкові.

Строк договору. Відкладальні та скасувальні строки.

Мета договору. Каузальні та абстрактні договори. Стадії укладання договору. Оферта – пропозиція укласти договір. Акцепт – прийняття пропозиції укласти договір.

Вербальні договори – це договори, які уклалися на підставі усного проголошення певних слів, формул, фраз. Види вербальних договорів: стипуляція, обіцянка вільновідпущеника патрону при звільненні, обіцянка про встановлення посагу.

Літеральні договори – це договори, які уклалися письмово.

Види літеральних договорів: записи у прибутково-видаткових книгах, синграф, хірограф.

Реальні контракти – це договори, які набували юридичної чинності в момент фактичної передачі речі.

До реальних договорів належали позика, позичка, зберігання, застава. Договір позики. Права та обов'язки сторін.

Договір позички. Права та обов'язки сторін.

Договір зберігання. Права та обов'язки сторін. Різновиди договору зберігання:

- платне зберігання;
- «нещасний» схов;
- ненормальне зберігання;
- секвестр.

Договір застави. Права та обов'язки сторін.

Консенсуальні контракти – це контракти, які набувають чинності з моменту досягнення угоди.

До консенсуальних контрактів належать договір купівлі-продажу, договір найму, договір доручення, договір про сумісну діяльність.

Договір купівлі-продажу. Істотні елементи договору. Права та обов'язки сторін.

Договір найму. Види договору найму: найм речей, найм послуг, найм роботи. Права та обов'язки сторін. Відмінність між цими видами договорів. Договір доручення. Предмет договору. Права та обов'язки сторін. Поняття «гонорару». Припинення договору. Договір про сумісну діяльність. Права та обов'язки сторін. Правові відносини з третіми особами.

Завдання на самостійну роботу

1. Визначте, що є предметом договору.
2. Сформулюйте поняття договору суворого права.

3. Вкажіть на наслідки неналежного виконання договору.

Лекція 6. Спадкування

1. Основні поняття спадкового права.
2. Основні етапи римського спадкового права.
3. Види спадкування.
4. Спадкування за законом.
5. Спадкування за заповітом.
6. Способи прийняття спадщини.

Спадкування – це перехід майна після смерті його власника до інших осіб.

Спадкодавець – особа, після смерті якої залишилося майно.

Спадкоємець – особа, до якої переходить у встановленому порядку майно небіжчика.

Спадкове майно (спадкова маса, спадщина) – сукупність прав та обов’язків спадкодавця.

Універсальне та сингулярне спадкоємство.

Відкриття спадщини – смерть спадкодавця.

Час відкриття спадщини – день смерті спадкодавця.

Основні етапи розвитку римського спадкового права: 1) спадкування за *jus civile*; 2) спадкування за преторським едиктом; 3) спадкування за імператорськими законами; 4) спадкування у «праві Юстиніана».

Види спадкування: за законом і за заповітом.

Поняття заповіту. Форми заповіту: приватні та публічні. Приватні заповіти поділялися на письмові та усні. Види публічних заповітів: 1) заповідач висловлював свою волю в суді; 2) передавав свою волю у письмовій формі імператору.

Активна та пасивна заповідальна правоздатність. Постуми.

Поняття обов’язкової частки в спадщині.

Спадкування за законом. Класи спадкоємців за законом.

Спадкування за правом представлення.

Способи прийняття спадщини:

а) заява про намір прийняти спадщину;

б) фактичний вступ в управління спадковим майном.

Поняття спадкової трансмісії.

Сингулярне наступництво – це перехід до окремих осіб лише майнової вигоди.

Легати і фідіікоміси. За легатом переходимо окреме право, а не частина спадщини.

Фідеїкоміси покладалися на спадкоємців як за заповітом, так і за законом.

	Завдання на самостійну роботу Дослідити та розмежувати поняття легат від суміжних понять у спадкуванні за римським приватним правом. Визначити особливості застосування спадкування за правом представлення.
--	--

Практичні заняття

з/п	План проведення заняття, завдання на СРС, контрольні питання
1	Заняття 1. Поняття, предмет, система римського приватного права. 1. Поняття сучасного цивільного права. 2. Поняття римського приватного права. 3. Система римського приватного права. 4. Поняття та види джерел римського права. Контрольні питання та завдання на самостійну роботу 1. З яких елементів складається система римського приватного права? 2. Розмежуйте римське приватне та публічне право. 3. Дослідіть роль та значення преторських едиктів в системі джерел римського приватного права.
2	Заняття 2. Захист цивільних прав. 1. Виникнення державного суду. 2. Види судових процесів 3. Поняття та види позовів. 4. Засоби преторського захисту. Контрольні питання та завдання на самостійну роботу 1. Проаналізуйте історичні та правові передумови виникнення видів судових процесів у Стародавньому Римі. 2. Дайте визначення віндикаційному та негаторному позовам. 3. Дослідіть поняття реституції, як способу преторського захисту.
3	Заняття 3. Сімейні правовідносини. 1. Поняття та види сім'ї. 2. Поняття та види шлюбу.

	3. Законний римський шлюб, його види, умови вступу, припинення шлюбу. 4. Особисті та майнові відносини подружжя в шлюбі з чоловічою владою та без чоловічої влади. 5. Правові відносини батьків та дітей. Контрольні питання та завдання на самостійну роботу 1. Проаналізуйте правове становище членів агнатської сім'ї. 2. Дайте визначення поняттю емансипація. 3. Визначте способи припинення шлюбу <i>sine manu</i>.
4	Заняття 4. Поняття та види права власності Договори. 1. Виникнення і розвиток інституту права власності в Стародавньому Римі. 2. Поняття та зміст права власності. 3. Види права власності. 4. Поняття спільної власності. 5. Поняття та види договорів. 6. Поняття та види контрактів. 7. Умови дійсності договорів. 8. Стадії укладення договору. Контрольні питання та завдання на самостійну роботу 1. Дайте правову характеристику одностороннім та двостороннім договорам. 2. Проаналізуйте істотні умови та види платних та безоплатних договорів. 3. Наведіть приклади конклюдентних дій, як способу укладання договору.

Самостійна робота студента

На самостійну роботу студента відводиться 54 години для денної форми навчання та 74 години для заочної форми навчання. Цей час є потрібним і достатнім для підготовки питань до семінарських занять, а також для опрацювання та вивчення додаткових питань в рамках тем навчальної дисципліни «Римське приватне право», що визначені планом занять для відповідної теми.

Денна форма навчання

Самостійна робота студентів з дисципліни «Римське приватне право» проводиться позааудиторно. Це включає поглиблене вивчення питань, пов'язаних з римським приватним правом, та розвиток навичок для самостійного виконання наукових завдань і вирішення правових спорів. Основні форми самостійної роботи включають: дослідження навчальної та наукової літератури, перегляд періодичних видань і матеріалів практики, підготовка до практичних занять, підготовка до контрольних робіт.

Заочна форма навчання

Студенти, які навчаються заочно, виконують контрольну роботу (ДКР), що здійснюється у формі тесту, для поглиблення знань з римського приватного права. Вимоги до контрольних робіт включають:

Поглиблений аналіз і аргументовані відповіді, з використанням різних джерел.

Всього передбачено 60 тестових питань. Межа, яка відділяє успішно складений тест від нескладеного – це більше 50% правильних відповідей. По кількісному значенню – це 31 і більше правильних відповідей

Політика навчальної дисципліни (освітнього компоненту) та контрольні заходи

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Основні вимоги стосуються відвідування занять, активної участі під час опитування, обговорення, написання обов'язкових видів робіт (есе, поточні контрольні роботи та модульна контрольна робота), а також заохочень.

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни використовуються: лекції, семінари-дискусії, розв'язання ситуативних задач, презентації, командні ігри тощо.

Відвідування занять

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Студент має бути підготовлений до лекції та володіти матеріалом попередніх лекцій. На лекціях можуть бути задані питання по матеріалу попередніх тем.

Студенти зобов'язані відвідувати практичні заняття, оскільки на них аналізується теоретичний матеріал та розглядаються практичні питання. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активне виконання завдань, що здатні розвинути практичні уміння та навички, з використанням отриманих історичних та теоретичних знань, чинного законодавства та судової практики.

Практичні заняття відбуваються так, щоб можливість продемонструвати свої знання була у кожного присутнього студента. Ігнорування студента не допускається. Повторення студентом вже висловленого матеріалу не допускається та не оцінюється викладачем.

Пропущені контрольні заходи

Перескладання пропущених, з поважних причин, семінарських занять відбуваються 1 раз в тиждень в визначений викладачем день, що міститься на сайті кафедри. Семінарські заняття пропущені без поважних причин, або без підтвердження таких причин, не перескладаються.

У разі недостатньої кількості балів для допуску до заліку студент має право отримати відповідну кількість балів за тиждень до заліку шляхом проведення перед заліковою співбесіди з викладачем, який проводить практичні заняття, по тим темам за якими у студента немає оцінок. За наявності достатньої кількості балів для допуску отримання додаткових балів у такий спосіб не допускається.

Перескладання семестрової та підсумкової контрольної роботи, що відбувається онлайн, не допускається.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. Таке питання розглядається спеціально створеною комісією з 3х викладачів кафедри, до якої входять викладач, що надав завдання та 2 викладачів, що присутні на кафедрі в день розгляду даного питання.

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов'язково аргументовано, з посиланням на чинне законодавство, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень.

Студент, який допущений до заліку, може отримати таку підсумкову оцінку, на яку надано відповідь, не зважаючи на попередні бали.

Студент, якому запропонований автомат на заліку, якщо він не погоджується з запропонованою оцінкою має право скласти залік на загальних підставах, з урахуванням того, що його початковий бал дорівнюватиме балу, що є допуском до заліку.

Підсумковий бал, що ставиться до офіційних документів не може перевищувати 100.

Календарний рубіжний контроль

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

Заохочення у виді додаткових балів можливе за написання наукової статті з публікацією та/ або підготовку тез доповіді з публікацією в рамках тематики навчальної дисципліни. Вага заохочувальних додаткових балів не може становити більше 10% від максимального поточного рейтингу. Максимальний поточний рейтинг залікової дисципліни складає 100 балів, отже вага заохочувальних додаткових балів складає максимум 10 балів.

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>.

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>.

Оцінювання результатів навчання Денна форма навчання.

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	%	Ваговий бал	Кількість	Всього
1.	Опитування на семінарському занятті	72	4	18	72
2.	Модульна контрольна робота	28	28	1	28
	Всього				100

Семестрова атестація студентів

Обов'язкова умова допуску до заліку		Критерій
1	Поточний рейтинг	$RD \geq 30$

Необов'язкові умови допуску до заліку:

1. Активність на практичних заняттях.
2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.
3. Відвідування лекційних занять.

Семестровий контроль: залік

Умови допуску до семестрового контролю: виконання всіх обов'язкових контрольних заходів та наявність поточного рейтингу вказаного вище.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

Проходження студентами онлайн-курсів за певною тематикою допускається за умови погодження з викладачем. Якщо студент має бажання пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою

таких курсів допускається, але студент повинен виконати всі контрольні завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Рейтингова система оцінювання

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

- 1) опитування на практичних заняттях;
- 2) модульна контрольна робота.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.

1. Опитування на семінарських заняттях:

Ваговий бал – 4. Середня кількість балів на всіх семінарських заняттях дорівнює $4 \text{ балів} \times 18 \text{ занять} = 72 \text{ балів}$.

Критерії оцінювання відповідей:

4 бали – повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в лекційному матеріалі, правильно та доречно вживає юридичну термінологію, в процесі дискусії висловлює власну думку на означене питання, проблему, доповнює відповіді інших студентів.

3 бали – відповідь потребує невеликих уточнень.

2 бали – відповідь студента є неповною, студент нечітко відповідає на уточнюючі запитання.

0-1 бал – відповідь студента є поверхневою, позбавленою юридичної термінології, студент не відповідає на уточнюючі запитання через неопрацювання лекційного матеріалу / відповідь відсутня.

2. Написання наукової статті, участь у конференції:

Ваговий бал – 10 балів.

Може бути використано виключно як додаткові бали під час відпрацювання пропущених занять.

3. Модульна контрольна робота

Ваговий бал – 28 балів. Модульна контрольна робота відбувається у вигляді тестових завдань. Всього передбачено 28 тестових питань. Межа, яка відділяє успішно складений тест від нескладеного – це більше 60% правильних відповідей. По кількісному значенню – це 18 і більше правильних відповідей.

Студенти, які дали 18 і більше правильних відповідей, вважаються такими, що здали тест і отримують бал відповідно до кількості правильних відповідей. Студенти, які дали 17 і менше правильних відповідей, вважаються такими, що не здали тест і отримують, відповідно, 0 балів.

Заохочувальні бали (rs) нараховуються за:

участь у факультетській або університетській олімпіаді, конференції з підготовкою тез доповіді – максимально 10 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Семестровий рейтинг студента формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих протягом семестру, а також заохочувальних балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (семестровий рейтинг R_c) складає:

$$R_c = 72 + 28 = 100 \text{ балів}$$

Студенти, які набрали менше 60 балів, але більше 30 балів протягом семестру складають залік, який проходить в формі усної співбесіди і складається з двох теоретичних питань. Студенти, які отримали протягом семестру менше 30 балів або які не виконали всі обов'язкові контрольні заходи, до заліку не допускаються; такі студенти здають заборгованості, а вже потім допускаються до здачі заліку.

Заочна форма навчання.

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	%	Ваговий бал	Кількість	Всього
1.	Опитування на семінарському занятті	40	10	4	40
2.	Домашня контрольна робота	60	60	1	60
	Всього				100

Рейтингова система оцінювання

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

- 1) опитування на практичних заняттях;
- 2) домашня контрольна робота.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.

Опитування на семінарських заняттях:

Ваговий бал – 10. Середня кількість балів на всіх семінарських заняттях дорівнює $10 \text{ балів} \times 4 \text{ занять} = 40 \text{ балів}$.

Критерії оцінювання відповідей:

7-10 бали – повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в лекційному матеріалі, правильно та доречно вживає юридичну термінологію, в процесі дискусії висловлює власну думку на означене питання, проблему, доповнює відповіді інших студентів.

4-6 бали – відповідь потребує невеликих уточнень.

1-3 бали – відповідь студента є неповною, студент нечітко відповідає на уточнюючі запитання.

0-1 бал – відповідь студента є поверхневою, позбавленою юридичної термінології, студент не відповідає на уточнюючі запитання через неопрацювання лекційного матеріалу./ відповідь відсутня.

Написання наукової статті, участь у конференції:

Ваговий бал – 10 балів.

Може бути використано виключно як додаткові бали під час відпрацювання пропущених занять.

Домашня контрольна робота

Ваговий бал – 60 балів. Домашня контрольна робота відбувається у вигляді тестових завдань. Всього передбачено 60 тестових питань. Межа, яка відділяє успішно складений тест від нескладеного – це більше 50% правильних відповідей. По кількісному значенню – це 31 і більше правильних відповідей.

Студенти, які дали 31 і більше правильних відповідей, вважаються такими, що здали тест і отримують бал відповідно до кількості правильних відповідей. Студенти, які дали 30 і менше правильних відповідей, вважаються такими, що не здали тест і отримують, відповідно, 0 балів.

Заохочувальні бали (rs) нараховуються за:

участь у факультетській або університетській олімпіаді, конференції з підготовкою тез доповіді – максимально 10 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Семестровий рейтинг студента формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих протягом семестру, а також заохочувальних балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (семестровий рейтинг Rc) складає:

$$R_c = 40 + 60 = 100 \text{ балів}$$

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

<i>Кількість балів</i>	<i>Оцінка</i>
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

Список рекомендованої літератури

Для успішного вивчення дисципліни достатньо опрацювати навчальний матеріал, який викладається на лекціях, а також ознайомитись з:

Базова література:

1. Борисова В.І., Баранова Л.М. Основи римського приватного права: підруч. Харків: Право, 2008. 224 с.

2. Калюжний Р. А., Вовк В. М. Римське приватне право : підруч. для вищ. навч. закл. Київ: «МП Леся», 2014. 240 с.

3. Підпригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 528с.

4. Римське приватне право : підручник / відпов. ред. Р. А. Майданик, Є. О. Рябоконь. Київ : Алерта, 2023. 386 с.

5. Римське право крізь призму традиції і судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2022. 512 с.

6. Римське цивільне право : практикум / уклад.: Лубко І. М., Попова Н. О. Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. 492 с.

7. Гладкий С.О. Римське приватне право. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право». ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2016 р. 251 с.

8. Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн та римське право: навчальний посібник. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2019. 384 с.

9. Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник / за ред. Є. О. Харитонova. – Одеса : Фенікс, 2019. 296 с.

Допоміжна література:

1. The Roman law tradition / edited by A. D. E. Lewis and D. J. Ibbetson. Cambridge University Press, 1994. p.248.

2. Васильченко В.В. До питання про можливість рецепції стародавнього римського порядку спадкування за законом у сучасному спадковому праві України. Право України, 1997. № 5.

3. Васильченко В.В. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві в Україні: Дис. канд. юрид. наук. Київ, 1997.

4. Онофрейчук В.Д. Прекарій у римському праві: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Київ, 1996. 17 с.

5. Підпригора О.А. Захист права власності в римському приватному праві. Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1960. 48 с.

6. Мирза С. С. Основи римського права. Альбом схем : навч. посіб. Одеса : ОДУВС, 2016. 167 с.

7. Петков С. В. Місце адміністративного права в сучасній системі права: концептуальний вектор і сутнісний вимір // Вісник АМСУ. Серія: “Право”. 2014. № 1 (12). С. 73

8. Майданик Р. А., Рябоконь Є. О. Римське приватне право. Практикум. Київ : Алерта, 2021. 220 с

Зазначені матеріали можна знайти в бібліотеці КПП ім. Ігоря Сікорського або у відкритому доступі в мережі Інтернет. Дані підручники дають змогу поглибити і закріпити знання отримані на лекціях та практичних заняттях з тем по дисципліні «Управління ресурсами підприємства».

Питання для підготовки до заліку з курсу «Римське приватне право»

1. Поняття та види позовів.
2. Поняття та види прав на чужі речі.
3. Випадки звільнення боржника від відповідальності.
4. Поняття та склад правоздатності в Стародавньому Римі.
5. Припинення володіння.
6. Консенсуальні договори, їх види.
7. Поняття та система римського приватного права.
8. Легати і фідейкоміси.
9. Поняття інституту володіння.
10. Пакти, їх види.
11. Поняття та види судових процесів в Стародавньому Римі.
12. Зміст договору.
13. Поняття та види особистих сервітутів.
14. Імператорські конституції.
15. Поняття речового права.
16. Підстави виникнення зобов'язань.
17. Шлюб та його види.
18. Захист володіння.
19. Реальні договори, їх види.
20. Джерела римського приватного права.
21. Види права власності в Стародавньому Римі.
22. Стадії укладання договору.
23. Форми вираження державної волі в Стародавньому Римі.
24. Реформування спадкового права Юстиніана.
25. Зобов'язання ніби з договорів.
26. Види судових процесів в Стародавньому Римі.
27. Захист права власності.
28. Поняття договору.
29. Стадії цивільного процесу в Стародавньому Римі.
30. Способи набуття права власності.
31. Літеральні контракти, їх види.
32. Узаконення та усиновлення в Стародавньому Римі.
33. Іпотека.
34. Вербальні договори.
35. Правове положення подружжя в шлюбі.
36. Договір майнового найму, його види.
37. Поняття та види права власності в Стародавньому Римі.
38. Історична роль римського приватного права.
39. Поняття і зміст права власності.
40. Універсальне та сингулярне спадкоємство.
41. Правове становище дітей в Стародавньому Римі.
42. Умови дійсного договору.
43. Зміст, форма, порядок укладання заповіту.

44. Випадки обмеження дієздатності.
45. Умови виконання зобов'язань.
46. Види спадкування.
47. Правосуб'єктність в Стародавньому Римі.
48. Набуття, втрата, захист сервітутів.
49. Поняття та види вини в римському приватному праві.
50. Способи виникнення та припинення володіння.
51. Зобов'язання ніби з деліктів, їх види.
52. Поняття та види юридичних осіб в Стародавньому Римі.
53. Забезпечення зобов'язань.
54. Поняття спадкування.
55. Правоздатність та дієздатність в Стародавньому Римі.
56. Види речей.
57. Деліктні зобов'язання.
58. Законний римський шлюб, його види.
59. Поняття та види земельних сервітутів.
60. Наслідки невиконання зобов'язань.
61. Особливі засоби преторського захисту цивільних справ.
62. Поняття та види сервітутів.
63. Спадкування за заповітом в Стародавньому Римі.
64. Умови вступу в законний римський шлюб.
65. Припинення зобов'язань.
66. Необхідні дії та умови для прийняття спадщини.
67. Поняття дієздатності.
68. Емфітевзис і суперфіцій.
69. Безіменні контракти.
70. Право спільної власності в Стародавньому Римі.
71. Заміна осіб у зобов'язанні.
72. Поняття та види сім'ї в Стародавньому Римі.
73. Форми застави.
74. Поняття та види збитків.
75. Поняття позовної давності.
76. Поняття та зміст застави.
77. Спадкування за законом в Стародавньому Римі.
78. Правове положення подружжя в шлюбі.
79. Види контрактів в Стародавньому Римі.
80. Умови дійсності заповіту.
81. Основні системи римського приватного права.
82. Поняття та види речей.
83. Дольові та солідарні зобов'язання.
84. Опіка та піклування в Стародавньому Римі.
85. Способи виникнення володіння.
86. Поняття зобов'язання, його зміст.
87. Поняття та види права власності в Стародавньому Римі.